課程名稱：保險法保險法B02

00:00:01 - 00:00:02
才第一堂欸

00:00:04 - 00:00:05
啊

00:00:05 - 00:00:06
謝謝你

00:00:07 - 00:00:12
好,我們看這個23頁

00:00:17 - 00:00:21
好,我們上次講到保險的概念

00:00:21 - 00:00:24
接下來我們要講這個危險啊

00:00:25 - 00:00:28
你要了解保險，當然要先了解危險

00:00:28 - 00:00:29
對吧？

00:00:29 - 00:00:31
因為就是有危險才會有保險嘛

00:00:32 - 00:00:32
對吧？

00:00:33 - 00:00:36
沒有危險就不會有保險的需求啊

00:00:36 - 00:00:36
是不是？

00:00:37 - 00:00:37
好

00:00:39 - 00:00:41
那危險的概念

00:00:42 - 00:00:47
我們如果從法條來看，你可以看一下保險法第一條第一項說：

00:00:47 - 00:00:48
本法所稱的保險是指什麼？

00:00:49 - 00:00:53
是指當事人約定一方交付保費於他方

00:00:53 - 00:00:53
對不對？

00:00:53 - 00:00:59
而他方對於因不可預料或不可抗力之事故所導致的損害

00:00:59 - 00:01:01
負擔賠償財務的行為

00:01:01 - 00:01:02
對不對？

00:01:02 - 00:01:05
所以由這個保險的定義可以得知啊

00:01:05 - 00:01:09
所謂的危險是什麼呢？是不是指不可預料或不可抗力的事故

00:01:09 - 00:01:10
對吧？

00:01:10 - 00:01:11
沒錯啊

00:01:11 - 00:01:13
那請問你這抽不抽象啊?

00:01:13 - 00:01:15
不可預料或不可抗力的事故

00:01:16 - 00:01:19
你就文字的這個描述有沒有很抽象?

00:01:20 - 00:01:21
非常抽象

00:01:21 - 00:01:21
對不對?

00:01:21 - 00:01:27
所以如果沒有把它具體化，有沒有，你覺得會不會容易在食物上發生爭議？

00:01:29 - 00:01:31
一定的嘛，因為它很抽象啊

00:01:31 - 00:01:31
不是嗎？

00:01:32 - 00:01:36
所以呢，學者是試著把這樣的一個概念給它具體化

00:01:36 - 00:01:39
那我們就援引江老師的見解

00:01:40 - 00:01:42
他具體化五大特徵

00:01:42 - 00:01:49
可能、主觀不確定、非故意、合法行為所促成，以及與財產保險危險限外力

00:01:50 - 00:01:54
好，那就考試來講呢，當然重點擺在234啦

00:01:54 - 00:01:55
234

00:01:56 - 00:01:59
這三個是在考試上比較重要

00:02:00 - 00:02:02
好，我們依序說明

00:02:02 - 00:02:03
第一個是可能

00:02:04 - 00:02:05
possible

00:02:05 - 00:02:06
不能是impossible

00:02:06 - 00:02:07
這樣瞭解？

00:02:08 - 00:02:09
合理嗎？

00:02:09 - 00:02:12
不可能會發生的怎麼會叫危險？

00:02:12 - 00:02:13
對吧

00:02:13 - 00:02:14
不可能會發生的那應該叫杞人憂天嘛

00:02:15 - 00:02:16
是不是？

00:02:16 - 00:02:16
對吧

00:02:16 - 00:02:17
比如說

00:02:19 - 00:02:24
甲跑去跟這個保險公司說我要針對這個外星人有沒有

00:02:24 - 00:02:26
攻佔地球啊

00:02:27 - 00:02:28
投保

00:02:29 - 00:02:30
我好害怕啊

00:02:30 - 00:02:32
哪一天外星人攻打地球啊

00:02:33 - 00:02:36
這個我就會有損失了對喔

00:02:37 - 00:02:38
所以我要投保

00:02:39 - 00:02:41
那保險公司會有什麼樣的反應

00:02:41 - 00:02:42
你覺得？

00:02:44 - 00:02:45
是不是就打119？

00:02:46 - 00:02:46
是不是？

00:02:46 - 00:02:48
杜姐姐笑

00:02:48 - 00:02:49
是不是？

00:02:50 - 00:02:51
所以這不是危險嘛

00:02:51 - 00:02:52
至少目前啦

00:02:53 - 00:02:55
未來我就不知道了

00:02:55 - 00:02:57
你可能《星際大戰》看太多啊

00:02:57 - 00:02:58
是不是？

00:03:41 - 00:03:42
好，這沒扣啦

00:03:42 - 00:03:44
第二個特徵是什麼？

00:03:44 - 00:03:45
第二個特徵呢

00:03:45 - 00:03:47
就是要主觀不確定

00:03:48 - 00:03:49
主觀不確定

00:03:49 - 00:03:50
不確定就uncertain嘛

00:03:50 - 00:03:51
有沒有?

00:03:51 - 00:03:52
uncertain

00:03:52 - 00:03:52
是不是?

00:03:52 - 00:03:54
就投保當下怎樣?

00:03:54 - 00:03:55
危險會不會發生

00:03:55 - 00:03:59
危險消滅就是危險確定不會發生了

00:03:59 - 00:04:00
其契約無效

00:04:00 - 00:04:00
OK

00:04:00 - 00:04:02
就是在強調這個

00:04:02 - 00:04:03
在投保時

00:04:03 - 00:04:05
危險會不會發生要uncertain

00:04:05 - 00:04:06
對不對？

00:04:06 - 00:04:08
可是你仔細看一下

00:04:08 - 00:04:09
有沒有個但書？

00:04:09 - 00:04:11
有沒有個但書？

00:04:11 - 00:04:12
有呢

00:04:12 - 00:04:13
但為

00:04:13 - 00:04:15
當事人雙方所不知者呢

00:04:16 - 00:04:17
就不在此限

00:04:20 - 00:04:20
OK

00:04:22 - 00:04:23
我們舉個例子啦

00:04:23 - 00:04:24
欸

00:04:24 - 00:04:24
比如說啊

00:04:25 - 00:04:26
甲呢想要就呢

00:04:26 - 00:04:27
他在這個

00:04:27 - 00:04:28
啊這個

00:04:30 - 00:04:32
南部的房子

00:04:33 - 00:04:34
投保火災保險

00:04:35 - 00:04:36
火災保險

00:04:37 - 00:04:39
可是他在南部的房子怎麼樣？

00:04:40 - 00:04:41
其實啊

00:04:41 - 00:04:41
欸

00:04:42 - 00:04:43
早就

00:04:43 - 00:04:44
因為地震

00:04:44 - 00:04:45
他都沒有回去啊

00:04:45 - 00:04:46
那老家啦

00:04:46 - 00:04:47
對不對

00:04:47 - 00:04:48
早就地震震垮了

00:04:50 - 00:04:50
震垮了

00:04:50 - 00:04:51
這樣瞭解？

00:04:52 - 00:04:54
所以其實會不會再發生火災？

00:04:54 - 00:04:55
其實是不會

00:04:56 - 00:04:56
對

00:04:56 - 00:04:58
但是他不知道嘛

00:04:58 - 00:04:58
所以還是去投保

00:04:59 - 00:05:01
那假設保險公司也沒有去查嘛

00:05:01 - 00:05:05
照理說這保險公司在承保前應該是要去看一下

00:05:05 - 00:05:05
對不對

00:05:06 - 00:05:06
但是沒有

00:05:07 - 00:05:08
他就說

00:05:08 - 00:05:08
欸

00:05:08 - 00:05:10
反正保費可以收進來就有業績嘛

00:05:10 - 00:05:11
對不對

00:05:12 - 00:05:13
欸就承保了

00:05:13 - 00:05:14
這樣瞭解？

00:05:15 - 00:05:16
那請問你這個契約有沒有效？

00:05:17 - 00:05:18
你說投保時

00:05:19 - 00:05:20
危險已消滅了嘛

00:05:20 - 00:05:20
對不對？

00:05:20 - 00:05:22
因為不會再發生火災

00:05:22 - 00:05:24
因為已經因為地震震垮了

00:05:24 - 00:05:25
不是嗎？

00:05:25 - 00:05:26
不會再發生火災了

00:05:26 - 00:05:28
所以應該契約無效啊

00:05:28 - 00:05:31
因為保險的這個承保的這個危險的概念

00:05:31 - 00:05:33
你必須是不確定性啊

00:05:33 - 00:05:34
投保時要不確定啊

00:05:35 - 00:05:36
可是啊

00:05:36 - 00:05:36
本案呢

00:05:37 - 00:05:37
是有效的

00:05:38 - 00:05:38
喔

00:05:38 - 00:05:40
為什麼這個契約有效？

00:05:41 - 00:05:43
因為它符合但書

00:05:43 - 00:05:45
符合但書嘛

00:05:45 - 00:05:47
是不是雙方都不知情？

00:05:49 - 00:05:50
對啊

00:05:50 - 00:05:52
雙方都不知情的話

00:05:52 - 00:05:53
這個時候就要適用但書嘛

00:05:54 - 00:05:55
此時保險契約就會例外有效

00:05:55 - 00:05:56
這樣瞭解

00:05:57 - 00:05:58
所以由此可以得知

00:05:58 - 00:06:03
我們這邊講的uncertainty是客觀不確定還是主觀不確定？

00:06:04 - 00:06:05
主觀啊

00:06:06 - 00:06:07
客觀上是確定的嘛

00:06:07 - 00:06:09
但是隻要雙方都不知情嘛

00:06:09 - 00:06:12
這個契約是不是還是可以例外有效

00:06:12 - 00:06:14
所以我們強調的是主觀不確定

00:06:14 - 00:06:16
而不是客觀不確定

00:06:16 - 00:06:17
這樣理解?

00:06:17 - 00:06:18
OK

00:06:18 - 00:06:20
那51條一項但書呢

00:06:20 - 00:06:23
德國法是把它叫做追溯保險

00:06:24 - 00:06:25
講義有

00:06:25 - 00:06:25
書上有

00:06:25 - 00:06:26
追溯保險

00:06:27 - 00:06:31
為什麼德國人會講這個51條一項但書

00:06:31 - 00:06:32
會把它

00:06:36 - 00:06:37
說是追溯保險

00:06:39 - 00:06:40
其實可以理解啦

00:06:40 - 00:06:40
你看喔

00:07:00 - 00:07:02
已經是先發生保險事故了

00:07:02 - 00:07:04
先發生保險事故

00:07:07 - 00:07:09
之後再去投保

00:07:14 - 00:07:16
但是呢,因為投保時雙方都不知情

00:07:17 - 00:07:18
雙方都不知情

00:07:18 - 00:07:23
所以這個時候呢，保險契約是不是依照51條一項但書例外有效

00:07:24 - 00:07:29
那例外有效的結果是導致保險人是不是要對保險契約訂立以前

00:07:29 - 00:07:31
就已經發生的保險事故

00:07:31 - 00:07:33
追溯理賠

00:07:34 - 00:07:36
所以德國人叫做追溯保險

00:07:37 - 00:07:39
你有聽懂意思嗎？

00:07:39 - 00:07:39
我再講一次

00:07:40 - 00:07:42
先發生保險事故

00:07:42 - 00:07:44
之後才去投保

00:07:44 - 00:07:46
但是因為投保時雙方怎麼樣？

00:07:48 - 00:07:50
都不知道危險已發生嗎？

00:07:51 - 00:07:51
瞭解沒？

00:07:51 - 00:07:57
所以導致這個契約呢，是不是就要適用51條第一項但書，是有效的

00:07:59 - 00:07:59
對吧？

00:07:59 - 00:08:01
那因為有效啊

00:08:01 - 00:08:03
所以導致保險公司是不是要

00:08:03 - 00:08:05
對於保險契約訂立以前

00:08:05 - 00:08:07
就已經發生的保險事故

00:08:07 - 00:08:08
就要追溯理賠

00:08:08 - 00:08:10
這樣理不理解?

00:08:11 - 00:08:15
所以德國人把51條一項但書稱為追溯保險

00:08:16 - 00:08:16
懂嗎?

00:08:17 - 00:08:21
好,那英美法也有類似的概念啊

00:08:21 - 00:08:24
他們叫做無論損失是否發生的條款

00:08:25 - 00:08:28
Lostornotlost,close

00:08:28 - 00:08:29
什麼意思呢，舉個例啊

00:08:31 - 00:08:35
這個保險的起源是什麼國家，你知道嗎？

00:08:38 - 00:08:43
保險的起源是先海上再到路上

00:08:44 - 00:08:46
先財產再到人生，它的發展是這樣

00:08:49 - 00:08:53
那德國保險的發展起源於英國

00:08:55 - 00:08:55
英國

00:08:57 - 00:08:59
那英國為什麼會是保險的起源國家？

00:09:00 - 00:09:05
就是因為它是以前的海權，海權強大的國家嘛

00:09:05 - 00:09:05
是不是？

00:09:07 - 00:09:12
那正常呢，這個會在傳播發航以前，有沒有？

00:09:13 - 00:09:14
就會先投保了

00:09:15 - 00:09:16
正常嗎？

00:09:17 - 00:09:18
傳播發航以前

00:09:18 - 00:09:20
就會先投保

00:09:20 - 00:09:26
那這個假設這次的這個船東貨主有沒有，在酒吧有沒有喝掛了？

00:09:26 - 00:09:28
喝掛了

00:09:30 - 00:09:36
導致呢，他沒有及時在船舶發航後，發航前就先去投保

00:09:37 - 00:09:39
而是隔天醒來嘛

00:09:39 - 00:09:40
醒來

00:09:40 - 00:09:42
才猛然驚醒說

00:09:42 - 00:09:43
啊，丟了

00:09:43 - 00:09:44
船開走了

00:09:44 - 00:09:45
我還沒保險呢

00:09:45 - 00:09:46
是不是？

00:09:46 - 00:09:48
所以趕緊再去加保嘛

00:09:49 - 00:09:49
好

00:09:50 - 00:09:53
那保險公司也承保了

00:09:53 - 00:09:55
收了保費承保了

00:09:55 - 00:09:57
結果呢事後查證

00:09:58 - 00:10:00
原來這艘船怎麼樣?

00:10:02 - 00:10:05
在事後加保的時候已經遭遇海難

00:10:06 - 00:10:08
船沉了貨沒了

00:10:10 - 00:10:10
瞭解啊

00:10:11 - 00:10:13
船東貨主就跟保險申請理賠嘛

00:10:13 - 00:10:14
保險說拒賠

00:10:14 - 00:10:15
為什麼拒賠？

00:10:16 - 00:10:18
你事後加保嘛

00:10:18 - 00:10:21
保險契約訂立時

00:10:21 - 00:10:23
危險已發生啊

00:10:23 - 00:10:24
無效啊

00:10:24 - 00:10:25
所以當然拒賠嘛

00:10:25 - 00:10:26
是不是？

00:10:26 - 00:10:27
啊

00:10:27 - 00:10:29
那這樣的話呢

00:10:29 - 00:10:32
你覺得船東貨主會不會跳腳？

00:10:33 - 00:10:33
會啊

00:10:34 - 00:10:37
因為他會不會認為他也是善意？

00:10:37 - 00:10:38
他也是不知情啊

00:10:39 - 00:10:39
對不對？

00:10:40 - 00:10:44
我都不知道這艘船已經發生海難了

00:10:45 - 00:10:47
我在事後加保我也不知道啊

00:10:47 - 00:10:48
因為

00:10:49 - 00:10:50
因為你不能想現在

00:10:50 - 00:10:52
你要想想以前的狀況

00:10:53 - 00:10:54
以前船啊

00:10:54 - 00:10:55
只要發航後呢

00:10:55 - 00:10:57
是不是猶如現代版的小孩？

00:10:58 - 00:11:00
現代版的小孩有什麼特色？

00:11:00 - 00:11:02
現代版的小孩的特色就是出去了

00:11:02 - 00:11:04
動作放給

00:11:04 - 00:11:05
等來動作

00:11:05 - 00:11:07
去丟，是不是？

00:11:07 - 00:11:10
那時候船也差不多意思啊

00:11:10 - 00:11:14
船播，因為那時候沒有通訊設備這麼發達，是不是？

00:11:14 - 00:11:16
所以船一開出去就等於失聯了啦

00:11:17 - 00:11:18
失聯了，差不多意思啦

00:11:19 - 00:11:24
所以船東貨主會認為他們也不是明知危險已發生

00:11:24 - 00:11:28
對不對？才去加保，然後要卡那個保險公司的油

00:11:28 - 00:11:29
不是嘛

00:11:29 - 00:11:29
瞭解？

00:11:30 - 00:11:32
好啦，所以這樣的結果呢

00:11:32 - 00:11:34
會導致什麼？

00:11:34 - 00:11:35
會導致船東貨主啊

00:11:36 - 00:11:38
事後加保的意願

00:11:40 - 00:11:43
瞭解我的意思嗎，你如果，你就主張拒賠嘛，無效拒賠

00:11:45 - 00:11:49
那就會導致傳統貨主就不願意事後加保嘛

00:11:50 - 00:11:52
那這樣吃虧的話，到底是誰啊？

00:11:56 - 00:11:58
啊，吃虧的是誰？

00:11:58 - 00:11:59
保險公司啊，為什麼？

00:12:00 - 00:12:02
因為他就收不到什麼生意

00:12:03 - 00:12:05
事後加保的生意啊

00:12:06 - 00:12:10
我請問你事後加保的時候，船剛好就已經發生海難

00:12:10 - 00:12:12
這種機率是高還是低？

00:12:14 - 00:12:19
到底船，船發，哎，航行原則上會回來是原則上不會回來？

00:12:20 - 00:12:24
如果原則上是不會回來，那保險師一定不會做這種生意嘛

00:12:24 - 00:12:25
對不對喔，是不是？

00:12:25 - 00:12:29
原則上不會回來，原則上每一趟都出險，我是要賺什麼呢？

00:12:31 - 00:12:32
瞭解我的意思嗎？

00:12:32 - 00:12:38
所以原則上都會平安回來啦，所以保費原則上賺進來是會賺錢的，不是嗎？

00:12:38 - 00:12:43
所以保險師就覺得，按我們計算機以後覺得，這個不要跟他計較

00:12:44 - 00:12:45
對啊，否則吃虧還是自己嘛

00:12:46 - 00:12:51
所以就會保單上加貼一個什麼，只要你事後加保有沒有，我就加貼一個條款

00:12:51 - 00:12:54
無論損失是否發生的條款

00:12:54 - 00:13:01
就是我不要跟你計較，你事後加保是不是危險已經發生了，我不要跟你計較，我都賠了

00:13:02 - 00:13:03
這樣理解嗎,他才做得到什麼生意？

00:13:05 - 00:13:06
事後加保的生意

00:13:07 - 00:13:07
這樣懂嗎,好

00:13:08 - 00:13:15
好,所以這個一美的無論損失於發這條款,一開始是在海上保險運用了

00:13:15 - 00:13:20
那我們51條顯然它的適用的險種並不是隻有什麼險？

00:13:21 - 00:13:23
並不是隻有海上保險啊

00:13:23 - 00:13:26
因為51條規範的位置在哪裡？

00:13:31 - 00:13:34
是不是規定在保險法第二章保險契約第一節通則

00:13:35 - 00:13:38
43到54之一裡面

00:13:38 - 00:13:40
通則嘛,保險契約的通則

00:13:40 - 00:13:44
所以它適用的險種呢,顯然就不是限於海上保險了,這樣懂嗎?

00:13:45 - 00:13:45
OK

00:13:46 - 00:13:48
好,那51條是不是隻有一項,當然不是啊

00:13:49 - 00:13:50
有二項跟三項瞭解,來看一下51條第二項說

00:13:52 - 00:13:55
訂約時僅要保人知道危險已發生,這種情形在食物上可不可能發生,當然有可能發生,為什麼?

00:14:00 - 00:14:03
因為要保人要詐取什麼東西？

00:14:03 - 00:14:07
要保人要詐取什麼東西？

00:14:07 - 00:14:07
保險金嘛

00:14:09 - 00:14:10
信不信

00:14:11 - 00:14:11
哦

00:14:11 - 00:14:13
好,這時候的效果為何?

00:14:13 - 00:14:16
保險人不受契約拘束嘛,瞭解

00:14:17 - 00:14:17
OK

00:14:18 - 00:14:21
好,那51條第三項

00:14:22 - 00:14:25
訂約時啊,請保險人知道危險已消滅有沒有?

00:14:27 - 00:14:29
這種情形在食物上可不可能發生,當然有可能啊

00:14:30 - 00:14:32
因為保險人要詐取什麼?

00:14:33 - 00:14:34
保險費啊

00:14:35 - 00:14:37
危險已消滅代表危險是不會發生的嘛

00:14:38 - 00:14:39
所以保費收進來是不是

00:14:40 - 00:14:43
變成穩潔的弟弟

00:14:43 - 00:14:44
穩潔的弟弟

00:14:44 - 00:14:46
穩賺了

00:14:48 - 00:14:50
是不是啦，穩賺嘛，不是嗎？

00:14:51 - 00:14:53
就危險不會發生嘛，保費收進來又不一定不會賠啊，那不是一定賺

00:14:57 - 00:14:59
對不對,所以保險公司就會詐取保險費,這樣理不理解?

00:15:01 - 00:15:03
不要把保險公司想得太高尚了

00:15:04 - 00:15:06
趕快啦,生意人啊,這樣瞭解

00:15:06 - 00:15:06
哦

00:15:07 - 00:15:08
好了,然後呢,要保人怎麼樣?

00:15:09 - 00:15:11
不受契約拘束，這樣瞭解

00:15:12 - 00:15:12
好了

00:15:13 - 00:15:14
那52項三項

00:15:15 - 00:15:17
所謂的不受契約拘束的意義為何，有沒有？

00:15:17 - 00:15:17
欸

00:15:18 - 00:15:20
我們說啊,就是要搭配保險費的規定

00:15:22 - 00:15:28
我前面講過保險費的規定很多條文都是要跟保險的重要制度做配合的看嘛

00:15:28 - 00:15:29
所以我們說51條第二項所謂的保險人不受拘束呢,就要結合24條的第一項

00:15:36 - 00:15:39
24條第一項麻煩你看一下條文啊

00:15:39 - 00:15:48
保險契約因為51條第二項的情勢,而保險人不受拘束時啊,保險人得請求償還費用,其已經收受的保險費無須返還,OK

00:15:49 - 00:15:52
那51條三項要保人不受拘束呢

00:15:52 - 00:15:55
就是要結合24條第二項,24條第二項

00:15:57 - 00:15:58
條看一下喔

00:15:59 - 00:16:01
24條二項說

00:16:01 - 00:16:04
保險契約因為51條第三項的情勢

00:16:04 - 00:16:06
而要保人不受拘束時

00:16:06 - 00:16:10
保險人不得請求保險費及償還費用

00:16:10 - 00:16:10
其已經收受者應返還之

00:16:10 - 00:16:11
再拿姐,OK

00:16:11 - 00:16:14
好了,那以下呢,我們就幫你做一個整理啦,對不對

00:16:15 - 00:16:19
哎,你有沒有發現有兩…兩個表,有沒有,兩個表

00:16:19 - 00:16:22
第一個表示投保時危險已發生,有沒有

00:16:22 - 00:16:24
第二個表示投保時危險已…

00:16:26 - 00:16:27
消滅,對吧,要分開喔,這不一樣喔

00:16:27 - 00:16:30
已發生跟已消滅是不一樣的意思喔

00:16:31 - 00:16:31
好

00:16:31 - 00:16:36
然後呢,其實雖然這個表都有分四種情況,有沒有

00:16:37 - 00:16:40
但是其實只有第一種跟第二種情形在食物上會發生

00:16:41 - 00:16:43
第三第四種根本在食物上不會發生

00:16:43 - 00:16:45
所以那個其實是學者喔

00:16:45 - 00:16:48
為了增加那個篇幅寫的,對

00:16:49 - 00:16:51
怎麼說,你趕快就知道了

00:16:51 - 00:16:51
來看第一個表

00:16:52 - 00:16:56
是投保時怎麼樣,危險已經發生,有沒有

00:16:57 - 00:16:57
好

00:16:57 - 00:17:00
然後呢，第一種狀況是不是雙方都善意？

00:17:02 - 00:17:02
對吧

00:17:02 - 00:17:03
這個時候保險有沒有效？

00:17:05 - 00:17:07
雙方都善意，都不知情嘛

00:17:08 - 00:17:13
這個時候保險當然依照51條第一項但書的例外的規定是有效的嘛，瞭解

00:17:14 - 00:17:17
那有效的話，保險公司要不要追溯理賠？

00:17:18 - 00:17:21
要不要就投保前就已經發生的事故？

00:17:22 - 00:17:22
要

00:17:23 - 00:17:24
追溯負理賠者，要不要？

00:17:25 - 00:17:25
要啊

00:17:26 - 00:17:27
因為這個時候有效啊

00:17:29 - 00:17:34
瞭解，所以保險人就變成要對投保前就已經發生的事故要追溯理賠，瞭解

00:17:34 - 00:17:39
好，那保費的部分怎麼歸屬啊？

00:17:39 - 00:17:39
的這個問題啊

00:17:40 - 00:17:46
那當然保險人當然受有保費的利益，有沒有法律上的原因？

00:17:47 - 00:17:48
當然是有啊

00:17:49 - 00:17:50
因為有效，契約有效嘛

00:17:51 - 00:17:52
你學過不當得利嘛

00:17:53 - 00:17:55
給付型不當得利啊

00:17:55 - 00:17:59
對不對，契約有效，那保險受保費的利益有沒有法律上原因？

00:17:59 - 00:18:01
當然有啊，所以可不可以要求退費？

00:18:02 - 00:18:03
當然不行啊

00:18:03 - 00:18:04
當然不行，但是跟你講啦

00:18:05 - 00:18:07
要保人嘛是冒險啊嘛

00:18:08 - 00:18:11
冒險啊啦，這樣瞭解，因為保險追溯理賠

00:18:12 - 00:18:15
要不要對投保前就已經發生的事故追溯理賠，要呢

00:18:17 - 00:18:19
保費跟理賠的保險金哪個多？

00:18:23 - 00:18:25
保險有槓桿的效果啊

00:18:28 - 00:18:30
如果理賠的保險金跟保險費一樣多，誰要保？

00:18:33 - 00:18:33
我腦殘喔

00:18:35 - 00:18:36
一樣多我還投保？

00:18:38 - 00:18:39
瞭解沒？

00:18:39 - 00:18:40
所以保費一定遠小於什麼？

00:18:42 - 00:18:45
保險費一定遠小於保險的理賠保險金，這一定的啦

00:18:46 - 00:18:47
不然幹嘛保險？

00:18:48 - 00:18:49
理解沒？

00:18:50 - 00:18:51
OK

00:18:51 - 00:18:51
好

00:18:52 - 00:18:53
第二種狀況是什麼？

00:18:54 - 00:18:57
第二種狀況是要保人是惡意，保險是善意

00:18:58 - 00:18:59
這種情形可不可以發生？

00:18:59 - 00:19:00
當然有可能啊

00:19:00 - 00:19:02
因為要保人要幹嘛？

00:19:03 - 00:19:04
詐取保險金嘛

00:19:05 - 00:19:08
也就是先發生事故，其實是沒有保險嘛

00:19:09 - 00:19:10
那沒有保險損失要自己扛

00:19:11 - 00:19:13
要嘛，但是他又不想要自己扛嘛

00:19:14 - 00:19:16
就去被討價波嘛

00:19:16 - 00:19:17
再去跟保險師保啊

00:19:18 - 00:19:20
看保險師有沒有笨跟豬一樣嘛,是不是?

00:19:22 - 00:19:22
瞭解

00:19:22 - 00:19:23
OK,好。

00:19:24 - 00:19:26
這個時候氣有沒有下?

00:19:30 - 00:19:34
52條第一項但書的前提下雙方都不知情嘛

00:19:35 - 00:19:38
所以只要有一方知情就不是但書的情況嘛

00:19:39 - 00:19:41
是不是就要適用51條第一項本文

00:19:41 - 00:19:43
契約是不是無效？

00:19:43 - 00:19:45
契約是不是無效？

00:19:45 - 00:19:46
是嗎

00:19:46 - 00:19:48
那無效保險人要不要追溯理賠？

00:19:49 - 00:19:52
要不要對投保前就已經發生的事故追溯理賠，當然是不用啊，因為無效幹嘛賠？

00:19:55 - 00:19:56
那說同理啊，那無效要不要退費？

00:20:00 - 00:20:02
無效正常要退費嗎？

00:20:03 - 00:20:07
因為保險人受保費的利益，是不是變成就沒有法律上的原因？

00:20:07 - 00:20:09
會成立不當得利，不是嗎？

00:20:09 - 00:20:10
所以正常是要退費嘛

00:20:11 - 00:20:13
可是如果正常是退費

00:20:14 - 00:20:15
這個回應到底是怎麼來的？

00:20:16 - 00:20:18
這一定會有的對不對？

00:20:20 - 00:20:20
好啦

00:20:21 - 00:20:22
好好

00:20:24 - 00:20:28
這樣對於要保人詐取保險金的惡行是不是就沒有給予制裁啦？

00:20:29 - 00:20:31
是不是就沒有給他punishment？

00:20:34 - 00:20:35
是不是

00:20:38 - 00:20:44
因為如果沒有給予制裁啊，就無法杜絕這種情形在食物上的一再發生嘛

00:20:45 - 00:20:53
也就是先發生事故了，沒有保險啊，但是要保人又想要詐，又想要讓保險來承擔嘛，是不是

00:20:54 - 00:20:55
他去保看看啊

00:20:57 - 00:21:02
如果一切順利成功，保險公司不但承保也理賠了，無探對不

00:21:04 - 00:21:06
有啊，探保險金啊

00:21:07 - 00:21:12
那就算最後，最後被保險公司識破嘛

00:21:12 - 00:21:13
有沒有

00:21:14 - 00:21:17
說你投保前事故已經發生了呢

00:21:18 - 00:21:19
主張無效拒賠嘛，是不是

00:21:20 - 00:21:22
那我也可以胡胡說啊，要求什麼

00:21:25 - 00:21:26
要求退費啊

00:21:30 - 00:21:31
我付了保費還我啊

00:21:32 - 00:21:34
那他是不是立於不敗之地？

00:21:35 - 00:21:36
運氣好賺到保險金嘛

00:21:37 - 00:21:40
運氣不好也是把保險費拿回來吧

00:21:41 - 00:21:45
那我要不要都這樣做看看，踹看看

00:21:48 - 00:21:49
你瞭解我的意思嗎？

00:21:51 - 00:21:54
所以如果是可以請求要求退費

00:21:54 - 00:21:58
那這樣的話就無法杜絕這種情形在食物上一再發生嘛

00:21:58 - 00:22:00
所以要不要給要保人制裁？

00:22:01 - 00:22:02
要嘛

00:22:03 - 00:22:07
所以51條二項說保險不受缺失，要結合哪一條？

00:22:08 - 00:22:09
結合哪一條？

00:22:10 - 00:22:12
24條第一項嘛，信不信？

00:22:12 - 00:22:13
效果為何？

00:22:16 - 00:22:21
效果就是保險的請求償費，已經收受保費無庸返還嘛，信不信？

00:22:23 - 00:22:25
當然要有這種特別的效果

00:22:27 - 00:22:27
理解

00:22:28 - 00:22:30
好，第三種狀況是什麼？

00:22:32 - 00:22:33
要保額是三億，保險額是二億

00:22:34 - 00:22:36
為什麼我說這個都不用看？

00:22:37 - 00:22:38
因為在食物上不會發生嘛

00:22:42 - 00:22:45
要保人不知道危險已發生，但是保險人知道

00:22:46 - 00:22:48
然後知道還承保

00:22:50 - 00:22:52
你是寫你EPS太多的意思嗎？

00:22:57 - 00:22:58
你懂不懂我的意思啊？

00:22:58 - 00:22:59
無嗎？

00:23:01 - 00:23:01
不可能

00:23:01 - 00:23:04
浪費大家記憶體，記憶體現在很貴

00:23:04 - 00:23:05
所以這個

00:23:09 - 00:23:10
不要理他了

00:23:10 - 00:23:12
我們看第二個，第二個表，26頁

00:23:13 - 00:23:14
嗎，要蓋嗎？

00:23:18 - 00:23:19
懂啊

00:23:19 - 00:23:21
好，再來是投保時怎麼樣？

00:23:25 - 00:23:26
微信已消滅

00:23:26 - 00:23:28
就是危險確定不會發生喔，好

00:23:28 - 00:23:31
第一種情形是雙方怎麼樣？

00:23:32 - 00:23:34
雙方都是善意嗎，是不是？

00:23:35 - 00:23:37
OK，那這個時候呢，保險契約有沒有效？

00:23:39 - 00:23:42
有效，因為雙方善意，要適用51條第一項但書，對不對？

00:23:43 - 00:23:44
那請你幫我追溯理賠

00:23:44 - 00:23:50
我可以由你的反應來test，你到底有沒有恍惚？

00:23:51 - 00:23:53
要不要追溯理賠？

00:23:54 - 00:23:56
要不要追溯理賠？

00:23:58 - 00:23:59
不用

00:24:02 - 00:24:04
你不是說有效，怎麼不用追溯理賠？

00:24:04 - 00:24:06
欸，同誰？

00:24:07 - 00:24:09
我們現在在討論什麼狀況來共解？

00:24:10 - 00:24:13
我們在討論危險發生還是危險已消滅啊？

00:24:15 - 00:24:18
啊，我們在討論危險已消滅，是危險確定不會發生呢

00:24:20 - 00:24:23
啊，危險確定不會發生，是要賠什麼啦？

00:24:25 - 00:24:28
賠什麼，你告訴我，因為危險就不會發生，你要賠什麼？

00:24:29 - 00:24:31
所以有效不是一定要賠嘛

00:24:32 - 00:24:33
？

00:24:33 - 00:24:34
有沒有這個概念?

00:24:34 - 00:24:38
你那個以續投保的保險,財產保險

00:24:38 - 00:24:40
契約都有效哦,但是有沒有賠?

00:24:41 - 00:24:43
原則上都沒有賠,你那個保費學上只是買平安的

00:24:45 - 00:24:47
就跟過年去安公廟一樣

00:24:47 - 00:24:49
你就感覺而已呢

00:24:52 - 00:24:53
你瞭解我的意思啦

00:24:53 - 00:24:54
所以不要上當

00:24:54 - 00:24:54
喔

00:24:54 - 00:24:54
.

00:24:54 - 00:24:55
上當

00:24:55 - 00:24:55
.

00:24:55 - 00:24:55
.

00:24:55 - 00:24:56
.

00:24:56 - 00:24:56
.

00:24:56 - 00:24:56
.

00:24:56 - 00:24:57
.

00:24:57 - 00:24:57
.

00:24:57 - 00:24:57
.

00:24:57 - 00:24:57
.

00:24:57 - 00:24:58
.

00:24:58 - 00:24:58
.

00:24:58 - 00:24:58
.

00:24:58 - 00:24:59
.

00:24:59 - 00:24:59
.

00:24:59 - 00:24:59
.

00:24:59 - 00:25:00
.

00:25:00 - 00:25:00
.

00:25:00 - 00:25:00
.

00:25:00 - 00:25:00
.

00:25:00 - 00:25:01
.

00:25:01 - 00:25:01
.

00:25:01 - 00:25:01
.

00:25:01 - 00:25:02
.

00:25:02 - 00:25:02
.

00:25:02 - 00:25:02
.

00:25:02 - 00:25:03
.

00:25:03 - 00:25:03
.

00:25:03 - 00:25:03
.

00:25:03 - 00:25:03
.

00:25:03 - 00:25:04
.

00:25:04 - 00:25:04
.

00:25:04 - 00:25:04
.

00:25:04 - 00:25:05
.

00:25:05 - 00:25:05
.

00:25:05 - 00:25:05
.

00:25:05 - 00:25:06
.

00:25:06 - 00:25:06
.

00:25:06 - 00:25:06
.

00:25:06 - 00:25:06
.

00:25:06 - 00:25:07
.

00:25:07 - 00:25:07
.

00:25:07 - 00:25:07
.

00:25:07 - 00:25:08
.

00:25:08 - 00:25:08
.

00:25:08 - 00:25:08
.

00:25:08 - 00:25:09
.

00:25:09 - 00:25:09
.

00:25:09 - 00:25:09
.

00:25:09 - 00:25:09
.

00:25:09 - 00:25:10
.

00:25:10 - 00:25:10
.

00:25:10 - 00:25:10
.

00:25:10 - 00:25:11
.

00:25:11 - 00:25:11
.

00:25:11 - 00:25:11
.

00:25:11 - 00:25:12
.

00:25:12 - 00:25:12
.

00:25:12 - 00:25:12
.

00:25:12 - 00:25:12
.

00:25:12 - 00:25:13
.

00:25:13 - 00:25:13
.

00:25:13 - 00:25:13
.

00:25:13 - 00:25:14
.

00:25:14 - 00:25:14
.

00:25:14 - 00:25:14
.

00:25:14 - 00:25:15
.

00:25:15 - 00:25:15
.

00:25:15 - 00:25:15
.

00:25:15 - 00:25:15
.

00:25:15 - 00:25:16
.

00:25:16 - 00:25:16
.

00:25:16 - 00:25:16
.

00:25:16 - 00:25:17
.

00:25:17 - 00:25:17
.

00:25:17 - 00:25:17
.

00:25:17 - 00:25:18
.

00:25:18 - 00:25:18
.

00:25:18 - 00:25:18
.

00:25:18 - 00:25:18
.

00:25:18 - 00:25:19
.

00:25:19 - 00:25:19
.

00:25:19 - 00:25:19
.

00:25:19 - 00:25:20
.

00:25:20 - 00:25:20
.

00:25:20 - 00:25:20
.

00:25:20 - 00:25:21
.

00:25:21 - 00:25:21
.

00:25:21 - 00:25:21
.

00:25:21 - 00:25:21
.

00:25:21 - 00:25:22
.

00:25:22 - 00:25:22
.

00:25:22 - 00:25:22
.

00:25:22 - 00:25:23
.

00:25:23 - 00:25:23
.

00:25:23 - 00:25:23
.

00:25:23 - 00:25:24
.

00:25:24 - 00:25:24
.

00:25:24 - 00:25:24
.

00:25:24 - 00:25:28
第二種狀況是要保人是善意，保險是惡意嘛

00:25:28 - 00:25:30
這種情形有沒有可能發生？

00:25:30 - 00:25:30
有

00:25:30 - 00:25:32
因為保險用它詐取什麼？

00:25:35 - 00:25:37
詐取保險費嘛，是不是？

00:25:38 - 00:25:39
瞭解

00:25:39 - 00:25:40
那契約有沒有效？

00:25:42 - 00:25:44
無效，因為不是雙方善意了嘛

00:25:45 - 00:25:48
那就要適用51條第一項本文嘛，契約無效啊

00:25:50 - 00:25:50
好

00:25:51 - 00:25:56
那我請問你要不要對保險人詐取保險費的惡行給予制裁？

00:25:59 - 00:26:00
要不要嘛？

00:26:00 - 00:26:03
要啊，當然要啊，是不是？

00:26:07 - 00:26:07
對不對？

00:26:09 - 00:26:09
好

00:26:10 - 00:26:14
所以51條三項說，要保人不受契約拘束嘛

00:26:14 - 00:26:17
這時候我們說要結合24條第二項嘛，是不是？

00:26:17 - 00:26:21
來，效果來，效果是什麼？講話，效果

00:26:24 - 00:26:29
保險人不得請求保險費及償費用，已經收受者應返還之

00:26:29 - 00:26:30
天啊

00:26:31 - 00:26:33
這是哪門子的制裁？

00:26:36 - 00:26:37
這是不是無效的正常效果？

00:26:38 - 00:26:40
這是不是無效的正常效果？

00:26:41 - 00:26:48
所謂的制裁，是不是要是正常效果以外，額外加諸不利益，這樣才叫制裁？

00:26:49 - 00:26:51
這是無效的正常效果拿來制裁啊

00:26:52 - 00:26:59
理解沒？沒有制裁的結果，是不是導致食物上，保險公司是不是還是會詐取保險費？

00:26:59 - 00:27:04
沒辦法杜絕這種情形在食物上的一再發生嗎，是不是？

00:27:05 - 00:27:05
手

00:27:09 - 00:27:11
24條第二項是錯的嗎

00:27:12 - 00:27:14
立法錯誤啦，這樣瞭解沒？

00:27:15 - 00:27:16
亟待修正，瞭解？

00:27:17 - 00:27:20
只是立委很忙啦，比牛仔還忙啦

00:27:20 - 00:27:22
沒有空理這種條文啊，是不是？

00:27:27 - 00:27:29
24條是二項怎麼修，立法處要修正嘛，要怎麼修？

00:27:30 - 00:27:35
兩說第一說，要保險人加倍返還

00:27:37 - 00:27:39
當初要保人付100塊保費，現在還200塊

00:27:40 - 00:27:41
這有沒有達到制裁的效果？

00:27:41 - 00:27:43
有，當然當然有啊

00:27:43 - 00:27:45
你要加倍返還收的保費嘛

00:27:46 - 00:27:49
但是問題是，這樣的一個制裁的方式，有

00:27:52 - 00:27:55
導致要保人不當得利的批評呢

00:27:56 - 00:27:59
你為了制裁保險公司詐取保險費的惡性

00:27:59 - 00:28:02
但是卻讓要保人有不當得利的情形啊

00:28:03 - 00:28:04
因為他當初只付多少錢？

00:28:05 - 00:28:07
幾百塊啊，是不是？

00:28:07 - 00:28:11
保險人退200塊，不是嗎？

00:28:11 - 00:28:13
那不是讓他有100塊不當得利

00:28:14 - 00:28:14
這樣瞭解沒？

00:28:15 - 00:28:23
所以比較好的修正啊，應該是對保險人啊，可以什麼，行政罰鍰嘛

00:28:24 - 00:28:27
就是要制裁保險公司詐取保險費的惡性

00:28:28 - 00:28:29
但是錢給誰？

00:28:32 - 00:28:33
錢給國家

00:28:35 - 00:28:38
我們要花很多錢去買武器，知道嗎？

00:28:39 - 00:28:40
要籌錢啊，不是嗎？

00:28:44 - 00:28:44
瞭解我的意思沒？

00:28:44 - 00:28:47
反正保險師啊，什麼沒有，什麼東西最多？

00:28:50 - 00:28:50
錢最多啊

00:28:51 - 00:28:53
那錢怎麼來？保障給的

00:28:56 - 00:28:57
保險也是吸金行業啊

00:28:59 - 00:29:00
了不瞭解啊？

00:29:02 - 00:29:02
懂了沒?

00:29:02 - 00:29:03
所以哪一條立法處講話?

00:29:07 - 00:29:08
24條第二項瞭解

00:29:09 - 00:29:11
那如何修正,如何

00:29:12 - 00:29:16
達到制裁保險公司詐取保險費惡行,就是

00:29:17 - 00:29:18
修法

00:29:19 - 00:29:21
對保險公司可以怎麼樣

00:29:22 - 00:29:23
行政罰鍰啊

00:29:23 - 00:29:24
在瞭解？

00:29:24 - 00:29:25
OK

00:29:25 - 00:29:27
那你覺得第三種情形要不要看？

00:29:28 - 00:29:29
要保人是惡意

00:29:29 - 00:29:30
保險是在

00:29:30 - 00:29:31
你覺得要不要看？

00:29:33 - 00:29:35
也就是要保人明知什麼事？

00:29:37 - 00:29:39
明知危險已經消滅

00:29:39 - 00:29:42
危險根本不會發生，瞭解？

00:29:42 - 00:29:44
還去投保

00:29:46 - 00:29:49
你可以想像有這麼笨的要保人嗎？

00:29:50 - 00:29:51
除了豬頭以外

00:29:54 - 00:29:55
了不瞭解啦？

00:29:55 - 00:29:57
所以需要討論嗎？

00:29:57 - 00:29:59
根本就不用了

00:29:59 - 00:30:00
這樣理不理解？

00:30:01 - 00:30:01
OK了

00:30:01 - 00:30:02
我們看練習題喔

00:30:02 - 00:30:03
你看下方

00:30:04 - 00:30:05
第一小題啊

00:30:05 - 00:30:08
假如不知他在瑞士的山區的一棟別墅

00:30:09 - 00:30:11
已經因為雪崩而被沖毀

00:30:11 - 00:30:12
雪崩圈起來啊

00:30:12 - 00:30:15
然而向保險公司投保火災保險

00:30:15 - 00:30:16
火災險圈起來啊

00:30:17 - 00:30:19
約定保險期間自契約成立時開始

00:30:19 - 00:30:21
請問簽訂的保險契約有沒有效？

00:30:21 - 00:30:22
來

00:30:24 - 00:30:27
這一題是86年高考法學的題目喔

00:30:28 - 00:30:28
來

00:30:29 - 00:30:31
這一題當然顯然跟哪一條有關？

00:30:33 - 00:30:35
跟我現在講的51條有關嘛

00:30:35 - 00:30:35
對不對？

00:30:36 - 00:30:37
好

00:30:37 - 00:30:41
那這個你要測試你上課現在有沒有專心了

00:30:45 - 00:30:48
這是投保時危險已發生還是危險已消滅啊？

00:30:49 - 00:30:50
有的考生啊

00:30:51 - 00:30:52
第一次考試啊

00:30:52 - 00:30:53
有沒有

00:30:54 - 00:30:54
很嗨啊

00:30:55 - 00:30:55
有沒有

00:30:56 - 00:30:56
喔

00:30:56 - 00:30:57
這話也要說也要說

00:30:58 - 00:30:58
問了問了

00:30:58 - 00:30:59
該問了

00:30:59 - 00:30:59
結果問細了

00:30:59 - 00:31:00
有沒有

00:31:01 - 00:31:05
就寫投保時危險已發生啊

00:31:08 - 00:31:09
悲劇就是這樣發生的

00:31:09 - 00:31:10
你懂嗎？

00:31:11 - 00:31:12
尤其啊

00:31:12 - 00:31:17
最後，我學考試，我是一直，一直都在宣導一個觀念，申論題不要檢查

00:31:20 - 00:31:21
申論題不要,你們要,對不起,現在你開始電腦做,電腦作答了

00:31:25 - 00:31:28
為什麼不要,不要,不要這個檢查

00:31:31 - 00:31:32
因為一點意義也沒有

00:31:33 - 00:31:34
為什麼一點意義也沒有

00:31:35 - 00:31:39
好,比如說這一個,這一題寫完,你是,你是說頭包時危險已發生嘛,對不對

00:31:42 - 00:31:42
好

00:31:43 - 00:31:46
那你檢查的時候，某然，某然想起，哎

00:31:47 - 00:31:49
他是投保火災險

00:31:50 - 00:31:53
那火災險的事故是，是no，你

00:31:54 - 00:31:56
火災險的事故是什麼

00:31:58 - 00:32:00
Fire,Fire

00:32:01 - 00:32:02
請問你,現在房子怎麼了

00:32:04 - 00:32:06
是遭遇祝融之災嗎

00:32:08 - 00:32:09
還是冰雪七月,是不是

00:32:12 - 00:32:13
no呢

00:32:16 - 00:32:18
雪，雪崩沖毀你

00:32:20 - 00:32:27
是，所以房子不會再有發生火災而燒燬的損失吧

00:32:27 - 00:32:30
因為房子就被雪崩沖毀了

00:32:31 - 00:32:34
雪崩在火災險不是事故

00:32:34 - 00:32:34
你

00:32:34 - 00:32:38
所以是頭部時危險已消滅啦，不是已發生啊

00:32:42 - 00:32:42
對吧

00:32:42 - 00:32:46
想一下，你，你冷靜的時候都應該很清楚啦

00:32:47 - 00:32:48
可是偏偏考場是沒辦法冷靜的啦

00:32:50 - 00:32:50
對不對

00:32:50 - 00:32:50
所以你看

00:32:51 - 00:32:56
你如果是在最後檢查的時間才發現這個錯誤啊

00:32:57 - 00:32:58
這時候你會有什麼反應

00:33:00 - 00:33:04
我的理解應該是癱軟在座位上

00:33:06 - 00:33:11
然後那個監考老師就會跑來問你，詼，同學同學你身體不舒服嗎？

00:33:12 - 00:33:13
你要怎麼回答?

00:33:15 - 00:33:16
沒有啦,沒有不舒服啦

00:33:16 - 00:33:18
只是我覺得人生無望

00:33:20 - 00:33:21
為什麼人生無望?

00:33:23 - 00:33:24
最後五分鐘要交卷了

00:33:26 - 00:33:27
我要立刻擺嗎?

00:33:30 - 00:33:32
你塗了玩寫得到嗎?

00:33:34 - 00:33:35
你記得我在想什麼嗎?

00:33:38 - 00:33:39
那就不要檢查啦

00:33:40 - 00:33:41
至少不要影響到下一顆嘛

00:33:42 - 00:33:48
你這樣的做法，只是不會改變什麼，然後下一科又沒有完全影響到心情

00:33:50 - 00:33:51
你不要檢討，你還會認為你都做對

00:33:52 - 00:33:56
懷抱著滿滿的信心去考下一科，你覺得多好

00:33:57 - 00:33:58
雖然是錯的

00:33:58 - 00:34:00
但至少心情是好的嘛

00:34:01 - 00:34:03
我覺得我這樣的分析很有道理

00:34:03 - 00:34:04
你自己想一下是不是有道理

00:34:05 - 00:34:06
喔

00:34:06 - 00:34:06
對吧

00:34:07 - 00:34:08
至少有滿滿的信心嘛

00:34:08 - 00:34:10
因為你一個不知道你寫錯了，你知道嗎？

00:34:10 - 00:34:11
哦

00:34:14 - 00:34:14
好啦

00:34:14 - 00:34:15
我在講什麼？

00:34:15 - 00:34:16
我的意思是說，哦

00:34:16 - 00:34:18
詼，啊危險已消滅了，啊

00:34:18 - 00:34:20
保險知不知情？

00:34:22 - 00:34:23
保險知不知情？

00:34:24 - 00:34:26
當然不知情，知情還承保，怎麼可能？

00:34:28 - 00:34:29
要保人啊，要保人不知情

00:34:29 - 00:34:29
拍誰

00:34:29 - 00:34:31
要保人，要保人

00:34:32 - 00:34:33
要保人不知情嘛，不知情

00:34:34 - 00:34:35
知情的就不會投保了，對吧？

00:34:35 - 00:34:36
啊

00:34:37 - 00:34:38
那這時候效力為何？

00:34:39 - 00:34:40
那就要看保險知不知情嘛

00:34:42 - 00:34:42
要保人一定是不知情啊

00:34:44 - 00:34:44
危險已消滅嘛

00:34:45 - 00:34:46
那就要看保險知不知情

00:34:47 - 00:34:48
那如果保險不知，契約有沒有效？

00:34:51 - 00:34:51
有效

00:34:52 - 00:34:53
有效嗎？

00:34:54 - 00:34:54
哦

00:34:56 - 00:34:58
那退不退費？不退費，有效但不退費啊

00:34:59 - 00:35:02
那有人跑來告訴我說，老師你這種情形不退費很，那保險不是賺到了

00:35:04 - 00:35:05
哦

00:35:05 - 00:35:05
對吧？

00:35:06 - 00:35:06
四十哦

00:35:07 - 00:35:09
因為危險消滅是不會用理賠的啊

00:35:10 - 00:35:13
所以保費又不用退,是賺到沒有錯啊

00:35:13 - 00:35:19
所以你說這樣這樣好像對保險是不是有利對不對

00:35:20 - 00:35:22
對,如果你單看這個情形,是的

00:35:22 - 00:35:32
但是但是但是,如果你把那個投保時危險已發生的第一種情形一起看

00:35:32 - 00:35:34
你就會覺得是balance的

00:35:34 - 00:35:34
為什麼？

00:35:35 - 00:35:37
你看呢，危險已發生的第一種情形是什麼？

00:35:39 - 00:35:40
雙方都善意嘛

00:35:41 - 00:35:44
這時候保險師是不是，保險契約是不是例外有效？

00:35:45 - 00:35:52
是不是導致保險公司要對於保險，投保前就已經發生的保險事故追溯理賠嘛

00:35:54 - 00:35:56
那你說這樣有沒有對保險公司不公？

00:35:59 - 00:36:01
你瞭解我的意思嗎？

00:36:02 - 00:36:02
對吧？

00:36:03 - 00:36:05
所以兩個一起看你就會balance嘛

00:36:05 - 00:36:09
你不要只看一個情形嘛，兩個一起看你就覺得balance嘛

00:36:10 - 00:36:18
理解我的意思嗎？保險已發生，危險已發生的第一種情形，保險是不是也是做衰？

00:36:20 - 00:36:23
要對投保前就已經發生的事故追溯理賠

00:36:25 - 00:36:26
理解？

00:36:27 - 00:36:34
那第二種狀況，這個題目，26，這個題目，第二種狀況是這個

00:36:35 - 00:36:39
保險人知情，知情

00:36:40 - 00:36:43
那意思就是保險公司詐取什麼？

00:36:45 - 00:36:47
你明知危險已經消滅啊

00:36:47 - 00:36:49
對吧，你保險公司知情啊

00:36:50 - 00:36:52
那照理說你應該跟保戶講啊

00:36:53 - 00:36:58
所以你這個不會發生火災的啊，就房子都雪崩沖毀了

00:36:59 - 00:37:04
是不是應該是跟他說實話,然後這個

00:37:04 - 00:37:05
就不要保了嘛

00:37:05 - 00:37:06
對不對?

00:37:06 - 00:37:07
結果不是

00:37:07 - 00:37:08
保險公司是城堡

00:37:09 - 00:37:09
城堡

00:37:10 - 00:37:11
詐取保險費嘛

00:37:11 - 00:37:13
這時候契約當然是什麼？

00:37:14 - 00:37:15
契約當然是無效

00:37:15 - 00:37:16
因為不是雙方善意嘛

00:37:17 - 00:37:18
無效

00:37:19 - 00:37:22
但是要對於保險人詐取什麼？

00:37:22 - 00:37:23
保險費的惡性

00:37:23 - 00:37:25
是不是要給予制裁？

00:37:28 - 00:37:33
可是24條第二項有沒有達到這個制裁的目的？

00:37:34 - 00:37:34
沒有

00:37:35 - 00:37:38
因為它的規定是無效的正常效果而已嘛

00:37:38 - 00:37:39
就是退費嘛

00:37:39 - 00:37:40
你不能收費

00:37:40 - 00:37:40
你要退費

00:37:41 - 00:37:41
行不行？

00:37:41 - 00:37:43
那這樣就沒有制裁啦

00:37:43 - 00:37:43
行不行？

00:37:44 - 00:37:46
所以24條第二項立法錯誤

00:37:46 - 00:37:46
懂嗎？

00:37:48 - 00:37:49
怎麼修正啊？

00:37:49 - 00:37:49
講話

00:37:54 - 00:37:55
兩說啦

00:37:56 - 00:37:58
一個是加倍返還保費嘛

00:37:59 - 00:38:01
第二個是對保險公司可以什麼？

00:38:01 - 00:38:03
行政罰鍰啦

00:38:03 - 00:38:07
我們認為這個後者是比較好的修正啊

00:38:07 - 00:38:07
理解？

00:38:08 - 00:38:08
好

00:38:09 - 00:38:10
那我們看51條

00:38:11 - 00:38:13
這個進階題啊

00:38:13 - 00:38:16
在第三小題

00:38:23 - 00:38:24
第三小題喔

00:38:26 - 00:38:26
來看喔

00:38:26 - 00:38:29
乙未獲丙授予代理權呢

00:38:29 - 00:38:31
就擅自以丙的名義呢

00:38:32 - 00:38:33
代理丙啊

00:38:33 - 00:38:36
跟B產險公司投保旅行平安險

00:38:36 - 00:38:36
好

00:38:36 - 00:38:37
到這邊喔

00:38:37 - 00:38:37
欸

00:38:37 - 00:38:43
意思就是這個保險契約的訂立投保是不是由乙代理丙去投保

00:38:43 - 00:38:47
對不對?

00:38:48 - 00:38:52
但是乙實際上並沒有獲得丙的授權嘛

00:38:53 - 00:38:53
瞭解?

00:38:54 - 00:38:56
所以這樣的一個投保

00:38:56 - 00:38:57
這樣的保險契約

00:38:57 - 00:38:59
我們認為是什麼概念啊？

00:39:00 - 00:39:02
叫做無權代理，對吧？

00:39:02 - 00:39:05
那無權代理依照民法170條第一項是效力未定嗎？

00:39:06 - 00:39:08
是不是要看事後怎麼樣?

00:39:10 - 00:39:11
要保人本人嘛,也就是本例中的誰?

00:39:15 - 00:39:15
餅啊

00:39:16 - 00:39:19
要保人本人是不是餅啊,還是代理人啊,這樣瞭解?

00:39:21 - 00:39:22
要看餅事後承不承認,不是嗎?

00:39:24 - 00:39:25
對吧,才能決定啊

00:39:26 - 00:39:29
代理投保的保險期有沒有效啊,行不行?

00:39:29 - 00:39:30
好,往下

00:39:31 - 00:39:36
阿餅就去大陸旅遊啊,左手食指不慎遭鐵捲門夾斷,發生保險事故

00:39:38 - 00:39:41
阿餅獲知以代理投保的情事,有沒有?

00:39:41 - 00:39:44
就跟保險公司請求啊，失能的給付

00:39:45 - 00:39:47
失能，現在都不叫殘廢，所有的保單現在

00:39:48 - 00:39:50
以前講殘廢，現在講失能，我們都講失能

00:39:51 - 00:39:56
這是因為這個身心障礙者權利保護公約

00:39:57 - 00:39:59
說不能叫做殘障

00:40:00 - 00:40:01
所以

00:40:01 - 00:40:01
改成

00:40:01 - 00:40:02
失能

00:40:02 - 00:40:03
可是啊

00:40:03 - 00:40:06
個人淺見，我覺得也沒有比較好聽啊

00:40:08 - 00:40:09
殘廢的

00:40:09 - 00:40:10
你失能的，好像我個人覺得好像沒有比較好聽啊

00:40:14 - 00:40:14
好啦

00:40:15 - 00:40:17
那請問你，他跟保險申請理賠，可不可以認為他有默示承認這個保險契約的效力，你覺得有沒有？

00:40:23 - 00:40:26
本來這個保險契約是無權代理，是不是效力未定？

00:40:28 - 00:40:28
那

00:40:28 - 00:40:28
他申請

00:40:28 - 00:40:29
理賠

00:40:30 - 00:40:32
是不是代表他承認這個契約一定的啊

00:40:32 - 00:40:35
因為什麼時候保險公司才會理賠，告訴我

00:40:37 - 00:40:39
當然是契約有效,保險公司才會理賠,不是嗎?

00:40:41 - 00:40:44
所以你申請理賠,就可以認定本例中要保人丙是有默示承認這個契約嘛

00:40:48 - 00:40:49
這個無權代理嘛,這樣連不理解啦

00:40:52 - 00:40:52
懂喔?

00:40:53 - 00:40:54
OK

00:40:54 - 00:40:56
好，問保險要不要賠啦

00:40:57 - 00:40:59
來，那我請問你，你誤事發現是你要不要賠？

00:41:05 - 00:41:08
你說當然是不賠啊，不管有沒有理由就是不賠啊，是不是？

00:41:09 - 00:41:11
管他三七二十一，先不賠再說，對啊，有道理喔

00:41:12 - 00:41:13
食物上差不多啊，好

00:41:16 - 00:41:16
當然是不賠啦

00:41:17 - 00:41:19
因為律師他怎麼想，你知道嗎？

00:41:19 - 00:41:20
律師

00:41:21 - 00:41:22
哦，他認為啊

00:41:22 - 00:41:26
本案呢，這個餅呢，都是被冒啊

00:41:26 - 00:41:27
冒啊,不相信你

00:41:28 - 00:41:31
也就是如果他平安回來,有沒有,餅會幹嘛,你告訴我?

00:41:33 - 00:41:35
餅如果平安回來,他會拒絕承認

00:41:35 - 00:41:37
然後要求我什麼?

00:41:38 - 00:41:38
退費

00:41:39 - 00:41:41
拒絕承認就無效嘛，無效不是要退費

00:41:43 - 00:41:45
現在是因為有發生事故嘛

00:41:46 - 00:41:48
所以他回來以後才會幹嘛？

00:41:49 - 00:41:51
才會承認這個無權代理嘛

00:41:52 - 00:41:53
然後要求我付什麼？

00:41:54 - 00:41:55
保險金嘛

00:41:56 - 00:41:58
所以橫豎他就是保啊嘛

00:42:00 - 00:42:01
你聽得懂我的意思啦

00:42:02 - 00:42:03
有道理啊，對不對？

00:42:04 - 00:42:04
所以怎麼可以賠呢？

00:42:05 - 00:42:06
對不對喔

00:42:07 - 00:42:07
可是

00:42:08 - 00:42:10
你還是要講一下你的法條依據嘛

00:42:12 - 00:42:12
是不是？

00:42:13 - 00:42:15
你講的這種情況，我們可以理解嘛

00:42:15 - 00:42:17
但是法條呢,依據呢,是不是喔

00:42:19 - 00:42:21
我這個題目擺在這,當然跟哪一條會有關係啦

00:42:23 - 00:42:24
51嘛

00:42:25 - 00:42:26
對不對?

00:42:26 - 00:42:27
那說那就用51啊

00:42:28 - 00:42:29
法條依據啊

00:42:30 - 00:42:32
可是51第一項的第一句話,你知道

00:42:33 - 00:42:35
跟本案就不吻合啦

00:42:37 - 00:42:37
因為第一句怎麼寫?

00:42:41 - 00:42:42
保險契約訂立時嘛,就投保時嘛

00:42:43 - 00:42:45
本案是投保時危險已發生嗎?

00:42:48 - 00:42:49
是嗎?

00:42:49 - 00:42:50
很明顯不是嘛

00:42:52 - 00:42:54
本案顯然是投保後了嗎?

00:42:55 - 00:42:57
對吧，只是因為本案是無權代理嘛

00:42:58 - 00:43:00
所以有本人承認的問題，對不對？

00:43:01 - 00:43:10
所以是要保人本人在為170第一項承認的時候，危險已發生嘛

00:43:11 - 00:43:13
瞭解，可是他還是投保後吧

00:43:16 - 00:43:17
理解我的意思

00:43:17 - 00:43:20
所以十點沒有吻合啦，就出現問題了，這樣你理解？

00:43:21 - 00:43:26
好,那我們的最高法院呢,是挺這個保險公司的

00:43:27 - 00:43:29
這個判決蠻多的,我們只舉一個做代表啊

00:43:29 - 00:43:34
最高法92臺上2009號判決,有看到嗎?在27頁

00:43:35 - 00:43:37
你看粗體部分就好啊,粗體部分啊

00:43:37 - 00:43:41
他本件保險事故發生後呢,要保人才承認啊

00:43:41 - 00:43:43
這是原審所確定的事實喔

00:43:44 - 00:43:48
則在此情形呢，如任其保險契約為有效

00:43:48 - 00:43:54
就與給予確定已發生的危險為保險無益

00:43:55 - 00:43:58
自屬違背保險契約最大誠信的原則啊

00:43:58 - 00:44:01
所以他是不是認為保險是可以轉無效拒賠，對吧？

00:44:02 - 00:44:03
那理由何在？

00:44:08 - 00:44:08
如

00:44:08 - 00:44:11
就是如果本案有效的話，就跟什麼無異？

00:44:12 - 00:44:13
無異就是沒有不同嘛

00:44:14 - 00:44:15
沒有不同就是一樣的意思嘛

00:44:16 - 00:44:20
就確定已發生視為危險保險，請問你，就確定已發生

00:44:22 - 00:44:23
就是危險為保險

00:44:24 - 00:44:24
就是哪一條啦？

00:44:26 - 00:44:28
講了半天，你知道我在講什麼？

00:44:29 - 00:44:32
就確定已發生視為危險保險，就是哪一條？

00:44:33 - 00:44:34
就是51條吧

00:44:36 - 00:44:38
無異是不是就是一樣的意思？

00:44:40 - 00:44:40
對嗎？

00:44:41 - 00:44:44
所以保險，所以最高法院挺保險公司可以轉無效拒賠

00:44:45 - 00:44:46
其實就是用哪一條啦？

00:44:49 - 00:44:51
理由就是用51條嘛，不是嗎？

00:44:52 - 00:44:55
可是呢，這個判決從頭到尾都不敢引51條欸

00:44:56 - 00:44:57
好怪喔

00:44:58 - 00:45:01
你就講你的理由了，但是為什麼不敢引法條？

00:45:01 - 00:45:05
就是因為本案跟51條第一項的第一句話

00:45:07 - 00:45:08
不吻合啊

00:45:10 - 00:45:11
你不理解啦

00:45:12 - 00:45:20
所以說理由就講了，就是跟這個就確定已發生是危險為保險無意的理由嘛

00:45:21 - 00:45:23
但是卻不敢引51條做依據啦

00:45:24 - 00:45:28
理解了，那就是因為時點不吻合啦，瞭解

00:45:28 - 00:45:33
可是學者呢,就認為啊,最高法院你是膽小鬼嗎？

00:45:36 - 00:45:37
你是在解決形式嗎？

00:45:38 - 00:45:40
啊,形式,形式知道嗎？

00:45:41 - 00:45:45
刑法嘛,是不是什麼罪刑法定主義？

00:45:46 - 00:45:48
是不是什麼禁止類推適用？

00:45:49 - 00:45:50
應該基本的嘛

00:45:51 - 00:45:51
對吧？

00:45:53 - 00:45:56
本案是保險理賠的訴訟呢

00:45:57 - 00:45:58
是民事欸

00:46:00 - 00:46:02
民事是不能類推適用是不是？

00:46:06 - 00:46:07
啊，你學民法

00:46:08 - 00:46:11
如果整整一堂課，我們就講一堂課

00:46:12 - 00:46:15
從頭到尾沒有出現類推適用四個字

00:46:15 - 00:46:17
整節課沒有提到這四個字

00:46:17 - 00:46:19
你剛剛渾身不對勁嗎？

00:46:21 - 00:46:21
被記嗎？

00:46:23 - 00:46:23
理解我的意思嗎？

00:46:24 - 00:46:26
你都說無意的不是嗎？

00:46:27 - 00:46:30
那代表是具有類似性的嘛

00:46:32 - 00:46:34
那不能適用,那就類推適用給他下了,膽小鬼

00:46:38 - 00:46:39
了不瞭解啦？

00:46:39 - 00:46:44
所以本案既然時點不吻合，但是又相似嘛，不是嗎？

00:46:44 - 00:46:45
那就類推啊

00:46:46 - 00:46:47
類推51條啊

00:46:51 - 00:46:56
瞭解我的意思嗎，就可以讓讓保險師有一個明確的可以主張無效拒賠的法條嗎，類推51條

00:46:59 - 00:47:00
聊不瞭解？

00:47:03 - 00:47:04
懂嗎？

00:47:04 - 00:47:05
OK，講完了吼

00:47:06 - 00:47:12
好，接下來第51條還有一個進階的，就是要跟那個127做區別

00:47:16 - 00:47:16
127了

00:47:17 - 00:47:24
那我們來看一下，這目前以國考來講，這幾

00:47:24 - 00:47:24
年

00:47:24 - 00:47:27
來看呢，這個也是一個127也是一個考點

00:47:30 - 00:47:30
127

00:47:30 - 00:47:31
來

00:47:31 - 00:47:31
28頁

00:47:31 - 00:47:31
28，我們就以這個題目做代表

00:47:31 - 00:47:32
假

00:47:32 - 00:47:32
有

00:47:32 - 00:47:32
像

00:47:32 - 00:47:32
以

00:47:32 - 00:47:37
受險公司投保防癌終身健康險,健康險圈起來

00:47:43 - 00:47:48
保險的名稱不是重點,重點就是那個,你要確定那是什麼險

00:47:52 - 00:47:52
瞭解

00:47:54 - 00:47:58
那食物的名稱都很好笑,我就防癌終身,請問你投保這個險就可以防癌哦

00:48:03 - 00:48:06
如果是這樣我，我一定買很多張，行不行？

00:48:07 - 00:48:08
保的就不會有癌症了

00:48:08 - 00:48:09
是

00:48:09 - 00:48:09
啊

00:48:10 - 00:48:10
好

00:48:10 - 00:48:10
了

00:48:11 - 00:48:12
指定其為受益人，在投保前假若已經被診斷確診罹患肺癌

00:48:18 - 00:48:19
你有嘗試醫學治療嗎？

00:48:21 - 00:48:23
肺癌是不是很快就會走？

00:48:23 - 00:48:25
因為一發現的時候通常是末期

00:48:26 - 00:48:28
他無聲無息啊,通常一發現就末期

00:48:29 - 00:48:29
所以

00:48:29 - 00:48:29
很快就要走了

00:48:30 - 00:48:33
所以意思就是要趕快幫家人籌措什麼?

00:48:36 - 00:48:37
安家費啊

00:48:37 - 00:48:37
你

00:48:37 - 00:48:39
隨時就會很快就走了,行不行?

00:48:41 - 00:48:42
那如何籌措安家費,當然就是去投保啊

00:48:45 - 00:48:46
最簡單的方法嘛

00:48:48 - 00:48:50
那投保時保險師會被要求據實說明

00:48:52 - 00:48:56
要求你針對書面詢問事項要據實說明

00:48:56 - 00:48:57
一定的嘛

00:48:57 - 00:49:01
保險師要正確地做風險評估啊

00:49:01 - 00:49:02
是不是？

00:49:03 - 00:49:04
那一定有一題啊

00:49:05 - 00:49:05
你有癌症嗎？

00:49:07 - 00:49:07
是不是？

00:49:08 - 00:49:10
那你要勾基督教還是佛教？

00:49:14 - 00:49:15
你說當然要據實說明啊

00:49:15 - 00:49:15
不是嗎？

00:49:15 - 00:49:24
不然這個事故發生，保險公司會以違反據實說明為理由解約拒賠

00:49:24 - 00:49:24
是不是？

00:49:28 - 00:49:29
你勾是

00:49:30 - 00:49:37
那就是你想要籌措醫藥費的這個心願就不會達成啊

00:49:37 - 00:49:40
因為保險師一定會拒保啊

00:49:41 - 00:49:42
這樣理解我的意思嗎？

00:49:42 - 00:49:45
所以你要籌措這些費用是不是一定要選擇什麼？

00:49:47 - 00:49:48
勾佛啊

00:49:50 - 00:49:50
這樣理解沒？

00:49:51 - 00:49:53
一定不能據實說明啊

00:49:54 - 00:49:54
瞭解

00:49:55 - 00:49:55
好

00:49:56 - 00:49:58
那因為你勾佛嘛,保險師就不疑有他嘛

00:49:59 - 00:50:00
是不是就會承保？

00:50:01 - 00:50:01
喔

00:50:02 - 00:50:04
兩年後圈起來，假若是因為什麼？

00:50:05 - 00:50:06
肺癌

00:50:07 - 00:50:07
肺癌

00:50:09 - 00:50:10
我要不要賠啊？

00:50:10 - 00:50:10
OK

00:50:10 - 00:50:11
好

00:50:11 - 00:50:13
你說這個題目有什麼好解釋的？

00:50:14 - 00:50:15
他就違反什麼義務？

00:50:23 - 00:50:25
他就違反據實說明不是嗎？

00:50:26 - 00:50:29
那依法保險人在事故發生後就可以幹嘛？

00:50:30 - 00:50:32
解約拒賠啊，這麼簡單是不是？

00:50:33 - 00:50:33
詼

00:50:34 - 00:50:35
可是啊，你要注意

00:50:36 - 00:50:39
這個解除權的行使有沒有除斥期間的限制？

00:50:43 - 00:50:44
64條第三項啊

00:50:45 - 00:50:45
怎麼算

00:50:47 - 00:50:49
從自由解除原因後一個月內要解除

00:50:50 - 00:50:52
或從保險契約訂立滿兩年

00:50:53 - 00:50:56
即使有可以解除契約原因也不得解約嗎

00:50:58 - 00:50:58
信不信

00:50:59 - 00:51:00
請問你

00:51:01 - 00:51:03
他有沒有很努力地拖滿兩年

00:51:05 - 00:51:06
他真的很努力了

00:51:06 - 00:51:08
因為要拖兩年很難的

00:51:09 - 00:51:10
他成功了

00:51:13 - 00:51:14
瞭解我的意思沒

00:51:15 - 00:51:18
所以本案呢,保險公司可不可以用64條第二項解約拒賠,不行

00:51:18 - 00:51:19
因為過了什麼

00:51:21 - 00:51:23
過了兩年的除斥期間,這樣瞭解沒

00:51:26 - 00:51:26
懂喔

00:51:27 - 00:51:29
好，可是保險公司怎麼樣？

00:51:30 - 00:51:32
他還是不想賠嘛，信不信？

00:51:33 - 00:51:37
所以呢，是不是就去想要去找其他的理由拒賠？

00:51:38 - 00:51:38
對不對？

00:51:38 - 00:51:39
好

00:51:39 - 00:51:40
他現在找到哪一條，欸

00:51:41 - 00:51:43
51條啊

00:51:45 - 00:51:47
51條第一項本文啊

00:51:48 - 00:51:51
投保時保險標的的危險怎麼樣

00:51:52 - 00:51:53
已經發生了啊

00:51:54 - 00:51:56
契約無效拒賠啊

00:51:58 - 00:51:58
理解沒

00:51:59 - 00:52:00
先請教你啦

00:52:00 - 00:52:03
51條對方來講是非常有利的條文，對

00:52:04 - 00:52:05
因為

00:52:05 - 00:52:06
第一個

00:52:06 - 00:52:07
一旦有這個情形

00:52:08 - 00:52:09
當然無效

00:52:10 - 00:52:12
保險公司不用做解約動作嘛

00:52:12 - 00:52:16
64條還要做解約動作,而且解約還要看有沒有符合除斥期間喔

00:52:17 - 00:52:17
對不對

00:52:18 - 00:52:18
但是51條

00:52:20 - 00:52:22
一有這個情況是不是就直接無效

00:52:22 - 00:52:24
保險公司連解約都不用，信不信

00:52:25 - 00:52:28
而且主張無效有沒有時點的限制

00:52:28 - 00:52:31
有沒有多說多久內才可以主張無效的效果？

00:52:32 - 00:52:33
有嗎？

00:52:33 - 00:52:34
沒有啊

00:52:34 - 00:52:34
沒有

00:52:35 - 00:52:38
無效就是永遠都可以主張的嘛

00:52:38 - 00:52:39
瞭解

00:52:39 - 00:52:42
所以51條相較於64是對保人更有利

00:52:43 - 00:52:44
更有利喔

00:52:44 - 00:52:45
行不行？

00:52:45 - 00:52:46
那可以裝51嗎？

00:52:46 - 00:52:48
你說看起來像不像？

00:52:48 - 00:52:49
本案

00:52:49 - 00:52:51
看起來跟51條像不像？

00:52:52 - 00:52:52
很像

00:52:53 - 00:52:54
很像

00:52:54 - 00:52:55
但是

00:53:00 - 00:53:01
其實不像

00:53:01 - 00:53:06
就跟王力宏，其實他是黃綠紅

00:53:09 - 00:53:09
好啦

00:53:09 - 00:53:12
我的意思是，其實不像啦

00:53:13 - 00:53:15
因為要看清楚啊

00:53:15 - 00:53:19
我們要嚴格地去解釋51條的適用

00:53:20 - 00:53:24
因為51條對保是非常有利,比64還有利嘛,是不是?

00:53:26 - 00:53:27
所以

00:53:27 - 00:53:31
如果沒有嚴謹地去解釋51的適用的話

00:53:31 - 00:53:34
就會讓保險公司有一個規避啊

00:53:34 - 00:53:40
64條第三項這個除斥期間的一個漏洞了

00:53:41 - 00:53:42
的洞可以鑽嘛

00:53:42 - 00:53:42
行不行?

00:53:43 - 00:53:45
過了兩年,我就改走51嘛

00:53:45 - 00:53:46
行不行？

00:53:47 - 00:53:48
51條沒有時間限制對不對？

00:53:49 - 00:53:50
好

00:53:52 - 00:53:55
什麼叫危險已發生？

00:53:57 - 00:53:59
本來他是申請什麼給付，告訴我

00:54:03 - 00:54:05
本來所涉及的是什麼給付？

00:54:06 - 00:54:07
死亡給付吧

00:54:08 - 00:54:08
對吧

00:54:08 - 00:54:13
所以針對這個死亡給付，什麼情況才叫危險已發生，投保時危險已發生

00:54:16 - 00:54:17
是投保時

00:54:18 - 00:54:19
假就是什麼？

00:54:20 - 00:54:22
假就是阿飄

00:54:24 - 00:54:28
針對這個死亡給付，什麼時候叫投保時危險已發生啊？

00:54:30 - 00:54:32
這是指投保時被保險人就死掉欸

00:54:33 - 00:54:35
本案投保時被保險人就死掉嗎？

00:54:35 - 00:54:36
沒有吧

00:54:37 - 00:54:39
投保時他也活著欸

00:54:40 - 00:54:44
他只是在投保時有日後造成他死亡的原因嘛

00:54:45 - 00:54:47
而不是投保時他就死掉吧

00:54:47 - 00:54:48
這應該很清楚吧

00:54:51 - 00:54:51
理解沒？

00:54:52 - 00:54:54
所以它不構成51條

00:54:55 - 00:54:57
你看起來像而已

00:54:57 - 00:54:59
但是其實沒有啦，這樣瞭解了嗎？

00:55:00 - 00:55:01
沒有喔

00:55:04 - 00:55:08
好,所以你看這個學者的強調

00:55:08 - 00:55:10
29頁注視啊

00:55:10 - 00:55:12
注27有沒有?

00:55:12 - 00:55:17
51條危險發生細於損害已發生為判斷的關鍵

00:55:17 - 00:55:19
而非什麼東西?

00:55:19 - 00:55:22
而非損害發生的原因嘛

00:55:23 - 00:55:24
了不瞭解啦？

00:55:29 - 00:55:30
懂喔

00:55:30 - 00:55:33
所以本案跟51條有沒有關係？

00:55:34 - 00:55:35
沒有

00:55:35 - 00:55:36
沒有

00:55:37 - 00:55:40
但最終保險公司還是可以拒賠

00:55:43 - 00:55:45
因為本案是什麼險？

00:55:47 - 00:55:49
本案是健康險

00:55:50 - 00:55:53
健康險有它獨有的條文

00:55:53 - 00:55:54
哪一條？

00:55:55 - 00:55:57
就健康險才有的

00:55:57 - 00:55:59
其他險沒有喔

00:55:59 - 00:56:01
就是這個127

00:56:04 - 00:56:05
127

00:56:06 - 00:56:08
健康險獨有的條文

00:56:09 - 00:56:10
來你看127

00:56:11 - 00:56:13
保險契約訂立時

00:56:13 - 00:56:17
被保險人已在疾病或妊娠情況中者

00:56:17 - 00:56:22
保險人對該項疾病或分娩不負給付保險金額之責

00:56:28 - 00:56:29
OK

00:56:32 - 00:56:33
得信你喔

00:56:34 - 00:56:37
這個127的效果不是無效

00:56:38 - 00:56:39
不是無效

00:56:40 - 00:56:42
有127的情形，7月有沒有效？

00:56:47 - 00:56:48
有效啊

00:56:49 - 00:56:53
有效喔，127的效果只是不賠而已

00:56:54 - 00:56:56
是不賠不是無效

00:56:57 - 00:57:00
你不會理解，所以有127的情形，7月還是有效喔

00:57:01 - 00:57:06
只是那個部分是不賠而已，但是不是整個7月無效，這意思不一樣喔

00:57:10 - 00:57:11
瞭解

00:57:11 - 00:57:12
OK

00:57:12 - 00:57:16
好，那127啊，解釋上，解釋上

00:57:17 - 00:57:25
只要是就投保時，就已經存在的疾病，或者是認定的情況有沒有？

00:57:26 - 00:57:33
不但他所生的這個醫療費用起付是不賠的

00:57:34 - 00:57:34
之後

00:57:47 - 00:57:49
他所導致的失能或死亡

00:57:50 - 00:57:51
也都不賠

00:57:51 - 00:57:51
瞭解

00:57:53 - 00:57:57
要是投保時就存在這個疾病跟認證的情況

00:57:58 - 00:58:00
不論是醫療費用起付

00:58:01 - 00:58:02
還是

00:58:03 - 00:58:04
因而導致

00:58:05 - 00:58:05
啊

00:58:05 - 00:58:06
失能或死亡

00:58:07 - 00:58:07
啊

00:58:08 - 00:58:10
那失能給付跟死亡給付

00:58:10 - 00:58:11
也都是不賠就對了

00:58:13 - 00:58:13
啊

00:58:15 - 00:58:15
OK

00:58:16 - 00:58:18
我們有時候叫做這叫既往症，投保時就存在的疾病

00:58:21 - 00:58:21
叫既往症

00:58:23 - 00:58:23
好

00:58:24 - 00:58:24
那

00:58:25 - 00:58:27
當然是不利啊

00:58:27 - 00:58:29
而且說那個不賠啊，當然是不利啊

00:58:30 - 00:58:36
那你就是隻是著眼於這個條文的直接的這個意義來講

00:58:37 - 00:58:39
如果我們宏觀的來看這個條文

00:58:40 - 00:58:41
其實這對保護是有利的

00:58:42 - 00:58:42
喔

00:58:42 - 00:58:43
怎麼說？

00:58:44 - 00:58:44
哦

00:58:45 - 00:58:46
因為啊

00:58:49 - 00:58:52
我們說，當你會想要投保健康險的時候

00:58:53 - 00:58:55
往往你是不是已經不健康了？

00:58:55 - 00:58:56
你是在講什麼啊？

00:58:57 - 00:58:57
是不是？

00:58:58 - 00:58:59
人就是這樣嘛

00:59:00 - 00:59:02
你都好好的時候，你有想過要保險嗎？

00:59:04 - 00:59:06
你是想省錢喔

00:59:07 - 00:59:07
喔，是不是？

00:59:08 - 00:59:10
所以當你覺得要投保健康險了

00:59:10 - 00:59:14
是不是往往健康就走下坡了

00:59:15 - 00:59:17
所以難免就已經有病痛了嘛，是不是？

00:59:18 - 00:59:19
瞭解

00:59:19 - 00:59:20
好

00:59:20 - 00:59:22
所以如果沒有這一條127有沒有

00:59:23 - 00:59:27
那保險師有沒有可能因為你投保時存在A病,他就拒保

00:59:29 - 00:59:30
如果沒有這一條呢,沒有127

00:59:31 - 00:59:31
有可能啊

00:59:32 - 00:59:34
因為保險師會怕啊，怕什麼？

00:59:35 - 00:59:40
萬一我承保了，那我不就日後你又因為這個A病

00:59:41 - 00:59:42
我就要理賠給付欸

00:59:43 - 00:59:46
他怕被A病，投保時就存在A病給牽拖嘛

00:59:47 - 00:59:47
是不是？

00:59:49 - 00:59:51
那一旦拒保的結果

00:59:52 - 00:59:54
是導致保障怎麼樣?

00:59:55 - 00:59:58
之後產生的B病啊,C病啊

00:59:59 - 01:00:01
是不是也沒有健康險cover?

01:00:03 - 01:00:08
因為保障早就因為投保時有A病,就導致保險是拒保了

01:00:09 - 01:00:11
就沒有保險cover嘛

01:00:11 - 01:00:15
所以之後就算產生寶寶，也都沒有健康險的保障

01:00:15 - 01:00:16
這樣理解嗎?

01:00:17 - 01:00:19
但是如果有127這個條文呢

01:00:23 - 01:00:26
雖然你投保時就有A病有沒有

01:00:26 - 01:00:28
但是保險公司是不是還是願意承保？

01:00:30 - 01:00:33
只需要在保單上註記投保時有什麼病？

01:00:33 - 01:00:34
A病就好了

01:00:35 - 01:00:35
他就敢保了

01:00:36 - 01:00:36
為什麼？

01:00:38 - 01:00:40
因為他不會被A病砍頭啊

01:00:40 - 01:00:41
127啊

01:00:42 - 01:00:43
讓他不用

01:00:44 - 01:00:45
不用擔心被A病砍頭嘛

01:00:47 - 01:00:48
你不理解？

01:00:49 - 01:00:50
那這樣的話

01:00:50 - 01:00:51
被保險之後

01:00:52 - 01:00:53
產生B病、C病

01:00:53 - 01:00:55
是不是就有健康險可以cover?

01:00:57 - 01:00:59
因為保險公司有承保啊

01:01:00 - 01:01:01
理解我的意思？

01:01:02 - 01:01:03
所以如果宏觀來看這個條文

01:01:03 - 01:01:05
其實對保護來講是好的

01:01:08 - 01:01:08
理解喔

01:01:08 - 01:01:10
你要宏觀看這一條

01:01:12 - 01:01:12
我講完了

01:01:13 - 01:01:14
OK喔

01:01:14 - 01:01:17
那至於127跟51條的關係

01:01:17 - 01:01:19
這個學理上有很多說法

01:01:21 - 01:01:23
有興趣你可以參考32、33

01:01:28 - 01:01:32
我個人認為127是一個特別規定，說

01:01:35 - 01:01:37
我是採這個見解了

01:01:38 - 01:01:39
34頁

01:01:39 - 01:01:40
特別規定說

01:01:40 - 01:01:43
也就是它不是51條規定的重申

01:01:44 - 01:01:45
很多人沒有看清楚

01:01:45 - 01:01:48
認為127就是哪一條規定的重申？

01:01:49 - 01:01:50
51條

01:01:50 - 01:01:51
其實不對

01:01:51 - 01:01:52
真的不對

01:01:53 - 01:01:56
127跟51的效果根本就不一樣

01:01:57 - 01:01:58
51條是直接無效

01:01:58 - 01:01:59
你知道嗎?

01:02:00 - 01:02:02
它是讓保險契約無效喔

01:02:03 - 01:02:03
127不是啊

01:02:03 - 01:02:07
它沒有影響保險契約的效力喔

01:02:08 - 01:02:10
它只是針對那個給付不賠而已喔

01:02:11 - 01:02:13
但是保險契約其他部分都是有效的喔

01:02:14 - 01:02:15
意思不同嘛

01:02:15 - 01:02:16
是不是？

01:02:17 - 01:02:18
而且以這個例子來看

01:02:19 - 01:02:19
也很明顯嘛

01:02:19 - 01:02:21
本來我們構成51

01:02:21 - 01:02:22
講話

01:02:23 - 01:02:24
有沒有構成51？

01:02:24 - 01:02:26
沒有，但是有沒有構成127？

01:02:27 - 01:02:27
有啊

01:02:30 - 01:02:31
理解我的意思，所以

01:02:33 - 01:02:34
這兩條我認為是

01:02:35 - 01:02:38
不是什麼127是51的轉生啊

01:02:39 - 01:02:41
不是這樣，它卻是一個特別的規定啊

01:02:41 - 01:02:42
健康險獨有的

01:02:44 - 01:02:44
理解沒？

01:02:46 - 01:02:47
OK哦

01:02:48 - 01:02:48
好

01:02:49 - 01:02:51
那127有一個考題

01:02:52 - 01:02:53
我們看放給

01:02:53 - 01:02:57
你看，講到夜市那裡更瞭解一下127的適用

01:03:20 - 01:03:22
好

01:03:22 - 01:03:23
寶你看370

01:03:23 - 01:03:24
370頁

01:03:31 - 01:03:32
有看到

01:03:32 - 01:03:32
來

01:03:33 - 01:03:39
甲以自己為要保人及被保險人，在105年3月1號

01:03:41 - 01:03:47
向A保險公司投保10年期安心幸福失能險

01:03:47 - 01:03:49
這就是一種什麼險？

01:03:50 - 01:03:51
健康險

01:03:51 - 01:03:52
健康險

01:03:52 - 01:03:58
約定甲如果因為意外或疾病導致保險契約條款哪一個失能的

01:03:58 - 01:03:59
保險就要理賠

01:03:59 - 01:03:59
好

01:04:00 - 01:04:06
那其中有一種失能就是膀胱機能永久完全喪失了

01:04:06 - 01:04:07
好

01:04:08 - 01:04:13
那甲在投保前一年某月曾經罹患什麼？

01:04:14 - 01:04:18
膀胱炎併發腎盂炎

01:04:20 - 01:04:20
好

01:04:21 - 01:04:24
那甲在要保書有關健康狀況詢問呢

01:04:24 - 01:04:27
是否過去五年內曾經住院治療

01:04:27 - 01:04:29
他是勾選否的

01:04:29 - 01:04:34
A公司在承保後甲在106年8月1號因為膀胱炎住院

01:04:35 - 01:04:38
經醫師診斷為末期的膀胱癌

01:04:38 - 01:04:41
為了防止癌細胞擴散

01:04:41 - 01:04:45
甲同意醫師建議將他的膀胱全部切除

01:04:46 - 01:04:48
那就申請理賠300萬了

01:04:48 - 01:04:49
失能了嘛

01:04:51 - 01:04:52
保險公司是拒賠啦

01:04:52 - 01:04:54
理由是投保時你就有什麼東西？

01:04:56 - 01:05:03
投保時你就有那個膀胱炎併發腎盂炎

01:05:06 - 01:05:06
瞭解

01:05:07 - 01:05:07
好

01:05:07 - 01:05:09
投保時就存在的疾病嘛

01:05:09 - 01:05:11
他是健康險的部分

01:05:11 - 01:05:13
他當然拒賠瞭解

01:05:13 - 01:05:14
但是

01:05:14 - 01:05:15
但是怎麼樣?

01:05:20 - 01:05:20
保雄是你在主張的時候呢

01:05:23 - 01:05:26
我們有一個限制就是要同一疾病

01:05:28 - 01:05:29
同一疾病啊

01:05:31 - 01:05:32
才可以用127拒賠了

01:05:34 - 01:05:37
本案有沒有同一疾病，有沒有符合這個概念

01:05:39 - 01:05:44
就127這個條文，我們在解釋適用有個隱藏版的要件啊

01:05:44 - 01:05:46
就是你看條文沒有直接看出來啦

01:05:47 - 01:05:50
他要限於四個字啊，有個隱藏版的要件啊

01:05:51 - 01:05:53
要同一疾病啊，站姐

01:05:54 - 01:05:57
你覺得膀胱癌嘛，對不對

01:05:58 - 01:06:01
跟他頭寶石的疾病嘛,膀胱炎

01:06:06 - 01:06:06
哦

01:06:08 - 01:06:09
我認為應該是有因果關係啦

01:06:12 - 01:06:14
但是很抱歉,還是不能轉127

01:06:16 - 01:06:18
因為轉127要限於什麼

01:06:20 - 01:06:21
同一疾病

01:06:25 - 01:06:26
理解

01:06:27 - 01:06:27
哦

01:06:28 - 01:06:31
否則就算你是因果關係的

01:06:32 - 01:06:35
這個投保的和的這個疾病，也是不能用127拒賠

01:06:39 - 01:06:39
這樣理解我的意思沒

01:06:42 - 01:06:44
127在適用上有現於同一疾病的要件

01:06:46 - 01:06:46
這樣理解

01:06:47 - 01:06:51
所以我跟你講啊,這個食物都做感調

01:06:52 - 01:06:54
他只要你投保時存在這個疾病有沒有

01:06:56 - 01:06:58
他會想辦法擴大拒賠的範圍

01:07:00 - 01:07:04
他會跟你簽一個約定書，除外條款的約定書

01:07:04 - 01:07:06
只要你投保時有，他知道你就有那個病

01:07:07 - 01:07:10
他就會擴大，擴大用那個除外條款約定書

01:07:11 - 01:07:11
就是你同意

01:07:13 - 01:07:15
只要與頭寶石就存在這個病嗎

01:07:15 - 01:07:15
哦

01:07:15 - 01:07:19
有因果關係的疾病，你也同意拒賠

01:07:20 - 01:07:21
你說我要不要簽？

01:07:21 - 01:07:24
為什麼要讓你擴大拒賠的範圍？

01:07:25 - 01:07:26
不簽是不是？

01:07:26 - 01:07:27
拒保

01:07:28 - 01:07:29
不簽就拒保

01:07:30 - 01:07:34
誰叫你讓我知道你投保時就有這個病

01:07:35 - 01:07:36
不簽我就拒保

01:07:36 - 01:07:37
看你自己評估啊

01:07:39 - 01:07:40
這樣理解嗎？

01:07:40 - 01:07:44
所以，雖然法條的部分是要相同疾病嘛

01:07:44 - 01:07:48
可是食物常常會利用那個特別的約定，有沒有？

01:07:49 - 01:07:50
除外條款的約定書啊

01:07:50 - 01:07:52
再把它擴大

01:07:55 - 01:07:55
理解吧？

01:07:56 - 01:07:59
擴大到，如果有因果關係的疾病也都不賠

01:08:02 - 01:08:02
OK？

01:08:05 - 01:08:06
講完了

01:08:06 - 01:08:07
懂嗎？

01:08:07 - 01:08:08
好

01:08:09 - 01:08:12
那這個主觀不確定的部分我們就講完了

01:08:12 - 01:08:16
那再來講下一個危險的特徵是要非故意

01:08:27 - 01:08:29
來，麻煩你看一下36頁，非故意

01:08:31 - 01:08:32
好，我們說啊

01:08:32 - 01:08:36
這個第一條第一項保險是說

01:08:36 - 01:08:40
是不可預料或不可抗力的事故嘛

01:08:40 - 01:08:41
是不是？

01:08:42 - 01:08:44
那我們簡稱這個叫偶發性原則

01:08:45 - 01:08:47
有看到這五個字嗎？偶發性原則有沒有？

01:08:48 - 01:08:54
也就是保險所承擔的危險，必須是一個不可抗力的偶發性事件

01:08:56 - 01:08:57
偶發性原則啦

01:08:57 - 01:08:58
OK,好。

01:08:59 - 01:09:05
所以呢,如果以人為的方式,強制事故發生嘛

01:09:06 - 01:09:09
就是破壞了這個偶發性的原則有沒有?

01:09:10 - 01:09:11
欸

01:09:11 - 01:09:13
於是我們導出一個結果

01:09:13 - 01:09:15
就是故意不賠

01:09:16 - 01:09:18
故意不賠四個字在哪一節？

01:09:19 - 01:09:19
啊

01:09:20 - 01:09:22
可是啊，故意不賠講很容易啊

01:09:22 - 01:09:24
可是實際上呢，它的內涵呢

01:09:25 - 01:09:26
沒有這麼簡單

01:09:27 - 01:09:28
我舉個例子你就懂了

01:09:30 - 01:09:30
欸

01:09:31 - 01:09:34
這個關稅調降

01:09:35 - 01:09:37
你就去買

01:09:38 - 01:09:43
很便宜的這個BMWX5的車子

01:09:44 - 01:09:44
啊

01:09:45 - 01:09:48
好,那有保車體損失險的甲式

01:09:49 - 01:09:50
甲式

01:09:51 - 01:09:53
好,你去餐廳吃飯

01:09:53 - 01:09:55
把車就停在路邊的停車格

01:09:56 - 01:09:59
那有個整天在遊蕩的人民

01:10:00 - 01:10:01
啊,簡稱叫遊民

01:10:01 - 01:10:01
行不行?

01:10:02 - 01:10:02
啊

01:10:03 - 01:10:05
欸,經過這臺車子

01:10:05 - 01:10:06
有沒有?

01:10:06 - 01:10:08
就覺得有那個反差

01:10:08 - 01:10:09
你知道嗎?

01:10:10 - 01:10:11
有些人心理就有病嘛

01:10:11 - 01:10:12
你知道

01:10:13 - 01:10:14
覺得啊

01:10:14 - 01:10:15
我沒有錢買這種車啦

01:10:15 - 01:10:16
但是怎樣

01:10:16 - 01:10:19
剛才有個民眾啊

01:10:19 - 01:10:20
可憐我

01:10:20 - 01:10:22
給我一個50塊的銅板

01:10:22 - 01:10:23
對不對？

01:10:23 - 01:10:24
好啊

01:10:24 - 01:10:26
你要這個mark這麼大對不對？

01:10:26 - 01:10:29
我就幫你車身用這個50塊的銅板啊

01:10:30 - 01:10:32
刻出BMWX5

01:10:35 - 01:10:37
車主回來當然是傻眼

01:10:40 - 01:10:42
調監視器才知道原因

01:10:42 - 01:10:43
申請理賠啊

01:10:43 - 01:10:44
行不行？

01:10:44 - 01:10:45
救姐？

01:10:45 - 01:10:47
幫是如果回四個字

01:10:47 - 01:10:49
故意不賠

01:10:49 - 01:10:49
再見

01:10:49 - 01:10:50
行不行？

01:10:51 - 01:10:53
請問你這個遊民是不是故意的？

01:10:56 - 01:10:56
是嗎

01:10:57 - 01:10:58
啊

01:10:58 - 01:11:00
啊你剛剛不是說故意不賠嗎？

01:11:02 - 01:11:04
我剛才是講故意不賠，不是嗎?

01:11:07 - 01:11:11
顯然不可能，在這裡是不賠嘛，不是嗎?

01:11:11 - 01:11:13
所以由此可以得知

01:11:14 - 01:11:16
不是所有人的故意都不賠嗎?

01:11:17 - 01:11:18
我只用簡單例子跟你說嘛

01:11:18 - 01:11:20
不是所有人的故意都不賠嗎？

01:11:21 - 01:11:22
而是要看什麼？

01:11:23 - 01:11:25
而是要看是誰的故意嘛？

01:11:26 - 01:11:27
瞭解？

01:11:28 - 01:11:29
OK

01:11:29 - 01:11:31
所以下面我們就要分析是誰的故意啊?

01:11:32 - 01:11:33
這樣懂嗎?

01:11:33 - 01:11:33
OK

01:11:34 - 01:11:36
好,那不過,我們休息一下

01:11:36 - 01:11:37
啊,等一下再回來

01:11:37 - 01:11:38
下講

01:11:49 - 01:11:51
好，我們要繼續上課了哈

01:11:51 - 01:11:53
麻煩你看37頁

01:11:59 - 01:12:00
來，我們看第一種人哈

01:12:01 - 01:12:02
第一種人是妖保人

01:12:04 - 01:12:07
你覺得要保人故意導致保險事故發生的話，你覺得

01:12:08 - 01:12:10
賠還是不賠？要保人

01:12:12 - 01:12:15
我們認為要保人呢，他是保險契約的當事人嘛，是不是？

01:12:16 - 01:12:22
那如果連保險契約的當事人，都故意導致保險事故發生，我們當然認為這是不賠的嘛

01:12:24 - 01:12:25
那有沒有法條依據？

01:12:26 - 01:12:26
有的

01:12:28 - 01:12:32
麻煩你看保險法第29條,第二項的但書

01:12:33 - 01:12:37
保險法第29條第二項,本文是說要,保險人對

01:12:37 - 01:12:42
因要保人或被保險人之過失所導致的事故,有嗎?

01:12:43 - 01:12:46
要負理賠的責任,對吧?

01:12:47 - 01:12:48
但出於什麼？

01:12:49 - 01:12:52
要保人或被保險人是故意

01:12:52 - 01:12:53
不在此限嗎，有嗎？

01:12:53 - 01:12:54
有沒有提到要保人故意

01:12:55 - 01:12:57
是不賠的

01:12:58 - 01:12:59
再看受險的條文

01:13:00 - 01:13:02
121條的第三項

01:13:04 - 01:13:06
要保人故意導致被保險人於死的話呢

01:13:07 - 01:13:11
保險人是不是不負給付保險金額之責，有沒有？

01:13:12 - 01:13:16
是不是也是強調要保人故意是不賠的，這樣瞭解

01:13:17 - 01:13:20
好，再來我們看第二種人

01:13:20 - 01:13:24
叫做被保險人，36頁、38頁

01:13:25 - 01:13:26
被保險人故意

01:13:26 - 01:13:34
我們說啊，被保險人，固然他不是保險契約的當事人，對吧？

01:13:35 - 01:13:37
因為保險契約當事人是要保人

01:13:38 - 01:13:47
但是，在大法系的看法呢，認為被保險人是保險要保護的主體

01:13:48 - 01:13:50
保險要保護的主體啊

01:13:51 - 01:13:55
所以如果保險要保護的主體故意導致事故發生，我們認為

01:13:56 - 01:13:59
這也應該是，不賠的

01:14:00 - 01:14:00
不賠的

01:14:01 - 01:14:02
那這個法條有沒有，也有的

01:14:04 - 01:14:04
而且更多

01:14:04 - 01:14:09
你看一下29條第二項的但書，這個屬於總則的條文

01:14:13 - 01:14:18
它不但有提到要保人故意是不在此限，是同樣也提到被保險人故意不在實現

01:14:22 - 01:14:24
有沒有啦，被保險人故意也有提到吧，對不對

01:14:26 - 01:14:29
好，然後呢，受險的條文109第一項

01:14:30 - 01:14:36
被保險人故意自殺者，保險人不負給付保險金額之責，行不行

01:14:36 - 01:14:37
好

01:14:37 - 01:14:40
那這個健康險128

01:14:41 - 01:14:49
被保險人故意自殺，或者是墮胎所導致的疾病、失能、流產或死亡

01:14:50 - 01:14:51
保險人不負給付保險金額之責

01:14:54 - 01:14:55
傷害保險

01:14:56 - 01:14:56
133

01:14:56 - 01:14:58
傷害保險133

01:15:00 - 01:15:03
被保險人故意自殺

01:15:03 - 01:15:06
保險人不負給付保險金額之責

01:15:06 - 01:15:07
行不行？

01:15:07 - 01:15:11
是不是條文更多，都在在的可以得知

01:15:11 - 01:15:13
被保險人故意是不賠的

01:15:13 - 01:15:14
對不對？

01:15:15 - 01:15:18
好，再來我們講第三種人叫受益人

01:15:18 - 01:15:19
受益人

01:15:20 - 01:15:23
那受益人如果故意導致事故發生呢？

01:15:24 - 01:15:26
到底賠還是不賠？

01:15:26 - 01:15:27
喔

01:15:28 - 01:15:29
我們認為啊

01:15:29 - 01:15:34
受益人呢，他既非是保險契約的當事人

01:15:34 - 01:15:38
也不是保險要保護的主體嘛，行不行？

01:15:38 - 01:15:41
保險契約當事人是要保人嘛

01:15:42 - 01:15:45
那保險要保護的主體是被保險人嘛

01:15:45 - 01:15:48
那受益人是兩者皆非，不是嗎？

01:15:49 - 01:15:52
所以我們認為受益人如果故意導致保險事故發生

01:15:52 - 01:15:55
並不是保險公司可以拒賠

01:15:55 - 01:15:59
而是應該要剝奪他的什麼？

01:16:00 - 01:16:01
受益權嘛

01:16:02 - 01:16:06
本來受益人是不是在事故發生時可以領錢的人？

01:16:06 - 01:16:07
對吧？

01:16:08 - 01:16:09
但是他做壞事啊

01:16:12 - 01:16:16
所以應該要剝奪他原來的受益權嘛，瞭解？

01:16:17 - 01:16:20
所以意思是，要不要賠啦，講話啦

01:16:21 - 01:16:22
要賠啦

01:16:22 - 01:16:25
只是賠的對象不是誰了啦

01:16:27 - 01:16:28
你瞭解我的意思沒？

01:16:29 - 01:16:30
還是要賠

01:16:31 - 01:16:35
只是賠的對象已經不是誰了，不再是受益人了，瞭解？

01:16:35 - 01:16:37
要把他原先的受益權給剝奪嘛

01:16:38 - 01:16:38
理解？

01:16:39 - 01:16:42
這才是合理的一個效果啦

01:16:42 - 01:16:44
那法條依據我們看一下啊

01:16:44 - 01:16:48
受險呢，是規定在121的12項

01:16:48 - 01:16:51
傷害險呢,是規定在134

01:16:51 - 01:16:52
那一般的實例體呢都是講

01:16:55 - 01:16:56
都是考這個壽險的部分啊

01:16:58 - 01:17:01
那我們就以121條來說明

01:17:02 - 01:17:04
麻煩你看121條的第一項

01:17:05 - 01:17:09
受益人故意導致被保險人於死

01:17:10 - 01:17:12
或者是雖未致死有沒有

01:17:13 - 01:17:14
都是喪失什麼的

01:17:18 - 01:17:19
不論既遂

01:17:19 - 01:17:20
還是未遂啦

01:17:21 - 01:17:22
都會喪失

01:17:22 - 01:17:22
是什麼

01:17:24 - 01:17:26
都是會喪失這個受益權

01:17:27 - 01:17:33
所以並不是保險人不負起負保險金額之責喔

01:17:34 - 01:17:34
不是喔

01:17:35 - 01:17:37
是受益人喪失受益權才是它的效果

01:17:37 - 01:17:38
不是嗎

01:17:40 - 01:17:42
意思是保險會不會賠

01:17:45 - 01:17:45
還是要賠啊

01:17:47 - 01:17:49
只是賠的對象不再是誰

01:17:51 - 01:17:52
不再是受益人

01:17:52 - 01:17:53
知道理不理解

01:17:54 - 01:17:54
OK

01:17:55 - 01:17:56
那賠給誰

01:17:58 - 01:17:58
要賠給誰

01:17:59 - 01:18:00
麻煩你看一下

01:18:01 - 01:18:02
121的第二項

01:18:03 - 01:18:04
121的第二項

01:18:06 - 01:18:07
前項情形

01:18:09 - 01:18:11
如果因為該受益人喪失受益權

01:18:13 - 01:18:14
後面那句話畫線

01:18:15 - 01:18:19
而自類無受益人受領保險金額時

01:18:20 - 01:18:21
其保險金額呢

01:18:22 - 01:18:22
要做為

01:18:22 - 01:18:23
要做為什麼

01:18:24 - 01:18:27
要做為被保險人的遺產

01:18:27 - 01:18:27
是不是

01:18:32 - 01:18:32
OK

01:18:33 - 01:18:34
那請教你啦

01:18:35 - 01:18:37
121條第二項所規定的這個效果

01:18:39 - 01:18:40
你很驚訝嗎

01:18:41 - 01:18:41
不會吧

01:18:43 - 01:18:43
你看一下113

01:18:45 - 01:18:47
113條說

01:18:50 - 01:18:52
死亡人數

01:18:52 - 01:18:54
如果沒有指定受益人的話

01:18:54 - 01:18:57
保險金額是作為被保險人遺產嗎

01:18:57 - 01:18:58
是不是？

01:18:59 - 01:19:00
對吧？

01:19:01 - 01:19:01
哦

01:19:02 - 01:19:04
那如果現在有指定受益人

01:19:05 - 01:19:06
只是受益人作派

01:19:07 - 01:19:10
故意殺死被保險人

01:19:10 - 01:19:13
因而喪失受益權嘛

01:19:14 - 01:19:15
那這種情形

01:19:16 - 01:19:21
是不是與自始未指定受益人的情形是類似的？

01:19:23 - 01:19:24
有沒有聽懂？

01:19:25 - 01:19:28
所以縱然沒有121第二項的規定

01:19:29 - 01:19:31
是不是也應該要類推適用哪一條？

01:19:32 - 01:19:33
113嘛

01:19:34 - 01:19:40
所以保險金額本來就應該要作為被保險遺產嘛

01:19:41 - 01:19:43
由被保險人的繼承人繼承嘛

01:19:44 - 01:19:45
了不瞭解啦？

01:19:46 - 01:19:48
所以第二項的規定的效果其實很正常的

01:19:49 - 01:19:51
如果你有113的這個條文的概念

01:19:51 - 01:19:52
瞭解？

01:19:53 - 01:19:54
但是啊我們說

01:19:55 - 01:19:56
111第二項呢

01:19:57 - 01:20:00
還是有一個問題存在喔

01:20:00 - 01:20:01
這是申論題會考的

01:20:02 - 01:20:02
就是啊

01:20:03 - 01:20:07
他沒有辦法解決複數受益人的情況

01:20:08 - 01:20:09
複數受益人啊

01:20:10 - 01:20:10
請教你

01:20:10 - 01:20:12
受益人可不可以是複數？

01:20:14 - 01:20:15
受益人可不可以複數啦?

01:20:16 - 01:20:19
你看保險法110條的第一項

01:20:19 - 01:20:21
110條的第一項

01:20:22 - 01:20:22
欸

01:20:23 - 01:20:24
要保人呢

01:20:25 - 01:20:26
是不是

01:20:26 - 01:20:30
除聲明放棄處分權外啦

01:20:30 - 01:20:32
是不是可以

01:20:32 - 01:20:32
欸

01:20:33 - 01:20:35
指定嘛

01:20:35 - 01:20:35
指定

01:20:36 - 01:20:38
受益人一人或數人嗎？

01:20:39 - 01:20:43
來享有這個保險契約的權利嗎

01:20:43 - 01:20:44
是不是？

01:20:44 - 01:20:45
喔

01:20:45 - 01:20:46
所以啊

01:20:46 - 01:20:49
受益人本來就可以是複數嘛

01:20:50 - 01:20:51
Okay

01:20:51 - 01:20:52
舉個例子啊

01:20:53 - 01:20:57
欸，假設很有錢的富翁啊

01:20:58 - 01:21:01
欸，那他就把他的身家一億啊

01:21:02 - 01:21:07
欸，就去投保這個死亡險

01:21:08 - 01:21:11
那指定的受益人呢就是他兩個龜兒子

01:21:12 - 01:21:13
大寶跟小寶

01:21:14 - 01:21:15
大寶跟小寶

01:21:16 - 01:21:16
OK

01:21:17 - 01:21:19
那現在呢，大寶怎麼樣呢？

01:21:20 - 01:21:26
因為過年的時候掛錯春聯啊，所以慘遭失業

01:21:26 - 01:21:28
被fire了

01:21:29 - 01:21:34
你說過年掛錯春聯就會被fire，那太誇張啦

01:21:34 - 01:21:34
啊

01:21:36 - 01:21:40
就是這個財源滾滾，心想事成啊

01:21:41 - 01:21:44
你說這個在正常不過的時候你有什麼事嗎？

01:21:44 - 01:21:46
財源滾滾是什麼意思嗎？

01:21:47 - 01:21:50
財源，財源滾滾懂嗎？

01:21:50 - 01:21:51
啊

01:21:51 - 01:21:51
謝謝

01:21:52 - 01:21:53
心想事成是什麼意思？

01:21:55 - 01:21:59
心想事成啊，就是薪水打四折啊

01:22:00 - 01:22:01
你想知道嗎？

01:22:01 - 01:22:04
軍隊以前的薪水我們就叫心餉知道嗎？

01:22:05 - 01:22:07
心餉四成嗎，那不就是薪水打四折的意思對嗎？

01:22:10 - 01:22:11
橫批是什麼你告訴我橫批

01:22:13 - 01:22:14
無心價啦

01:22:14 - 01:22:16
諾貝爾發明的

01:22:16 - 01:22:16
是不是

01:22:17 - 01:22:17
好吧，看一下啦

01:22:18 - 01:22:19
好啦好啦

01:22:20 - 01:22:24
所以呢，就

01:22:24 - 01:22:24
啦

01:22:24 - 01:22:27
就會動歪腦筋嘛

01:22:27 - 01:22:28
動到什麼歪腦筋？

01:22:31 - 01:22:35
老北安呢？

01:22:35 - 01:22:36
受險？

01:22:36 - 01:22:38
是受益人

01:22:38 - 01:22:38
你瞭解嗎？

01:22:38 - 01:22:39
啊

01:22:39 - 01:22:41
所以他就...

01:22:41 - 01:22:44
這個...

01:22:44 - 01:22:45
justdoit

01:22:45 - 01:22:46
行不行啊

01:22:46 - 01:22:47
就把他假殺死了啦,但是小寶澤呢,小寶工作正常嗎?

01:22:51 - 01:22:53
所以當然沒有參與啦,是不是?

01:22:55 - 01:22:58
所以本案呢,這個案例中是誰喪失收益權講話?

01:23:00 - 01:23:02
是誰喪失收益權？

01:23:04 - 01:23:06
當然是大寶啊，對不對？

01:23:07 - 01:23:09
121條第一項嘛

01:23:10 - 01:23:10
大寶上，小寶有沒有喪失收益權？

01:23:13 - 01:23:14
沒有，小寶有沒有參與？

01:23:15 - 01:23:16
是不是？

01:23:17 - 01:23:23
所以這個時候保險金能不能直接適用121條第二項來解決它的歸屬？

01:23:25 - 01:23:26
不行

01:23:26 - 01:23:30
你說為什麼這個情形不能直接適用121條第二項來解決它的歸屬？

01:23:36 - 01:23:38
原因很簡單啊

01:23:39 - 01:23:39
因為

01:23:42 - 01:23:43
他不符合那一條的一句話，哪一句話？

01:23:49 - 01:23:52
而是無收益人受領保險金額啊

01:23:56 - 01:23:56
本來

01:23:56 - 01:23:57
有沒有符合這句話啦，121條第二項

01:23:59 - 01:24:00
沒有啊

01:24:01 - 01:24:03
因為小寶的收益權在不在？

01:24:05 - 01:24:06
小寶的收益權在不在啦？

01:24:06 - 01:24:08
在啊，那就沒有符合這句話，不是嗎？

01:24:10 - 01:24:11
知道沒？

01:24:11 - 01:24:16
所以121條第二項是不是還是有一些無法處理的狀況？

01:24:17 - 01:24:18
對啦

01:24:19 - 01:24:19
好了

01:24:19 - 01:24:20
那你也知道，當法條規範不完整的情形下，有所缺漏下，誰最高興？

01:24:27 - 01:24:29
學者最高興

01:24:29 - 01:24:32
因為他是不是就可以表示意見啊？

01:24:33 - 01:24:35
所以學者其實也很辛苦啦

01:24:35 - 01:24:36
在夾縫中求生存，是不是？

01:24:38 - 01:24:38
好

01:24:39 - 01:24:40
法規規範不完整嘛，不完全，它就有講話的餘地啦

01:24:40 - 01:24:40
好

01:24:47 - 01:24:50
他們說啊，這個時候應該分兩種情況

01:24:51 - 01:25:00
哪兩種情況？

01:25:00 - 01:25:04
就是呢，在指定受益人的時候

01:25:04 - 01:25:08
有沒有確定各個受益人之間

01:25:08 - 01:25:10
享有的比例或金額

01:25:29 - 01:25:31
第一種情況是有

01:25:31 - 01:25:33
比如說在受益人欄位呢，他就寫大寶

01:25:37 - 01:25:38
二分之一

01:25:39 - 01:25:41
小寶二分之一

01:25:44 - 01:25:47
或者他寫明大寶5000萬

01:25:49 - 01:25:50
小寶5000萬

01:25:54 - 01:25:54
瞭解

01:25:55 - 01:26:01
如果是這種情形,我們應該推定呢,要保險人在指定受益人的時候是什麼意思,你覺得,我們應該推定什麼?

01:26:05 - 01:26:06
這種情形

01:26:07 - 01:26:11
是不是各個之間享有的比例金額是不是就不能流動?

01:26:15 - 01:26:15
不能流動

01:26:15 - 01:26:16
瞭解嗎?

01:26:18 - 01:26:20
就是誰享有多少都是固定的啦,不能流動啦,這樣瞭解

01:26:22 - 01:26:24
所以大寶那一份怎麼樣?講話

01:26:30 - 01:26:31
大寶那一份

01:26:33 - 01:26:37
是不是就要類推適用121條第二項

01:26:38 - 01:26:39
作為被保險人遺產

01:26:42 - 01:26:42
瞭解

01:26:44 - 01:26:45
小寶當然還是小寶的啦

01:26:45 - 01:26:46
那大寶那一份怎麼樣？

01:26:47 - 01:26:51
類推121第二項是作為被保險遺產由被保險人繼承

01:26:52 - 01:26:54
那你說還不是小寶的，還不是一樣

01:26:55 - 01:26:55
啊？

01:26:57 - 01:26:58
小寶

01:26:58 - 01:26:59
有一份

01:26:59 - 01:27:00
但不一定

01:27:01 - 01:27:03
大寶那一份都是小寶的嗎？

01:27:04 - 01:27:04
哎

01:27:05 - 01:27:08
有沒有可能這個被保險人假

01:27:08 - 01:27:10
他還有這個女兒

01:27:13 - 01:27:15
啊女兒,女兒有沒有繼承權?

01:27:20 - 01:27:22
女兒就不是親生的,是偷生的

01:27:24 - 01:27:25
瞭解我的意思沒？

01:27:25 - 01:27:26
當然啦，對吧？

01:27:28 - 01:27:30
所以未必大寶那一份就全部都變小寶的啦

01:27:30 - 01:27:31
這樣瞭解沒？

01:27:31 - 01:27:31
OK

01:27:32 - 01:27:33
那第二種情形是什麼？

01:27:36 - 01:27:41
第二種情形啊，就是沒有在指定受益人的時候，沒有

01:27:41 - 01:27:44
確定各個受益人想要的比例金額

01:27:45 - 01:27:49
例如在受難位呢，就只有寫大寶、小寶就這樣

01:27:51 - 01:27:51
啊

01:27:54 - 01:27:57
沒有寫他們之間的比例金額，沒有寫

01:27:57 - 01:27:59
所有欄位就只有寫大寶跟小寶

01:28:00 - 01:28:00
理解意思了

01:28:02 - 01:28:07
若這種情形，我們應該推訂要保險人在指定受益人的時候是什麼意思？

01:28:10 - 01:28:11
是什麼意思啦？

01:28:12 - 01:28:15
是不是就是受益人之間想要比例是可以幹嘛的?

01:28:17 - 01:28:18
是可以幹嘛的?

01:28:18 - 01:28:19
可以流動

01:28:21 - 01:28:22
不是固定的，是可以流動

01:28:23 - 01:28:24
這樣瞭解了嗎？

01:28:25 - 01:28:26
懂喔

01:28:26 - 01:28:27
所以大寶那一份就會被誰吃掉？

01:28:29 - 01:28:32
大寶那一份就會被小寶吃掉

01:28:34 - 01:28:36
保險金額就會全數歸誰享有？

01:28:37 - 01:28:39
這個權益歸誰享有？

01:28:39 - 01:28:41
小寶啦

01:28:41 - 01:28:43
了不瞭解啦？

01:28:48 - 01:28:50
所以如果是這種情形啊

01:28:50 - 01:28:51
我們就知道

01:28:54 - 01:28:56
真相是不是隻有一個？

01:28:58 - 01:29:01
事實是不是有水落石出的一天？

01:29:07 - 01:29:10
原來是小寶教唆大寶做的

01:29:12 - 01:29:14
大寶太衝動了

01:29:14 - 01:29:15
被小寶利用了

01:29:18 - 01:29:19
理解吧？

01:29:19 - 01:29:21
你以為警察怎麼破案的？

01:29:23 - 01:29:25
都找柯南嗎，別笨了

01:29:27 - 01:29:31
都是靠保險金最後的歸屬去破案的

01:29:33 - 01:29:39
因為保險金就是一個很有可能的殺人的動機跟誘因

01:29:44 - 01:29:46
理解我的意思嗎？

01:29:47 - 01:29:48
這樣我們聽懂了？

01:29:50 - 01:29:50
OK

01:29:50 - 01:29:52
兩種情況我都講了

01:29:57 - 01:29:57
好

01:29:57 - 01:30:00
接下來第四種人是誰？

01:30:05 - 01:30:07
第四種人就是受僱人啊

01:30:07 - 01:30:08
瞭解？

01:30:08 - 01:30:09
受僱人故意

01:30:09 - 01:30:10
舉個例子啊

01:30:11 - 01:30:13
Uniqlo知道啊

01:30:13 - 01:30:14
Uniqlo

01:30:15 - 01:30:17
它的衣服假設都有保險

01:30:19 - 01:30:20
好了

01:30:20 - 01:30:21
然後呢

01:30:21 - 01:30:23
現在呢，他這個店員呢

01:30:24 - 01:30:24
店員

01:30:25 - 01:30:27
因為前一天跟男朋友吵架

01:30:28 - 01:30:29
今天心情就不爽

01:30:29 - 01:30:31
心情unhappy

01:30:32 - 01:30:33
所以呢

01:30:33 - 01:30:35
上班前先去加油站啊

01:30:35 - 01:30:36
拿

01:30:36 - 01:30:37
寶特瓶

01:30:38 - 01:30:39
裝了一瓶汽油

01:30:40 - 01:30:44
然後上班前又遇到賣火柴的小女孩，行不行？

01:30:45 - 01:30:46
跟他買了一個糕點

01:30:46 - 01:30:47
一盒火柴

01:30:47 - 01:30:48
瞭解？

01:30:48 - 01:30:49
喔

01:30:50 - 01:30:51
然後到了店

01:30:51 - 01:30:53
當然就幹嘛？

01:30:55 - 01:30:56
就是

01:30:56 - 01:31:00
拿火柴去引燃汽油

01:31:01 - 01:31:04
把衣服全部燒光光

01:31:05 - 01:31:06
喔

01:31:07 - 01:31:09
哎，這是不是店員？

01:31:10 - 01:31:11
是不是他的受僱人？

01:31:13 - 01:31:15
是不是他故意放火燒衣服？

01:31:16 - 01:31:16
對啦

01:31:17 - 01:31:18
那你覺得賠不賠？

01:31:20 - 01:31:22
雖然他的店員是故意的沒有錯嘛

01:31:23 - 01:31:24
但是對U而言呢

01:31:25 - 01:31:26
U宛如洗三溫暖

01:31:27 - 01:31:29
U宛如晴天霹靂嘛

01:31:31 - 01:31:34
壓根兒是不是都想不到

01:31:35 - 01:31:37
店員會做出這種事情

01:31:38 - 01:31:42
是不是還是符合不可預料的偶發性事件？

01:31:42 - 01:31:44
雖然受僱也是故意的

01:31:44 - 01:31:45
這樣瞭解？

01:31:45 - 01:31:47
所以當然還是應該賠啦

01:31:48 - 01:31:49
條文有沒有依據？

01:31:49 - 01:31:50
有的，31條

01:31:51 - 01:31:56
31條說啊，保險人對因要保人或被保險人之受僱人

01:31:57 - 01:31:58
受僱人圈起來喔

01:31:59 - 01:32:02
或其所有之物或動物所導致的損害呢

01:32:03 - 01:32:04
因負賠償的責任

01:32:04 - 01:32:05
瞭解？

01:32:05 - 01:32:09
解釋上，縱使受僱人是故意，還是要幹嘛？

01:32:11 - 01:32:12
還是要賠

01:32:12 - 01:32:13
這樣瞭解？

01:32:13 - 01:32:15
好，受僱人故意，講到這邊，第五

01:32:16 - 01:32:18
任意第三人

01:32:18 - 01:32:20
你說任意第三人是指誰？

01:32:21 - 01:32:22
你就寫路人遊民

01:32:23 - 01:32:24
路人遊民

01:32:25 - 01:32:25
瞭解？

01:32:26 - 01:32:28
來，我剛有沒有舉過遊民？

01:32:29 - 01:32:32
破壞這個路邊停車的汽車

01:32:32 - 01:32:33
有吧？

01:32:34 - 01:32:35
他是故意的吧

01:32:36 - 01:32:38
但是對車主來講呢

01:32:38 - 01:32:40
是不是晴天霹靂？

01:32:40 - 01:32:44
是不是符合不可預料的偶發性事件？

01:32:44 - 01:32:45
沒錯啦

01:32:46 - 01:32:47
所以要不要賠？

01:32:47 - 01:32:48
當然要賠啊

01:32:49 - 01:32:50
29條第一項有沒有？

01:32:51 - 01:32:55
保險人對因不可預料或不可抗力之事故啊

01:32:55 - 01:32:58
所導致的損害負賠償的責任

01:32:58 - 01:32:59
瞭解？

01:33:02 - 01:33:03
OK

01:33:04 - 01:33:04
好

01:33:05 - 01:33:07
好，講到這邊

01:33:08 - 01:33:11
再來第六，是代理人故意的部分

01:33:12 - 01:33:13
代理人故意

01:33:14 - 01:33:14
OK

01:33:15 - 01:33:15
好

01:33:16 - 01:33:17
那代理人故意賠不賠？

01:33:18 - 01:33:20
欸，這個有牽涉到90年的修法

01:33:21 - 01:33:22
90年的修法

01:33:22 - 01:33:23
OK

01:33:25 - 01:33:27
90年修正前的舊法

01:33:28 - 01:33:29
你們幾年次啊?

01:33:30 - 01:33:31
你們是不是都90好幾啊?

01:33:33 - 01:33:34
哦,所以都不知道修法

01:33:36 - 01:33:36
對吧？

01:33:36 - 01:33:39
你們到底應該是90幾年次嘛

01:33:39 - 01:33:39
對不對？

01:33:40 - 01:33:40
好

01:33:41 - 01:33:43
90年修正前的舊法

01:33:43 - 01:33:44
你看一下喔

01:33:44 - 01:33:45
29條第二項喔

01:33:45 - 01:33:46
他說啊

01:33:46 - 01:33:54
保險人對於由要保人或被保險人或其代理人，或其之過失所導致的損害呢

01:33:54 - 01:33:56
要負賠償的責任

01:33:56 - 01:33:59
但出於要保人或被保險人後面五個字

01:33:59 - 01:34:01
或其代理人之故意者不在實限，瞭解？

01:34:02 - 01:34:08
也就是90年修法前啊，29條第二項的本文跟但書都有五個字講到

01:34:09 - 01:34:10
哪五個字？

01:34:13 - 01:34:14
或其代理人

01:34:15 - 01:34:16
瞭解？

01:34:17 - 01:34:18
尤其是那個但書有沒有？

01:34:19 - 01:34:22
是不是可以得知代理人故意是不賠的？

01:34:23 - 01:34:24
是不是啦？

01:34:26 - 01:34:26
舊法

01:34:26 - 01:34:29
但書不是除了要保人或被保險人的故意

01:34:29 - 01:34:31
是不是還另外多了五個字

01:34:31 - 01:34:32
或其代理人的故意

01:34:33 - 01:34:33
對啦

01:34:33 - 01:34:36
所以如果依90年修正前的舊法

01:34:37 - 01:34:39
29條第二項的但書

01:34:40 - 01:34:42
代理人故意是不賠的嘛

01:34:42 - 01:34:42
對不對?

01:34:42 - 01:34:44
如果依舊法的規定

01:34:44 - 01:34:45
好

01:34:48 - 01:34:49
那只是說啊

01:34:50 - 01:34:53
舊法這個規定妥不妥適嘛

01:34:54 - 01:34:54
那學理上呢

01:34:55 - 01:34:59
這個也是有爭議的啦

01:35:00 - 01:35:01
有爭議的

01:35:04 - 01:35:05
我舉一個例子你就懂了

01:35:05 - 01:35:06
代理人故意的部分

01:35:06 - 01:35:07
你看喔

01:35:08 - 01:35:09
同樣是Uniqlo

01:35:10 - 01:35:12
Uniqlo的店員

01:35:13 - 01:35:18
只不過這次的店員是負責結帳收銀的店員

01:35:19 - 01:35:21
負責結帳收銀的

01:35:22 - 01:35:22
欸

01:35:22 - 01:35:24
結帳收銀

01:35:24 - 01:35:27
因為他從事的是締結那個買賣契約嘛

01:35:28 - 01:35:30
是從事法律行為啊

01:35:30 - 01:35:32
所以必須要被授予代理權來解

01:35:33 - 01:35:37
所以如果是負責收銀結帳的店員放火燒衣服喔

01:35:38 - 01:35:39
那就變成是誰的故意?

01:35:40 - 01:35:42
代理人的故意嘛

01:35:42 - 01:35:42
行不行？

01:35:43 - 01:35:43
好

01:35:44 - 01:35:46
那舊法規定不賠啊

01:35:46 - 01:35:46
合不合理？

01:35:46 - 01:35:49
學理學者上有認為合理啊

01:35:49 - 01:35:51
舊法的規定是合理的

01:35:51 - 01:35:53
代理人故意是不賠的

01:35:54 - 01:35:55
那他的理由是什麼？

01:35:56 - 01:35:59
他的理由就是基於代理的法律規定啊

01:35:59 - 01:35:59
哪一條？

01:36:00 - 01:36:01
103啊

01:36:01 - 01:36:03
民法103怎麼說？

01:36:04 - 01:36:06
代理人於本人名義啦

01:36:07 - 01:36:08
在代理權限內呢

01:36:09 - 01:36:11
代為跟代受的意思表示啊

01:36:12 - 01:36:15
都會直接對本人發生效力嗎？

01:36:15 - 01:36:16
行不行？

01:36:16 - 01:36:18
是代理的法律效果嗎？

01:36:18 - 01:36:19
對不對？

01:36:20 - 01:36:20
所以

01:36:22 - 01:36:24
我們基於103的規定

01:36:25 - 01:36:28
當然應該把代理人故意視為誰的故意

01:36:31 - 01:36:34
視為要保人或被保險人自己的故意嗎

01:36:34 - 01:36:36
所以當然是不賠嘛

01:36:37 - 01:36:38
這樣你不理解

01:36:38 - 01:36:41
是基於代理的這個規定

01:36:42 - 01:36:43
就應該是如此了

01:36:44 - 01:36:45
OK

01:36:46 - 01:36:54
但是多數的學者啊都認為舊法的規定是不妥當的

01:36:55 - 01:36:55
不妥的

01:36:56 - 01:36:57
不妥的

01:36:58 - 01:37:02
這個代理人故意是應該賠的

01:37:03 - 01:37:06
是應該要賠的,不是不用賠的

01:37:07 - 01:37:10
那他們就回應理由

01:37:11 - 01:37:12
第一個理由是

01:37:13 - 01:37:19
認為舊法規定合理是引用代理的規定嗎,法律效果103不是嗎

01:37:20 - 01:37:20
但是問題是

01:37:21 - 01:37:21
哎

01:37:22 - 01:37:27
你學過民法,代理只限什麼行為才有代理的概念

01:37:28 - 01:37:37
你從這個代理規定的位置也知道啊,代理在民法總則是不是規定在民法總則第四章法律行為第五節代理

01:37:38 - 01:37:38
沒錯吧

01:37:39 - 01:37:42
所以只有法律行為才有代理的概念啊

01:37:42 - 01:37:42
是不是

01:37:43 - 01:37:44
但是我剛才講了

01:37:46 - 01:37:52
負責結帳收益的店員，放火燒衣服對不對

01:37:52 - 01:37:55
請問他從事什麼行為，告訴我

01:37:56 - 01:38:00
負責結帳收益的店員放火燒衣服，他從事什麼行為

01:38:01 - 01:38:02
你敢講法律行為

01:38:04 - 01:38:05
那他在跟誰做交易

01:38:07 - 01:38:07
祝融喔

01:38:09 - 01:38:11
跟祝融做交易的

01:38:11 - 01:38:13
啊,是不是

01:38:16 - 01:38:17
所以老師啊

01:38:18 - 01:38:22
這叫什麼行為啦,放火燒衣服,這叫事實行為吧

01:38:22 - 01:38:25
精確講,這叫侵權行為,好不好?

01:38:27 - 01:38:27
對不對？

01:38:28 - 01:38:29
那只有代理的概念嗎？

01:38:30 - 01:38:31
代理格適用嗎？

01:38:31 - 01:38:32
告訴我啊，有嗎？

01:38:36 - 01:38:37
這樣理解了嗎？

01:38:38 - 01:38:40
所以你不能，你不能用代理去想啦

01:38:41 - 01:38:46
這根本沒有代理的適用啊，因為他從事的又不是法律行為

01:38:47 - 01:38:49
結賬收費是法律行為

01:38:49 - 01:38:51
可是放火燒衣服不是法律行為啊

01:38:53 - 01:38:54
你不理解？

01:38:55 - 01:38:55
OK

01:38:56 - 01:39:01
第二個理由啊,就是即便啊是代理人故意導致的事故哦

01:39:01 - 01:39:04
對於被保險人而言,仍然是什麼?

01:39:05 - 01:39:06
宛如晴天霹靂嘛

01:39:07 - 01:39:10
依然是不可預料性事件啊

01:39:10 - 01:39:13
所以當然還是符合我發薪原則，要賠啊，瞭解

01:39:14 - 01:39:17
而且第三個理由，第三個理由是

01:39:18 - 01:39:21
跟31條比較是有矛盾的可能

01:39:21 - 01:39:23
31條剛剛有沒有講過31？

01:39:27 - 01:39:29
你不會只記得31冰淇淋吧？

01:39:31 - 01:39:32
啊

01:39:33 - 01:39:34
剛剛不是在講這一條嗎？

01:39:35 - 01:39:36
是不是？

01:39:36 - 01:39:37
我剛剛怎麼講？

01:39:37 - 01:39:42
代理人故意怎麼樣？要更正，31條受僱人故意，要不要賠？

01:39:44 - 01:39:44
要賠嗎？

01:39:45 - 01:39:46
要賠嗎，對不對？

01:39:47 - 01:39:47
對不對？

01:39:48 - 01:39:49
對吧？

01:39:49 - 01:39:50
OK

01:39:51 - 01:39:51
好

01:39:52 - 01:39:55
那如果現在代理人故意變成不賠，你覺得有沒有矛盾？

01:39:56 - 01:39:57
受僱人故意要賠

01:39:58 - 01:40:00
代理人故意變成不用賠，你有沒有覺得矛盾？

01:40:01 - 01:40:04
縱然你可以做出一個沒有矛盾的解釋啦

01:40:05 - 01:40:08
也就是受僱人故意賠不賠，不一定

01:40:09 - 01:40:13
要進一步把受僱人再分類

01:40:20 - 01:40:20
啊

01:40:27 - 01:40:29
如果它是沒有代理權的

01:40:33 - 01:40:34
它是沒有代理權的

01:40:36 - 01:40:39
比如說負責整理衣服的店員

01:40:41 - 01:40:42
有可能他是新人嘛

01:40:43 - 01:40:48
新人哪有可能不可能對新人就放給他去結帳收銀嘛

01:40:48 - 01:40:49
因為那容易出錯啊

01:40:49 - 01:40:50
是不是?

01:40:50 - 01:40:52
就啊你就負責整理衣服就好

01:40:53 - 01:40:53
OK

01:40:54 - 01:40:56
好，那如果是隻負責整理衣服的店員

01:40:57 - 01:40:58
他放火燒衣服

01:40:59 - 01:41:00
要不要賠？

01:41:02 - 01:41:03
欸，要賠償嘛？

01:41:03 - 01:41:04
哪一條？

01:41:04 - 01:41:05
第三十一條嘛

01:41:05 - 01:41:05
賠償

01:41:05 - 01:41:06
對吧？

01:41:06 - 01:41:07
31條賠

01:41:08 - 01:41:13
但是如果是負責結帳收銀的店員呢

01:41:15 - 01:41:19
負責結帳收銀的店員是不是變成他是有代理權的?

01:41:20 - 01:41:23
他的故意就變成要適用舊法

01:41:24 - 01:41:27
舊法29條第二項但書嘛

01:41:29 - 01:41:31
這個時候是不賠嗎？

01:41:32 - 01:41:33
瞭解

01:41:34 - 01:41:38
那縱然你可以做出這個沒有矛盾的解釋，但是合理嗎？

01:41:41 - 01:41:43
明明都是誰放火燒衣服？

01:41:45 - 01:41:47
明明都是店員不是嗎？

01:41:49 - 01:41:50
還要去分什麼？

01:41:51 - 01:41:56
他是有代理權的店員還是沒有代理權的店員，然後來決定賠不賠？

01:41:57 - 01:41:58
這樣合理嗎？

01:41:59 - 01:41:59
不合理吧！

01:42:00 - 01:42:00
是不是？

01:42:01 - 01:42:02
有沒有聽懂？

01:42:03 - 01:42:04
OK

01:42:04 - 01:42:08
再加上德國保險法明定只有兩種人故意不賠

01:42:08 - 01:42:09
哪兩種人故意不賠？

01:42:10 - 01:42:12
要保人跟被保險人而已啦

01:42:12 - 01:42:14
其他人的故意都是要賠的啦

01:42:14 - 01:42:19
他們指線腰板跟被保險人故意是不賠,其他人故意都是要賠的,瞭解

01:42:20 - 01:42:24
所以兩者比較下,當然是哪一說比較妥適

01:42:28 - 01:42:30
第二種後多數的見解了

01:42:31 - 01:42:33
認為代理人故意還是要幹嘛?

01:42:34 - 01:42:35
還是要賠的

01:42:36 - 01:42:37
瞭解

01:42:37 - 01:42:46
那你看一下，我們的這個海商法131的規定

01:42:48 - 01:42:49
海商法131

01:42:50 - 01:42:54
你說你，就好上你保險法，扯到什麼海商法，是不是？

01:42:55 - 01:42:56
欸，我們有沒有講過？

01:42:57 - 01:43:01
海商法是有一張的，第七章啊，叫做什麼章？

01:43:04 - 01:43:05
海上保險章

01:43:06 - 01:43:07
海上保險，這樣瞭解？

01:43:08 - 01:43:13
所以海商法還是有一些交叉對照的

01:43:14 - 01:43:16
131來看一下條文啊

01:43:16 - 01:43:25
因為要保人或被保險人或其代理的，他有沒有「或」寫五個字？有吧？是故意或重大過失導致的損失，保險不賠，有沒有看到？

01:43:26 - 01:43:32
所以海上保險適用海商法131的結果，是不是變成代理人故意是不賠的？

01:43:33 - 01:43:34
講話

01:43:36 - 01:43:36
對吧？

01:43:38 - 01:43:44
那我請問你啊，海商法131條對海上保險的規定，對保險法的解釋是有沒有影響？

01:43:45 - 01:43:45
有沒有影響？

01:43:46 - 01:43:46
沒有影響了

01:43:47 - 01:43:49
它不具有對照組的功能啊

01:43:49 - 01:43:51
你說什麼具有對照組功能？

01:43:52 - 01:43:52
因為

01:43:54 - 01:43:56
海上保險是什麼性質，告訴我？

01:44:03 - 01:44:04
他是商業保險啊

01:44:04 - 01:44:04
我無辜？

01:44:06 - 01:44:07
海上保險啊

01:44:08 - 01:44:09
是不是還是商人保險?

01:44:10 - 01:44:11
對不對?

01:44:12 - 01:44:14
那他是不是商人呢

01:44:14 - 01:44:16
會具有較高的什麼?

01:44:17 - 01:44:18
商人

01:44:18 - 01:44:19
你沒聽過嗎？

01:44:19 - 01:44:20
無奸不商

01:44:20 - 01:44:22
商人無祖國

01:44:22 - 01:44:25
哪有錢賺就往哪兒去不是嗎？

01:44:27 - 01:44:28
對嗎？

01:44:29 - 01:44:30
所以怎麼樣？

01:44:30 - 01:44:33
所以商人本來就具有較高的注意能力，不是嗎？

01:44:35 - 01:44:38
所以我們要求你對你的代理人一定要嚴加管理嘛

01:44:39 - 01:44:41
所以代理人故意我不賠喔

01:44:42 - 01:44:46
這樣的要求在屬於商業保險的海上保險

01:44:46 - 01:44:48
這樣的要求不為過啦

01:44:49 - 01:44:50
因為你做得到

01:44:51 - 01:44:52
因為你有較高的注意力嘛

01:44:54 - 01:44:56
但是保險法所規範的是什麼險種

01:44:56 - 01:44:57
告訴我

01:44:58 - 01:45:00
保險法規範的是什麼險種？

01:45:01 - 01:45:02
消費者保險

01:45:03 - 01:45:04
何謂消費者保險？

01:45:06 - 01:45:07
就是締約能力嘛

01:45:09 - 01:45:10
遠不及誰？

01:45:11 - 01:45:11
遠

01:45:11 - 01:45:14
遠不及保險公司的這種險種嘛

01:45:15 - 01:45:17
簡單講一般的投保大眾有沒有

01:45:18 - 01:45:21
的險種基本上都是消費者保險啊

01:45:27 - 01:45:29
就一定要適用同樣的規定嗎?

01:45:29 - 01:45:30
不

01:45:30 - 01:45:31
當然不是嘛

01:45:32 - 01:45:36
你怎麼可以對消費者保險也做這樣的要求呢？

01:45:37 - 01:45:39
一般的投保大眾有這種能力嗎？

01:45:39 - 01:45:41
有這種注意能力嗎？

01:45:42 - 01:45:43
沒有嘛

01:45:43 - 01:45:44
這樣瞭解沒？

01:45:45 - 01:45:47
所以我們認為啊

01:45:47 - 01:45:51
海上法131就海上保險的規定

01:45:51 - 01:45:54
對保險法的解釋適用有沒有參考價值？

01:45:55 - 01:45:57
有沒有具有對照組的功能？

01:45:57 - 01:45:58
沒有

01:45:59 - 01:45:59
沒有

01:46:00 - 01:46:01
瞭解？

01:46:01 - 01:46:02
於是，90年修法了

01:46:03 - 01:46:05
90年修法了

01:46:07 - 01:46:11
29條第二項的本文跟但書都刪掉五個字

01:46:11 - 01:46:12
哪五個字?

01:46:14 - 01:46:16
90年修法後

01:46:16 - 01:46:22
29條第二項的本文跟但書啊,都刪掉「或其代理人」五個字

01:46:22 - 01:46:23
再瞭解沒？

01:46:24 - 01:46:25
所以

01:46:25 - 01:46:25
所以

01:46:26 - 01:46:28
現行法

01:46:28 - 01:46:29
代理人故意

01:46:29 - 01:46:30
賠不賠？

01:46:32 - 01:46:32
賠

01:46:33 - 01:46:35
那你總是要講出一個法條吧？

01:46:36 - 01:46:37
依哪一條賠？

01:46:38 - 01:46:40
29條第一項

01:46:40 - 01:46:42
29條第一項

01:46:42 - 01:46:44
因為即便代理人是故意的

01:46:44 - 01:46:48
但是對要保險人而言，仍然是屬於不可預料的偶發性事件

01:46:48 - 01:46:49
瞭解？

01:46:50 - 01:46:54
還是要依29條第一項負理賠的責任

01:46:54 - 01:46:55
瞭解？

01:46:55 - 01:46:59
但是，如果是海上保險呢？

01:46:59 - 01:47:00
講話

01:47:02 - 01:47:06
海上保險要適用的是海上保險的規定

01:47:07 - 01:47:08
海商法131條

01:47:08 - 01:47:08
懂嗎？

01:47:09 - 01:47:11
代理人故意是不賠的

01:47:11 - 01:47:12
瞭解？

01:47:14 - 01:47:16
各自適用各自的規定

01:47:18 - 01:47:25
互相是沒有這個不和諧的狀況

01:47:26 - 01:47:29
各自適用各自的規定

01:47:29 - 01:47:32
因為本來兩個規範的險種屬性就不一樣了

01:47:32 - 01:47:33
瞭解沒？

01:47:35 - 01:47:35
OK？

01:47:36 - 01:47:37
講完了

01:47:38 - 01:47:38
好

01:47:38 - 01:47:39
講到這邊

01:47:39 - 01:47:40
我們說啊

01:47:40 - 01:47:42
雖然講故意不賠四個字啊

01:47:42 - 01:47:43
但是說穿了

01:47:43 - 01:47:45
也只有哪兩種故意不賠

01:47:45 - 01:47:46
講話

01:47:55 - 01:47:57
要保人跟被保險人

01:47:59 - 01:48:00
除此之外呢

01:48:00 - 01:48:02
其他人的故意呢

01:48:02 - 01:48:03
通通要賠

01:48:04 - 01:48:09
除此之外喔，其他人的故意，通通要賠

01:48:10 - 01:48:11
了不瞭解？

01:48:12 - 01:48:13
OK喔？

01:48:14 - 01:48:14
講完了

01:48:16 - 01:48:17
結論要記得

01:48:19 - 01:48:24
好，那申論題我們就要進階再講一些，這個進階的題目

01:48:25 - 01:48:26
你看41頁的下方

01:48:33 - 01:48:34
你看標題喔

01:48:35 - 01:48:40
要保人故意導致保險事故發生絕對不賠，問號有沒有？

01:48:41 - 01:48:44
我剛剛的確是講要保人故意是不賠的,我是這樣講的沒有錯

01:48:44 - 01:48:51
只是說要保人故意的這個部分,學理上已經有一些反思了

01:48:52 - 01:48:54
反思的聲音啊

01:48:55 - 01:48:59
所以我們才會說藉由這兩個案例在申論題的部分要注意一下

01:48:59 - 01:49:00
你看第一題

01:49:02 - 01:49:04
假受僱在銀行啊

01:49:05 - 01:49:08
擔任什麼？擔任這個分行的這個行員呢

01:49:10 - 01:49:12
而銀行為分散什麼呢？

01:49:12 - 01:49:14
識人不清的風險啊

01:49:15 - 01:49:20
要求甲去跟丙產險公司呢，投保員工誠實保證保險啊，這是九訴之一前端的險種嘛

01:49:23 - 01:49:27
豈料賈仍然在任職中侵佔銀行的款項啊，請問你丙產險公司要不要負理賠的責任啊？

01:49:32 - 01:49:32
他是不是故意的？

01:49:33 - 01:49:34
賈是不是故意的？

01:49:34 - 01:49:35
這樣的話

01:49:36 - 01:49:37
當然

01:49:38 - 01:49:38
當然

01:49:40 - 01:49:41
好

01:49:42 - 01:49:43
那原程顯賠不賠，他是故意的啊

01:49:45 - 01:49:45
哦

01:49:45 - 01:49:52
我們說如果在這個原程顯有沒有單純受僱人的角色

01:49:53 - 01:49:54
那當然沒有問題，依哪一條要賠？

01:49:56 - 01:50:01
如果假在這個原程顯，只是單純受僱人的角色嘛

01:50:03 - 01:50:03
那他的故意嘛

01:50:04 - 01:50:06
當然依哪一條，當然要賠

01:50:07 - 01:50:09
31嘛，對不對

01:50:10 - 01:50:17
可是如果假在這個原程險呢,不是隻有受僱人角色呢

01:50:18 - 01:50:20
那他什麼角色,很角色嗎

01:50:21 - 01:50:22
不是他要什麼角色

01:50:23 - 01:50:26
欸,他要保人啊

01:50:28 - 01:50:29
誰是要保人

01:50:30 - 01:50:32
投保的人就是要保人嘛

01:50:33 - 01:50:35
如果這個遠程險是誰去保的

01:50:38 - 01:50:40
是甲去保的

01:50:40 - 01:50:44
那甲就會變成是要保人喔

01:50:46 - 01:50:48
那就牽涉到誰的故意也講話

01:50:51 - 01:50:51
懂意思喔

01:50:52 - 01:50:54
就會牽涉到要保人的故意

01:50:55 - 01:50:57
那要保人故意我剛才怎麼講的

01:50:59 - 01:51:00
是不賠的啊，不是嗎

01:51:02 - 01:51:02
所以本案你

01:51:02 - 01:51:04
知道問題所在沒

01:51:07 - 01:51:10
可是啊，你還記得我怎麼說，保證保險的性質啊，來講話，保證保險

01:51:15 - 01:51:16
他是保證還是保險

01:51:17 - 01:51:19
保證保險

01:51:21 - 01:51:25
我們說他形式上是保險

01:51:26 - 01:51:28
實質上是保證嘛

01:51:29 - 01:51:32
具有保證功能的保險嘛,對不對

01:51:34 - 01:51:34
對啦

01:51:34 - 01:51:36
所以他實質上是什麼概念啊

01:51:36 - 01:51:37
保證嘛

01:51:37 - 01:51:38
我請問你啦

01:51:39 - 01:51:41
如果當時不是保「原」程險啊

01:51:42 - 01:51:44
而是去找人士保證人嘛,瞭解

01:51:46 - 01:51:48
本案在相同的情況嘛

01:51:49 - 01:51:50
也就是

01:51:51 - 01:51:56
這個假如有發生不誠實行為，導致僱主受損所致嘛

01:51:57 - 01:52:02
如果當時是找人事保證人，他要不要依照民法756之一

01:52:03 - 01:52:05
代付損害賠償責任，要不要？

01:52:06 - 01:52:08
如果當時是找人事保證人的話

01:52:10 - 01:52:13
假是故意的喔，受僱人是故意的

01:52:13 - 01:52:16
那人事保證人要不要帶,當然要啊

01:52:17 - 01:52:21
75,民法756之一的第一項,當然要啊,瞭解?

01:52:25 - 01:52:28
所以從保證的觀點

01:52:29 - 01:52:29
本案要不要賠?

01:52:31 - 01:52:35
我是,我剛,我剛剛是說如果是人事保證,不是用人事保證跟你解釋了嗎

01:52:35 - 01:52:38
如果是當初是找人事保證人，本案要不要負責？

01:52:38 - 01:52:42
當然是一定要的啊，他故意又怎麼樣，也是要代付賠償責任啊

01:52:43 - 01:52:43
對不對？

01:52:44 - 01:52:47
哦，那保證保險實質上是什麼？

01:52:48 - 01:52:50
它實質上就是保證嘛

01:52:51 - 01:52:54
行上是保險沒有錯,可是實際上它是保證嘛

01:52:54 - 01:52:56
具有保證功能的保險,瞭解?

01:52:56 - 01:52:59
從保證的角度,當然是一定要賠的嘛

01:53:03 - 01:53:04
理解?

01:53:05 - 01:53:07
所以學者就表示見解的啊

01:53:07 - 01:53:13
認為啊，所謂的29條第二項的但書啊，在保證保險是不適用的嘛

01:53:16 - 01:53:17
理不理解？

01:53:17 - 01:53:19
29條第二項但書

01:53:20 - 01:53:21
要保故意不賠嘛

01:53:22 - 01:53:22
有沒有？

01:53:23 - 01:53:25
這個在保證保險不適用啦

01:53:32 - 01:53:35
因為保證保險實際上是保證的概念嘛

01:53:36 - 01:53:40
這違背保證保險實質為保證的概念

01:53:41 - 01:53:42
瞭解?

01:53:47 - 01:53:48
我從結果我是支持的

01:53:49 - 01:53:50
我認為這合理

01:53:51 - 01:53:53
因為它的確是實際上是保證嘛，瞭解

01:53:54 - 01:53:58
可是隻是說能不能靠解釋來達到這樣的一個結果

01:53:59 - 01:54:00
只是靠解釋啊，瞭解

01:54:02 - 01:54:07
哦，我認為我是不支持用解釋來解決啦，原因在於哦

01:54:08 - 01:54:11
保證保險它形式上還是什麼？

01:54:14 - 01:54:17
它形式上還是保險

01:54:17 - 01:54:17
啊不是嗎？

01:54:19 - 01:54:23
那29條第二項但書它是規定在總則欸

01:54:24 - 01:54:26
總則不是嗎？

01:54:26 - 01:54:28
那再說總則是佛什麼？

01:54:29 - 01:54:30
任何的險種啊

01:54:33 - 01:54:36
除非你的保證保險有沒有

01:54:36 - 01:54:39
那個各論的保險法法條啊

01:54:39 - 01:54:43
有名文規定排除29條第二項但書

01:54:43 - 01:54:46
這個總則的適用嘛

01:54:47 - 01:54:48
你不理解

01:54:48 - 01:54:48
可是你看保證保險的條文95之一到95之三有沒有？

01:54:54 - 01:54:55
都是一些基本的定義規定而已啊

01:54:56 - 01:54:58
都是一些基本定義而已啦

01:55:03 - 01:55:08
他有規定總則的29第二項但書在保證保險不適用嗎？

01:55:09 - 01:55:09
沒有啦

01:55:09 - 01:55:10
絕對沒有啦

01:55:11 - 01:55:13
我認為這個應該要靠修法啦

01:55:14 - 01:55:16
可能沒辦法直接靠解釋的

01:55:18 - 01:55:19
結論支持，但是應該要修法

01:55:20 - 01:55:22
明定比如95之4啊，不是嗎？

01:55:24 - 01:55:24
就說啊

01:55:25 - 01:55:29
總則的29二項但書在保證保險不適用嗎？

01:55:29 - 01:55:30
你把它明文就解決了嘛，瞭解

01:55:32 - 01:55:32
事實上本案呢

01:55:34 - 01:55:35
其實銀行是可以用

01:55:38 - 01:55:40
技術性地迴避這個爭議呢

01:55:41 - 01:55:43
如果技術性迴避

01:55:45 - 01:55:49
你就讓他在這個員工誠實保證保險呢

01:55:49 - 01:55:51
回歸單純什麼角色

01:55:53 - 01:55:56
你就讓他回歸單純的受僱人角色不就好了

01:55:56 - 01:55:58
1311條就是要賠嘛

01:56:00 - 01:56:03
你說讓他回歸單純受僱的角色,那意思是什麼

01:56:05 - 01:56:08
意思就是你不要叫假去投保嘛

01:56:09 - 01:56:10
誰去保

01:56:10 - 01:56:12
誰去保原承險

01:56:14 - 01:56:15
銀行啊

01:56:15 - 01:56:16
你自己去保啊

01:56:19 - 01:56:20
就不要讓假去保啊

01:56:21 - 01:56:23
那假回歸什麼身分而已

01:56:24 - 01:56:25
單純受僱人身分不就得了

01:56:26 - 01:56:29
可是銀行說我去保

01:56:30 - 01:56:32
那不是有保費嗎

01:56:33 - 01:56:34
你要花錢是不是

01:56:36 - 01:56:37
哦,同學

01:56:38 - 01:56:39
什麼叫轉嫁知道嗎

01:56:41 - 01:56:42
轉嫁

01:56:43 - 01:56:45
你就

01:56:45 - 01:56:49
跟那個勞工嘛,interview的時候跟他講清楚

01:56:52 - 01:56:56
我怕我識人不清,我怕你日後發生不實的行為嘛

01:56:57 - 01:56:58
導致我受損害嘛

01:56:59 - 01:57:00
對不對

01:57:00 - 01:57:01
所以呢

01:57:01 - 01:57:02
哦

01:57:02 - 01:57:04
我會去保一個圓程險

01:57:05 - 01:57:05
哦

01:57:05 - 01:57:07
那保費要從你薪水扣

01:57:08 - 01:57:09
同意書在這邊

01:57:11 - 01:57:14
哦，就是原廠險，反正你要付了就對了啊

01:57:16 - 01:57:17
不簽就不用來

01:57:18 - 01:57:19
哦，不用報到啊

01:57:21 - 01:57:21
就是這樣

01:57:23 - 01:57:24
這樣有沒有聽懂

01:57:24 - 01:57:24
喔

01:57:25 - 01:57:29
這樣就可以迴避掉這個爭議嘛

01:57:29 - 01:57:30
想一下啊

01:57:31 - 01:57:33
再來是第二小題

01:57:33 - 01:57:34
第二小題啊

01:57:35 - 01:57:40
甲以自己為要保人，並以其兒子為被保險人

01:57:41 - 01:57:46
向某壽險公司投保實支實付型住院醫療費用保險

01:57:47 - 01:57:56
這個我必須要提醒說明一下，因為這樣的一個險種的性質，越來越多成為命題的險種，來命題啊

01:57:58 - 01:58:00
醫療費用保險

01:58:03 - 01:58:05
因為雖然現在有全民健保啦

01:58:05 - 01:58:06
但是怎麼樣？

01:58:08 - 01:58:09
但是還是有自付額嘛

01:58:10 - 01:58:11
還有什麼有？

01:58:11 - 01:58:13
還有很多自費的

01:58:14 - 01:58:16
現在醫院都會主推什麼？

01:58:19 - 01:58:20
自費的

01:58:21 - 01:58:21
自費的

01:58:22 - 01:58:23
然後他丟下一句話，你都會買單

01:58:24 - 01:58:25
哪一句話？

01:58:27 - 01:58:28
這卡後

01:58:29 - 01:58:31
後卡king

01:58:32 - 01:58:34
你只要講一下，給你洗一下啊

01:58:35 - 01:58:37
一定會選自費不是健保的啦

01:58:38 - 01:58:38
好啦

01:58:40 - 01:58:41
這種醫療費用有沒有?

01:58:41 - 01:58:43
住院的部分有兩種

01:58:44 - 01:58:45
一種叫實支實付，一種叫日額型

01:58:47 - 01:58:48
有聽過嗎？日額型

01:58:52 - 01:58:53
差在哪裡知道嗎？

01:58:53 - 01:58:54
實支實付型有沒有？

01:58:55 - 01:58:57
他必須要提供什麼？

01:58:58 - 01:58:59
醫療費用收據

01:59:02 - 01:59:04
你實際支付多少，付你多少

01:59:08 - 01:59:08
所以要拿單據的

01:59:10 - 01:59:11
OK

01:59:13 - 01:59:14
所以如果你把實支實付型有沒有？

01:59:17 - 01:59:18
還委屈什麼？

01:59:19 - 01:59:22
委屈自己去住健保病房，那就是白痴，瞭解

01:59:25 - 01:59:27
你說什麼叫健保病房，你解釋一下

01:59:29 - 01:59:31
健保病房就是菜市場病房

01:59:33 - 01:59:34
因為啊

01:59:35 - 01:59:38
一般都是三人以上

01:59:41 - 01:59:41
啊這個你隔壁床的病友有沒有，他的親友來探視他，對不對？

01:59:41 - 01:59:45
欸，來一天

01:59:45 - 01:59:51
天南地北要槓起來了

01:59:51 - 01:59:54
是不是？

01:59:55 - 01:59:57
一定會很吵啦

01:59:57 - 02:00:01
你敢不敢喊一聲？

02:00:01 - 02:00:02
你敢不敢？

02:00:03 - 02:00:05
你不趕，為什麼不敢？

02:00:07 - 02:00:07
為什麼不敢？

02:00:08 - 02:00:11
不是，不是因為他身強體壯，不是啦

02:00:11 - 02:00:13
病了怎麼身強體壯？

02:00:13 - 02:00:16
是因為你的親友也才剛走啦

02:00:18 - 02:00:20
就是你朝我朝你扯平的意思啦

02:00:22 - 02:00:24
你好像沒有去探過病這樣

02:00:25 - 02:00:28
所以我，所以是不是很像加護病房？

02:00:29 - 02:00:29
對不對？

02:00:31 - 02:00:31
好啦

02:00:31 - 02:00:36
啊你保這個實支實付，你又只住加護病房，你就當等於幫誰省錢？

02:00:40 - 02:00:40
保險公司啊

02:00:41 - 02:00:44
因為你健保病房是不用補差價的，你知道嗎？

02:00:45 - 02:00:48
那你實際就是沒有額外的什麼？

02:00:50 - 02:00:53
支出那個病房差價的醫療費啊

02:00:54 - 02:00:56
那不是等於替幫你省錢，瞭解

02:00:56 - 02:00:58
那另外一種叫什麼型？

02:00:58 - 02:00:59
日額型

02:01:00 - 02:01:03
日額型，日額型呢，不用拿什麼，你知道嗎？

02:01:04 - 02:01:06
不用拿醫療費用收據

02:01:06 - 02:01:08
你只要可以證明住院幾天

02:01:09 - 02:01:10
就按照你投保的單位給你

02:01:12 - 02:01:14
可是我沒有醫療費用收據，我拿什麼去證明住院幾天？

02:01:15 - 02:01:16
傻孩子

02:01:19 - 02:01:21
那個診斷證明書啊

02:01:22 - 02:01:23
診斷證明書啦

02:01:24 - 02:01:28
上面就會寫你實際住院幾天啊

02:01:30 - 02:01:31
理解我的意思嗎？

02:01:32 - 02:01:32
哦

02:01:33 - 02:01:35
那如果你要保日額型有沒有？

02:01:36 - 02:01:37
而且你又想賺錢有沒有？

02:01:39 - 02:01:42
那你可以考慮委屈自己去住在其他病房

02:01:44 - 02:01:44
為什麼？

02:01:46 - 02:01:49
因為你看假設你頭髮的單價已經達到住院一天了

02:01:50 - 02:01:51
是1萬塊

02:01:52 - 02:01:53
1萬塊

02:01:53 - 02:01:54
哦

02:01:54 - 02:01:58
那你如果委屈自己住在其他病房有沒有

02:01:59 - 02:02:01
是不是就沒有補差價？

02:02:04 - 02:02:06
沒有補差價，因為健保病房不用補差價嘛

02:02:08 - 02:02:08
哦

02:02:09 - 02:02:13
但是你每天住一天可以跟房事申請多少？

02:02:13 - 02:02:14
一萬塊啊

02:02:15 - 02:02:17
所以你想賺錢的話

02:02:18 - 02:02:20
你就委屈自己吧，住健保病房

02:02:21 - 02:02:26
所以啊，醫院裡啊，趕都趕不走的病人有沒有？

02:02:27 - 02:02:28
就是因為他保的什麼你知道嗎？

02:02:30 - 02:02:33
就他保的日額型的這種住院醫療費用保單啊

02:02:34 - 02:02:35
趕都趕不走哦

02:02:37 - 02:02:37
因為

02:02:38 - 02:02:42
我你醫生叫我出去，我去哪裡找那種一天1萬塊的工作？

02:02:45 - 02:02:45
沒有啊

02:02:45 - 02:02:47
我找不到啊

02:02:47 - 02:02:49
是不是啊，我躺在病房裡

02:02:51 - 02:02:54
就算電視遙控器已經被我轉到快爛掉了，快燒起來了

02:02:55 - 02:02:55
哦

02:02:55 - 02:02:56
我一天

02:02:57 - 02:03:00
等價穿虧啊，被起碼虧啊

02:03:00 - 02:03:01
是不是？

02:03:01 - 02:03:03
對吧，所以趕都趕不走

02:03:03 - 02:03:06
醫生說，你就好了，為什麼不走住院呢？

02:03:06 - 02:03:07
沒有，醫生

02:03:07 - 02:03:09
那是身體的上痛

02:03:09 - 02:03:10
我心裡還受傷啊

02:03:10 - 02:03:12
心裡心裡懂嗎？

02:03:12 - 02:03:13
心裡很痛啊

02:03:13 - 02:03:13
是不是？

02:03:14 - 02:03:17
哦，我心裡也OK才會出院的，好了，就是這樣

02:03:18 - 02:03:21
這樣懂不懂，有分兩種，實支實付跟日額型啊

02:03:22 - 02:03:22
好

02:03:22 - 02:03:22
往下喔

02:03:23 - 02:03:24
某日，某日喔

02:03:25 - 02:03:29
甲因為與妻子丁發生口角而遷怒於乙

02:03:29 - 02:03:30
將乙打傷

02:03:32 - 02:03:34
那請問你，那甲是不是故意的？

02:03:35 - 02:03:36
故意的吧，是不是？

02:03:38 - 02:03:42
除健保負擔的醫療費外，另外有產生其他的住院費用

02:03:43 - 02:03:44
我保發理賠

02:03:44 - 02:03:47
本保是如果拒賠也於法有據啊，為什麼？

02:03:48 - 02:03:50
因為本案的要保是不是故意的講法？

02:03:52 - 02:03:53
要保是誰？

02:03:55 - 02:03:55
假

02:03:56 - 02:04:00
所以依照29條第二項但書，要保人故意不賠，絕對於法有據嗎？

02:04:02 - 02:04:11
只是本案如果因為要保人故意，而讓被保險人拿不到住院醫療費用的理賠

02:04:12 - 02:04:16
有沒有符合住院醫療費用這個保險投保的目的啊？

02:04:18 - 02:04:21
這個實質實付型住院醫療費用保險

02:04:21 - 02:04:25
投保的目的就是要cover什麼？

02:04:25 - 02:04:28
要cover被保險人因為事故發生

02:04:28 - 02:04:31
所實際需要支出的醫療費，不是嗎？

02:04:32 - 02:04:37
那現在被保險人的確因為這個事故需要支出所謂的醫療費用嘛

02:04:39 - 02:04:45
但是卻因為要保人是故意的，而讓保險不用賠

02:04:47 - 02:04:50
是不是就違背了這個保險的投保目的？

02:04:51 - 02:04:51
所以我們認為啊

02:04:52 - 02:04:58
欸，如果要保人跟被保險人再把它切割的話

02:04:59 - 02:05:01
誰比較重要，是要保人還是被保險人啊？

02:05:02 - 02:05:03
被保險人

02:05:04 - 02:05:05
是被保險人啊

02:05:05 - 02:05:06
這重要的瞭解

02:05:07 - 02:05:13
所以就不能是因為要保人的因素去影響到被保險人獲得理賠的情形嘛

02:05:15 - 02:05:17
如果要被保險人再把它切割的話

02:05:18 - 02:05:22
那當然我們要重視的是被保險人的權益啦

02:05:24 - 02:05:24
瞭解

02:05:24 - 02:05:29
所以學者就認為本案應該要認為還是要賠，即便要是保故意喔

02:05:31 - 02:05:33
可是還是認為要賠

02:05:34 - 02:05:35
只是賠完以後怎麼樣？

02:05:40 - 02:05:43
在153條的保險代位

02:05:44 - 02:05:45
再對誰代位？

02:05:46 - 02:05:50
再對要保人假代位求償就好了

02:05:51 - 02:05:52
有沒有聽懂？

02:05:52 - 02:05:55
就本來依法你說不賠也是對的啦

02:05:55 - 02:06:03
只是我們因為要滿足被保險人理賠的需要嘛

02:06:04 - 02:06:09
這樣才符合投保這個實支實付型住院醫療費用保險的目的嘛

02:06:11 - 02:06:11
喔

02:06:12 - 02:06:14
所以把要保跟被保做切割嘛

02:06:15 - 02:06:20
不要因為要保人的故意這個因素而讓被保險人拿不到保險金嘛

02:06:21 - 02:06:24
所以變成還是要賠給被保險人

02:06:25 - 02:06:27
但是其實可以不用賠

02:06:27 - 02:06:29
只是我們要保護被保險人就對了

02:06:29 - 02:06:31
所以賠給被保險人之後呢？

02:06:34 - 02:06:37
在保險法53條的保險代位嘛

02:06:38 - 02:06:39
對誰代位求償？

02:06:40 - 02:06:42
對要保人假代位求償啊

02:06:43 - 02:06:44
這樣你部理解啦？

02:06:47 - 02:06:48
提示一下

02:06:48 - 02:06:51
53條只有說對被保險人不能代位喔

02:06:53 - 02:06:56
對要保人他並沒有說不能代位瞭解

02:06:56 - 02:06:57
53條，保險代位的規定

02:06:58 - 02:07:02
他只有說對被保險人不能代位

02:07:03 - 02:07:04
喔

02:07:04 - 02:07:07
但是他並沒有說對要保人也不能代位

02:07:07 - 02:07:07
提示一下

02:07:09 - 02:07:10
這樣理解沒？

02:07:10 - 02:07:13
所以對要保人故意導致保險事故發生是不是絕對不賠這件事情

02:07:13 - 02:07:19
是不是已經有一些反思的情況出現了？

02:07:20 - 02:07:21
反思啦,懂不懂？

02:07:22 - 02:07:23
重新再去思考啊

02:07:24 - 02:07:25
不過

02:07:26 - 02:07:28
如果是被保險人故意,這就沒有任何爭議

02:07:29 - 02:07:32
如果是被保險人,剛才講的是要保人嘛

02:07:32 - 02:07:39
如果是被保險人故意導致事故發生,這個就沒有什麼爭議了,就是這個是不賠的,沒錯

02:07:39 - 02:07:44
那你說說既然這個沒有爭議，就是不賠的，那你還要講這個嗎？

02:07:44 - 02:07:48
要，因為他有一個點，需要注意一下

02:07:49 - 02:07:49
哪個點啊？

02:07:49 - 02:07:50
就是這個

02:08:02 - 02:08:03
來，麻煩你看一下啊

02:08:03 - 02:08:06
在55頁，55頁

02:08:13 - 02:08:16
55頁下方的這個題目，看一下啊

02:08:16 - 02:08:26
甲以妻子為被保險人向保險公司投保500萬的個人傷害保險契約，均以甲為保險契約的受益人，而被保險人已患有精神分裂憂鬱性疾病

02:08:26 - 02:08:31
在保險期間內於自家住宅跳樓，自殺身亡，問賠不賠，瞭解？

02:08:34 - 02:08:35
本案你說又什麼好講的呢？

02:08:36 - 02:08:37
是不是？

02:08:37 - 02:08:41
依照如果是受險，依照109第一項

02:08:42 - 02:08:44
傷害險依照133前段嘛

02:08:46 - 02:08:48
故意自殺就是不賠，不是嗎？

02:08:50 - 02:08:50
對

02:08:51 - 02:08:52
你講的都是法條嘛,沒有錯

02:08:54 - 02:08:57
但是本案有一個地方比較特別

02:08:58 - 02:09:00
就是他因為什麼原因跳樓？

02:09:04 - 02:09:08
精神分裂憂鬱性疾病，對吧？

02:09:08 - 02:09:09
憂鬱症啊

02:09:15 - 02:09:16
才跳樓

02:09:17 - 02:09:20
那也就是說我們的109一項受限

02:09:21 - 02:09:24
傷害險133前段，故意自殺

02:09:25 - 02:09:27
這些不賠的條文有沒有

02:09:28 - 02:09:34
是不是應該要限縮於是被保險人在自由意志

02:09:34 - 02:09:39
也就是精神狀態是正常下的自殺

02:09:39 - 02:09:42
是不是才能夠拒賠？

02:09:43 - 02:09:44
有沒有聽懂我的意思？

02:09:45 - 02:09:47
是不是要在自由意志

02:09:48 - 02:09:55
精神狀態正常的情況下的自殺，是不是保險才可以援引這些條文拒賠啦？

02:09:56 - 02:09:58
啊反之是什麼?

02:09:58 - 02:10:00
精神失常嘛

02:10:01 - 02:10:03
啊,是這個有憂鬱症發作啊

02:10:03 - 02:10:05
有沒有才跳樓的話

02:10:06 - 02:10:08
那這個保險師就不能拒賠

02:10:09 - 02:10:12
是不是要在這個區別的情況下啦

02:10:13 - 02:10:13
OK?

02:10:14 - 02:10:14
好

02:10:15 - 02:10:17
那食物的見解

02:10:18 - 02:10:19
食物見解

02:10:20 - 02:10:22
看起來是沒有分

02:10:23 - 02:10:23
啊

02:10:24 - 02:10:27
那食物你覺得會有什麼高升級，其實也不會有啦

02:10:28 - 02:10:29
啊，他就是文藝解釋嘛

02:10:30 - 02:10:33
109一項，133

02:10:34 - 02:10:37
條文有沒有說這個自殺要限定什麼？

02:10:39 - 02:10:40
有聽懂嗎？

02:10:40 - 02:10:41
條文啊

02:10:42 - 02:10:44
說自殺，被保險自殺不賠嘛，對不對？

02:10:45 - 02:10:53
那他有在這個限定說，一定要自由意志

02:10:54 - 02:10:57
精神正常下的自殺才是不賠，有嗎？

02:10:57 - 02:10:58
他有這樣寫嗎？

02:10:59 - 02:11:01
他文字有寫這麼多嗎？

02:11:01 - 02:11:02
沒有嘛

02:11:02 - 02:11:05
所以顯見呢，他沒有區別的意思嘛

02:11:06 - 02:11:07
自殺就是自殺啦，瞭解？

02:11:08 - 02:11:12
管你是自由意志、精神正常還是精神失常、憂鬱症發作，瞭解？

02:11:13 - 02:11:15
不管啦，自殺就是自殺

02:11:15 - 02:11:15
殺了

02:11:15 - 02:11:16
瞭解

02:11:17 - 02:11:18
都是不賠來的嘛

02:11:18 - 02:11:19
食物境界就是文藝解釋了

02:11:20 - 02:11:21
這樣理解嗎？

02:11:21 - 02:11:22
但是啊

02:11:22 - 02:11:23
但是

02:11:23 - 02:11:25
學者是有不同意見的喔

02:11:26 - 02:11:27
學者是不同意見

02:11:27 - 02:11:29
來，看一下56頁

02:11:31 - 02:11:33
下方阿拉伯數字三

02:11:34 - 02:11:36
阿拉伯數字三的部分

02:11:36 - 02:11:39
從上述第六行的部分

02:11:39 - 02:11:40
來，江老師認為啊

02:11:41 - 02:11:49
109一項，133故意自殺係指被保險人在精神正常狀態下所為者而言啊

02:11:49 - 02:11:53
如果因精神失常而故意自殺

02:11:53 - 02:11:55
仍然是屬於意外死亡

02:11:57 - 02:11:58
還是要賠喔

02:11:58 - 02:12:00
蓋,他的理由何在

02:12:00 - 02:12:03
於精神失常的狀態下故意自殺

02:12:04 - 02:12:10
就難謂被保險人在行為時具有以自殺獲取保險金

02:12:10 - 02:12:10
啊

02:12:11 - 02:12:15
來的這個意圖啦

02:12:16 - 02:12:17
有聽懂

02:12:17 - 02:12:20
這個理由就是說109、133規定自殺不賠有沒有？

02:12:21 - 02:12:22
就是考量怎樣？

02:12:23 - 02:12:28
他有這個獲取保險金的意圖啊

02:12:30 - 02:12:32
所以才會規定不賠嘛

02:12:32 - 02:12:33
行不行？

02:12:34 - 02:12:37
可是如果是精神失常憂鬱症發作啊

02:12:38 - 02:12:43
他的自殺你覺得是有獲取保險金的意圖嗎？

02:12:45 - 02:12:45
啊？

02:12:46 - 02:12:47
問你也不準啦

02:12:47 - 02:12:48
其實問你也不準

02:12:48 - 02:12:49
為什麼？

02:12:49 - 02:12:50
因為沒有這種念頭過

02:12:50 - 02:12:52
所以你也不準

02:12:52 - 02:12:53
行不行啊？

02:12:53 - 02:12:54
好啦

02:12:54 - 02:12:55
那你那你

02:12:56 - 02:12:57
你想像嗎？

02:12:58 - 02:13:00
你有看過一部韓劇嗎？

02:13:00 - 02:13:01
韓劇

02:13:01 - 02:13:04
什麼精神病院也有什麼？

02:13:06 - 02:13:06
啊

02:13:08 - 02:13:09
啊

02:13:09 - 02:13:10
哎喲，共鳴，不錯不錯啊

02:13:16 - 02:13:18
OK,OK

02:13:18 - 02:13:19
我的意思就是說

02:13:20 - 02:13:25
欸，你覺得他的這個自殺是有或許保險的意圖嗎？

02:13:25 - 02:13:29
還是哪個關，哪個關卡過不去啊？

02:13:30 - 02:13:31
萬念俱灰啊

02:13:32 - 02:13:34
你覺得哪一種比較可能

02:13:35 - 02:13:37
應該就不是或許保險性的意圖了啦

02:13:39 - 02:13:40
你博取他這樣

02:13:40 - 02:13:44
拿保險性來這個安家費這樣,沒有啦

02:13:45 - 02:13:47
他應該就是哪個關卡過不去嘛

02:13:49 - 02:13:50
的情形嘛

02:13:50 - 02:13:50
好,這第一個

02:13:51 - 02:13:52
第二個理由是什麼

02:13:53 - 02:13:57
第二個理由是啊,由保險制度社會性來看

02:13:59 - 02:14:03
與保險要素未受破壞的形象,因為有利被保險人解釋啊

02:14:04 - 02:14:09
而無論是否區別精神市場，而一概認為均屬故意自殺行為

02:14:10 - 02:14:10
將有違法嫌

02:14:10 - 02:14:20
保險制度是經由群聚的力量，共同對抗危險而蘊含之人際及人力的高尚精神

02:14:23 - 02:14:24
保險本來就有這個概念嘛

02:14:26 - 02:14:27
互助哪一種互助啦

02:14:28 - 02:14:28
互助

02:14:33 - 02:14:37
人家就不是這個就是有一關卡關嘛,過不去嘛

02:14:37 - 02:14:38
萬念俱灰才去,又沒有要

02:14:40 - 02:14:41
或許保險性的意圖,瞭解你

02:14:41 - 02:14:46
還這麼嚴格的解釋,說這個時候一樣是自殺一樣不賠啊

02:14:46 - 02:14:47
啊這個

02:14:50 - 02:14:52
我臺灣人啊，最美麗的風景是人啊

02:14:52 - 02:14:53
是

02:14:59 - 02:14:59
理解嗎

02:15:00 - 02:15:01
我這個真可憐，是不是

02:15:02 - 02:15:08
阿北，你有沒有理賠到沙崗姐，是不是？

02:15:10 - 02:15:12
人飢己飢

02:15:12 - 02:15:12
人溺己溺喔

02:15:13 - 02:15:14
我已經盡量解釋給你聽了

02:15:17 - 02:15:18
啊如果還是不懂

02:15:18 - 02:15:19
麻煩你去學佛

02:15:20 - 02:15:21
學佛

02:15:21 - 02:15:21
有沒有？

02:15:21 - 02:15:23
你可能就更能體會了

02:15:23 - 02:15:25
人飢己飢

02:15:25 - 02:15:26
人溺己溺啊，OK？

02:15:28 - 02:15:28
講完了啦

02:15:29 - 02:15:29
哦

02:15:30 - 02:15:31
所以

02:15:31 - 02:15:32
這是有爭議的

02:15:32 - 02:15:33
懂嗎？

02:15:34 - 02:15:36
學說跟實務是有爭議的

02:15:37 - 02:15:39
啊如果考成申論題沒有話講

02:15:39 - 02:15:41
一定要以什麼做結尾？

02:15:43 - 02:15:45
實體法沒有實務的人出的啦

02:15:45 - 02:15:45
你不用想太多

02:15:46 - 02:15:48
程序法才可能是實務的人出的

02:15:48 - 02:15:50
實體法是不可能的

02:15:50 - 02:15:50
瞭解？

02:15:51 - 02:15:52
所以一定是以什麼做結？

02:15:53 - 02:15:53
學者啦

02:15:53 - 02:15:56
考試，一定是用學者的見解

02:15:57 - 02:16:02
那這樣的話就是，109133那些自殺都是要限什麼情形才算？

02:16:08 - 02:16:10
自由意志

02:16:10 - 02:16:12
精神正常下才算

02:16:13 - 02:16:15
反之如果是什麼？

02:16:16 - 02:16:17
精神失常？

02:16:17 - 02:16:18
憂鬱症發作有沒有？

02:16:19 - 02:16:20
那個都不能拒賠

02:16:20 - 02:16:21
瞭解？

02:16:21 - 02:16:22
OK

02:16:22 - 02:16:23
所以我跟你講

02:16:23 - 02:16:25
你的親友如果聽到自殺,保險是拒賠

02:16:25 - 02:16:26
我告訴你

02:16:26 - 02:16:28
有一個解套方法

02:16:28 - 02:16:28
什麼方法你知道嗎?

02:16:32 - 02:16:33
去調病歷

02:16:34 - 02:16:35
去調病歷

02:16:36 - 02:16:38
只要你找到一次

02:16:40 - 02:16:42
他去看什麼？

02:16:42 - 02:16:44
玻璃心身心科

02:16:50 - 02:16:52
好心情身心科

02:16:52 - 02:16:54
他名字都取這些啦

02:16:55 - 02:16:56
恭喜你

02:16:56 - 02:16:57
有救了

02:16:58 - 02:17:00
欸不賠變賠

02:17:00 - 02:17:02
可能就幾百萬喔

02:17:05 - 02:17:05
這樣懂嗎？

02:17:06 - 02:17:07
OK

02:17:07 - 02:17:08
講完了

02:17:09 - 02:17:13
這個題目曾經考過一試的選擇題

02:17:14 - 02:17:15
你也知道啊

02:17:15 - 02:17:19
那有爭議的東西考成選擇題

02:17:19 - 02:17:21
非常的命運就是什麼?

02:17:21 - 02:17:22
送分

02:17:23 - 02:17:24
最後就是送分

02:17:25 - 02:17:27
因為這是有爭議啊

02:17:27 - 02:17:29
你拿來出選擇題

02:17:29 - 02:17:31
那不就很容易被挑戰嘛

02:17:32 - 02:17:33
這樣理解？

02:17:34 - 02:17:34
OK

02:17:35 - 02:17:35
好

02:17:35 - 02:17:36
講到這邊啊

02:17:37 - 02:17:37
好

02:17:37 - 02:17:39
那我們來往下看啊

02:17:39 - 02:17:40
欸

02:17:40 - 02:17:42
這個故意不賠有沒有例外?

02:17:48 - 02:17:49
有啊

02:17:49 - 02:17:51
有原則有例外

02:17:51 - 02:17:53
你學法律應該已經學到這個

02:17:53 - 02:17:55
都認為這是很正常的嘛

02:17:55 - 02:17:56
不是嗎?

02:17:57 - 02:17:58
原則有例外

02:17:58 - 02:17:58
對不對?

02:17:58 - 02:17:59
好

02:17:59 - 02:18:00
我們來看一下故意不賠的例外

02:18:01 - 02:18:04
第一個例外是履行道德上的義務

02:18:05 - 02:18:06
履行道德上的義務

02:18:07 - 02:18:08
解釋一下

02:18:08 - 02:18:10
什麼叫道德上的義務？

02:18:10 - 02:18:12
相對他就是法律上義務嘛

02:18:13 - 02:18:16
所謂的道德上義務就是法律上有沒有義務？

02:18:16 - 02:18:17
沒有義務

02:18:18 - 02:18:20
所以如果你沒有去履行道德義務

02:18:20 - 02:18:21
會不會有法律責任？

02:18:22 - 02:18:23
當然不會有

02:18:23 - 02:18:26
只會有什麼？道德上良心上的譴責而已

02:18:27 - 02:18:28
舉例來講

02:18:29 - 02:18:30
你等下回去回家嘛

02:18:31 - 02:18:32
路邊啊

02:18:32 - 02:18:35
遊民啊跟你說他兩個禮拜沒吃飯了

02:18:36 - 02:18:38
跟你要50塊銅板

02:18:39 - 02:18:41
他去Open將買東西吃

02:18:43 - 02:18:45
結果你拒絕

02:18:46 - 02:18:47
你就走了

02:18:48 - 02:18:51
結果在過不久他就死掉了

02:18:53 - 02:18:55
他的家屬告你

02:18:57 - 02:18:58
侵權行為

02:19:00 - 02:19:00
啊

02:19:04 - 02:19:05
當然是不可能贏的訴訟嘛,對不對

02:19:06 - 02:19:09
因為你沒有給他50塊的法律義務嘛

02:19:11 - 02:19:13
哦,頂多是道德上義務

02:19:13 - 02:19:15
那你沒有做,沒有法律責任

02:19:16 - 02:19:18
只是你會不會有良心的譴責？

02:19:19 - 02:19:22
你可能也不會有啦,我管什麼事啊,是不是

02:19:22 - 02:19:23
好啦

02:19:24 - 02:19:29
所以法律上沒有辦法強迫履行道德義務

02:19:30 - 02:19:32
只能用旁敲側擊的方式嘛

02:19:33 - 02:19:36
鼓勵你去主動履行道德義務

02:19:37 - 02:19:38
理解

02:19:39 - 02:19:43
哦，比如說你夏天到了，去西邊游泳啊

02:19:44 - 02:19:44
哦

02:19:45 - 02:19:50
那如果看到有其他民眾嘛，下水啊

02:19:51 - 02:19:52
溺水了

02:19:52 - 02:19:54
呼救誰來救？誰來救有沒有？

02:19:55 - 02:19:57
請問你，你有沒有去救他的法律義務？

02:19:59 - 02:20:02
但你們是不同群的啦，跟你無關

02:20:02 - 02:20:05
你不要再想說什麼保證的地位，我叫好長喔

02:20:06 - 02:20:08
就是你們就是不同人，懂嗎？

02:20:09 - 02:20:10
你當然沒有救他的法律上義務嘛

02:20:11 - 02:20:12
對不對？

02:20:12 - 02:20:14
所以救他頂多是你的什麼義務？

02:20:15 - 02:20:16
道德上的義務嘛

02:20:17 - 02:20:20
法律有沒有強迫你去履行道德義務，當然是沒有嘛

02:20:20 - 02:20:23
只能從旁協助、鼓勵你去做嘛

02:20:24 - 02:20:25
還有什麼誘因？

02:20:25 - 02:20:26
也就是說啊

02:20:27 - 02:20:29
如果你主動去救他嘛

02:20:30 - 02:20:33
結果呢，他被你救起來，但是你沉下去了，瞭解？

02:20:35 - 02:20:36
我們會在西邊

02:20:38 - 02:20:39
幫你豎立一個什麼？

02:20:40 - 02:20:41
半身的銅像

02:20:42 - 02:20:44
下面會寫明你英勇的事蹟

02:20:45 - 02:20:47
這個就是誘因

02:20:48 - 02:20:50
我想應該沒人為這個誘因去做了，好了

02:20:50 - 02:20:52
那34條也是一個什麼東西？

02:20:54 - 02:20:55
30條的也是一個誘因，瞭解？

02:20:58 - 02:20:59
好

02:20:59 - 02:21:00
他說什麼誘因？

02:21:00 - 02:21:05
保險人對因履行道德上義務所導致的損害負賠償責任

02:21:06 - 02:21:07
解釋上呢

02:21:08 - 02:21:10
只要你是為了履行道德義務有沒有？

02:21:10 - 02:21:15
縱然故意導致事故發生有沒有，保險人還是要賠

02:21:16 - 02:21:17
這樣理解

02:21:17 - 02:21:20
曾經真實發生過一個案例

02:21:21 - 02:21:23
你買新車,買新車

02:21:24 - 02:21:24
啊

02:21:26 - 02:21:28
怎麼判斷是不是新車啊?

02:21:28 - 02:21:31
你就看那個車子有沒有帶啾啾,知道嗎?

02:21:33 - 02:21:35
啾啾,紅色的啾啾有嗎?

02:21:36 - 02:21:37
踩球那種啦

02:21:38 - 02:21:40
因為臺灣人很怕別人不知道你開新車啦

02:21:40 - 02:21:40
嘿

02:21:41 - 02:21:41
哦

02:21:41 - 02:21:45
好了,然後呢,要去加油嘛,對不對?

02:21:45 - 02:21:45
哦

02:21:46 - 02:21:48
啊加油，路上看到警匪追逐啊

02:21:50 - 02:21:51
警匪追逐看過嗎?

02:21:52 - 02:21:53
追逐那個嗎?

02:21:54 - 02:21:56
就勇勇在前面,歹徒的車在後面嘛

02:21:56 - 02:21:56
不是

02:21:57 - 02:21:58
相反，相反，行不行？

02:21:59 - 02:21:59
哦

02:22:00 - 02:22:01
好了

02:22:01 - 02:22:04
眼前呢，眼前歹徒就要走了啊，跑走了有沒有？

02:22:05 - 02:22:05
哎

02:22:06 - 02:22:07
這個啊

02:22:08 - 02:22:11
你啊，去開你的新車有沒有，去衝撞歹徒的車啊

02:22:13 - 02:22:14
要秀，對吧

02:22:14 - 02:22:17
不是衝撞警車喔，是衝撞歹徒的車啦，行不行？

02:22:18 - 02:22:19
車頭全毀

02:22:20 - 02:22:20
車頭全毀

02:22:21 - 02:22:21
啊

02:22:21 - 02:22:21
好啦

02:22:23 - 02:22:23
那

02:22:24 - 02:22:25
這是不是故意的？

02:22:26 - 02:22:27
你是故意的吧？

02:22:27 - 02:22:31
你也知道開開車去衝撞歹徒的時候，你的車一定也是會毀損嘛，你是故意的喔

02:22:33 - 02:22:36
哎，隔天報紙啟事，報紙刊登新聞嘛

02:22:37 - 02:22:39
大大讚揚保險公司啊

02:22:40 - 02:22:42
因為報是最後開會啊,說要賠啊

02:22:43 - 02:22:45
說社會責任

02:22:45 - 02:22:48
天啊,這就是沒有常識的記者啊

02:22:49 - 02:22:50
一定要賠公蝦?

02:22:50 - 02:22:51
是不是?

02:22:52 - 02:22:53
有記者很無辜說什麼？

02:22:54 - 02:22:54
啊故意不賠啊

02:22:54 - 02:22:59
那現在保險說要賠，那不是承擔社會責任，當然是要給他按個讚啊，不是嗎？

02:22:59 - 02:23:00
哦

02:23:00 - 02:23:01
拜託欸

02:23:01 - 02:23:04
故意不賠是原則，但是這邊是不是例外啊？

02:23:06 - 02:23:07
這法條說的欸

02:23:08 - 02:23:10
人家現在是不是在履行道德義務？

02:23:12 - 02:23:14
縱然故意導致事故發生，要不要賠？

02:23:15 - 02:23:19
依法就是要賠啊，這哪是你什麼履行社會責任呢？

02:23:19 - 02:23:21
這是法律責任，你不賠你看看

02:23:22 - 02:23:23
就債務不履行告訴你

02:23:25 - 02:23:25
理解沒？

02:23:27 - 02:23:30
這真實發生過的一個30條的案例了

02:23:31 - 02:23:33
好，那考考考題部分也考過

02:23:33 - 02:23:34
來看一下啊

02:23:40 - 02:23:43
好，麻煩你來看一下59頁

02:23:43 - 02:23:45
59頁，下方的題目

02:23:48 - 02:23:49
假設要保人

02:23:49 - 02:23:53
以為被保險人為乙的利益投保傷害保險

02:23:53 - 02:23:55
事後意見歹徒搶劫路人

02:23:55 - 02:23:59
奮力與歹徒搏鬥而受傷住院

02:24:00 - 02:24:02
問保險人是否要負保險理賠責任

02:24:02 - 02:24:03
來來來

02:24:03 - 02:24:05
本案呢,顯然跟哪一條有關?

02:24:08 - 02:24:11
30條啊，履行道德義務嘛

02:24:11 - 02:24:12
對不對？

02:24:17 - 02:24:21
未來我覺得這個題目應該會再考啦，對，那個捷運事件的你也知道

02:24:21 - 02:24:22
OK

02:24:23 - 02:24:26
那有沒有可能他是故意的？

02:24:26 - 02:24:31
履行道德,但是他也知道跟歹徒搏鬥一定會受傷

02:24:31 - 02:24:37
有可能啊,因為大雄打胖虎,你覺得不是大雄一定會受傷嗎?

02:24:38 - 02:24:39
是吧,沒錯吧

02:24:39 - 02:24:40
啊

02:24:40 - 02:24:41
好

02:24:42 - 02:24:43
但是還是要賠喔

02:24:43 - 02:24:46
因為他是旅行道德的這叫天條

02:24:46 - 02:24:47
天條喔

02:24:48 - 02:24:49
好，第二個問號你看喔

02:24:50 - 02:24:52
那如果溺水

02:24:53 - 02:24:54
好，已落水

02:24:54 - 02:24:59
假如落水救人而傷害人的，傷害人導致手背骨折

02:25:00 - 02:25:01
保險責任不同

02:25:03 - 02:25:06
欸，你覺得這個第二個問號跟第一項不像

02:25:06 - 02:25:09
好像也有點像，也是在旅行道德義務嘛

02:25:10 - 02:25:11
救人嘛，不是嗎？

02:25:12 - 02:25:12
對不對？

02:25:13 - 02:25:15
那你說第二小題考什麼？

02:25:18 - 02:25:19
你想一下喔

02:25:20 - 02:25:25
以你考試的經驗，如果兩個問號你寫出來答案是一模一樣，你有什麼感覺？

02:25:28 - 02:25:28
媽媽

02:25:30 - 02:25:32
沒你怪來啊嘛，是不是？

02:25:33 - 02:25:34
你第一個時間是否定自己

02:25:35 - 02:25:36
那你講本越

02:25:37 - 02:25:40
是不是兩個問號寫的答案一模一樣，是不是

02:25:40 - 02:25:41
沒錯吧

02:25:41 - 02:25:42
所以我們一定要想辦法讓你

02:25:42 - 02:25:43
兩個問號怎麼樣？

02:25:44 - 02:25:45
答案有點不一樣嘛

02:25:45 - 02:25:48
這樣才有，才有可能分兩個問題考你，不是嗎？

02:25:48 - 02:25:49
好啦

02:25:51 - 02:25:52
欸，我們認為第二小題應該出在哪裡？

02:25:53 - 02:25:57
出在啊，旅行道德義務的主體不一樣

02:25:59 - 02:25:59
你自己看嘛

02:26:00 - 02:26:02
第一個問號是誰在旅行道德義務？

02:26:04 - 02:26:05
被保險人，對不對？

02:26:06 - 02:26:07
對啦

02:26:07 - 02:26:10
那第二個問號是誰在履行道德義務？

02:26:16 - 02:26:18
是邀保人在履行道德義務，對不對？

02:26:19 - 02:26:20
對啦

02:26:21 - 02:26:21
那30條本身呢

02:26:24 - 02:26:29
是不是沒有就那個旅行道德義務的主體寫明？

02:26:30 - 02:26:31
30條本身沒有寫

02:26:33 - 02:26:33
但是

02:26:34 - 02:26:35
它的前面

02:26:37 - 02:26:38
或者是後面的條文，它的前面就是29嘛

02:26:41 - 02:26:45
你看29的第二項是不是有包含要保人跟被保險人

02:26:46 - 02:26:54
那它後面的那一條是31嘛，那31是不是也有，也有寫明是要保人或被保險人

02:26:55 - 02:26:56
講完了

02:26:57 - 02:26:57
這樣有沒有聽懂？

02:26:58 - 02:27:04
所以,我們認為夾在中間的30條,它的主體也應該是包含誰跟誰講話

02:27:06 - 02:27:10
也應該包含要保人跟被保險人

02:27:10 - 02:27:13
履行道德應該都涵蓋在那邊

02:27:17 - 02:27:17
OK

02:27:18 - 02:27:18
哦

02:27:20 - 02:27:21
這樣理解嗎？

02:27:23 - 02:27:23
OK咯

02:27:24 - 02:27:25
好，再往下看

02:27:25 - 02:27:26
第二個例外

02:27:27 - 02:27:28
第二個例外

02:27:45 - 02:27:50
詼，是這個兩年，投保兩年後，故意自殺理賠條款的效力啊

02:27:52 - 02:27:54
好，麻煩你看46頁下方啊

02:27:58 - 02:27:59
條文是1092項啊

02:28:00 - 02:28:03
這是受險的一個規定啊，1092項啊

02:28:05 - 02:28:15
他說保險契約46頁，載有被保險故意自殺，詼，保險人應給付保險金額的條款啊

02:28:15 - 02:28:18
這個條款呢,是在訂約兩年後始生效力

02:28:19 - 02:28:24
恢復停止效力保險區兩年的期限,應該是恢復停止效力之日起算啊

02:28:25 - 02:28:32
請教你1092項,有說受險在投保兩年後故意自殺一定會賠嗎?沒有,他沒這樣寫哦

02:28:33 - 02:28:39
投保兩年後故意自殺要賠的前提是條款要約定會賠

02:28:40 - 02:28:43
1092項只是承認這個條款是有效的

02:28:44 - 02:28:44
有聽懂嗎？

02:28:45 - 02:28:45
大聲啊

02:28:46 - 02:28:48
他沒有直接規定一定賠喔

02:28:50 - 02:28:53
會賠的前提是要有這個條款

02:28:54 - 02:28:55
載明什麼？

02:28:55 - 02:28:58
投保兩年後故意自殺會理賠的條款，瞭解

02:28:59 - 02:29:02
那109項只是承認這個條款在投保兩年後可以有效

02:29:03 - 02:29:04
這樣你理不理解？

02:29:05 - 02:29:07
所以他沒有直接規定一定賠喔

02:29:09 - 02:29:10
OK？

02:29:10 - 02:29:14
然後請問你啊,臺灣所有的受險條款有沒有這一條?

02:29:15 - 02:29:16
一定有

02:29:16 - 02:29:19
百分之百有,因為連示範條款都有

02:29:22 - 02:29:22
每一家都有啦

02:29:23 - 02:29:29
因為如果只有一家有,勾心鬥角啊,只有一家有,其他家都沒有,我跟你講,其他家就不用賣了

02:29:30 - 02:29:31
因為我們的業務員厲不厲害？

02:29:32 - 02:29:33
是不是都會有話術？

02:29:35 - 02:29:36
他會怎麼講，你知道嗎？

02:29:37 - 02:29:40
我跟你說，你的頭髮有沒有很稀疏陷入困境啊，是不是？

02:29:41 - 02:29:43
我告訴你一個解決的方法

02:29:45 - 02:29:46
攏當無

02:29:46 - 02:29:47
其他的

02:29:47 - 02:29:48
其他的

02:29:48 - 02:29:49
播到攏無

02:29:50 - 02:29:51
攏當有什麼?

02:29:51 - 02:29:53
投保兩年後故意自殺

02:29:53 - 02:29:54
我們會賠

02:29:55 - 02:29:56
那你一了百了

02:29:56 - 02:29:57
不會再留子孫

02:30:00 - 02:30:01
好啦

02:30:01 - 02:30:02
我的意思就是都有啦

02:30:02 - 02:30:03
都有

02:30:03 - 02:30:04
啊為什麼

02:30:04 - 02:30:06
那這個是不是故意不賠的例外了？

02:30:08 - 02:30:08
講話啊

02:30:09 - 02:30:11
當然這就是故意不賠的例外

02:30:11 - 02:30:11
沒有錯嘛.

02:30:12 - 02:30:14
那我們當初立法者為什麼會設這個例外?

02:30:15 - 02:30:18
他是從人性的光明面出發的.

02:30:20 - 02:30:20
什麼意思?

02:30:21 - 02:30:22
也就是啊

02:30:23 - 02:30:25
縱然投保當下有沒有

02:30:26 - 02:30:27
被保險人有意自殺

02:30:28 - 02:30:29
啊

02:30:29 - 02:30:32
獲取保險金來解決經濟困境的念頭

02:30:33 - 02:30:35
但是這個念頭也要持續多久？

02:30:37 - 02:30:39
兩年內自殺一定是還是不賠啊

02:30:39 - 02:30:41
所以你要持續兩年嘛

02:30:41 - 02:30:41
是不是？

02:30:42 - 02:30:43
對吧

02:30:43 - 02:30:46
但是一個人自殺的念頭怎麼可能持續兩年?

02:30:47 - 02:30:49
從人性的光明面.

02:30:52 - 02:30:55
世間有可愛無?

02:30:56 - 02:30:57
啊?

02:30:57 - 02:30:57
那我

02:30:57 - 02:30:59
你想不想下課啊?

02:31:00 - 02:31:02
世間有可愛無?

02:31:03 - 02:31:04
哦

02:31:04 - 02:31:05
花花世界嘛

02:31:05 - 02:31:06
五顏六色

02:31:06 - 02:31:07
是不是？

02:31:07 - 02:31:08
哦

02:31:08 - 02:31:09
想一想還是怎樣？

02:31:09 - 02:31:11
活著就有希望

02:31:11 - 02:31:12
啊哈！

02:31:12 - 02:31:12
是不是？

02:31:14 - 02:31:15
還是說不會喔

02:31:16 - 02:31:18
我的自殺念頭從來沒有斷過喔

02:31:18 - 02:31:19
只是沒有實施而已喔

02:31:19 - 02:31:20
是不是喔？

02:31:20 - 02:31:21
開玩笑的

02:31:21 - 02:31:21
開玩笑

02:31:22 - 02:31:22
好啦

02:31:22 - 02:31:24
它是從人性的光明面出發

02:31:24 - 02:31:24
這樣瞭解沒有?

02:31:25 - 02:31:25
OK哦

02:31:26 - 02:31:27
好

02:31:27 - 02:31:28
但是這是法條

02:31:28 - 02:31:28
這個

02:31:29 - 02:31:29
大家都懂嘛

02:31:29 - 02:31:30
法條就這樣寫嘛

02:31:31 - 02:31:32
我們現在討論的是下一段

02:31:32 - 02:31:33
下一段

02:31:34 - 02:31:36
那如果是兩年後

02:31:37 - 02:31:40
被保險人故意造成失能

02:31:41 - 02:31:43
難以理賠條款的效力

02:31:45 - 02:31:47
不是自殺是什麼講法？

02:31:51 - 02:31:52
自成失能，可以理解嗎？

02:31:54 - 02:31:57
斷手斷腳啦，對不對，自成失能嘛，對不對？

02:32:03 - 02:32:05
兩年後自成是，故意自殘理賠

02:32:06 - 02:32:07
有沒有效？

02:32:08 - 02:32:09
一條像規定什麼講法？

02:32:10 - 02:32:10
自殺喔

02:32:10 - 02:32:13
我們現在講的是失能，這樣理解啦

02:32:14 - 02:32:14
好

02:32:15 - 02:32:25
說，第一說，當然有效，理由舉重若輕嘛，對不對？

02:32:28 - 02:32:30
法律人都經常要舉重，不是嗎？

02:32:31 - 02:32:34
舉重啊，輕重有時候還抓不住，對啊

02:32:35 - 02:32:37
自殺嚴重還是造成失能嚴重講話？

02:32:38 - 02:32:39
哪個比較嚴重？

02:32:41 - 02:32:43
說是價值觀的問題喔

02:32:44 - 02:32:44
好，好好

02:32:45 - 02:32:46
自殺的人會不見啊

02:32:47 - 02:32:51
造成失能，對啦，是部分失能，但是人是活的嘛

02:32:53 - 02:32:54
活著就有希望，這樣理解嗎？

02:32:56 - 02:32:57
所以自殺嚴重嗎？

02:32:57 - 02:32:59
造成失能比較輕嗎？

02:33:00 - 02:33:01
理解了

02:33:02 - 02:33:04
那條像是都承認什麼效力了？

02:33:06 - 02:33:08
投保兩年後故意自殺理賠條款效力啊

02:33:08 - 02:33:09
舉重若輕啊

02:33:10 - 02:33:13
重的都有效，那為什麼輕的會無效，對吧？

02:33:13 - 02:33:15
舉重若輕，所以當然也應該承認什麼效力講話

02:33:17 - 02:33:19
投保兩年後故意造成失能理賠條款，懂嗎？

02:33:20 - 02:33:20
OK

02:33:20 - 02:33:22
但是另外說說無效,為什麼無效?

02:33:23 - 02:33:24
他用另外一種法學方法叫做

02:33:25 - 02:33:28
例外因從嚴解釋,例外因從有聽過嗎?

02:33:32 - 02:33:33
例外因從嚴

02:33:35 - 02:33:38
所以不可以擴張解釋,更不可以類推適用嘛

02:33:38 - 02:33:40
那為什麼要例外要從嚴？

02:33:42 - 02:33:44
因為如果例外不從嚴的話

02:33:44 - 02:33:46
例外就變原則啊

02:33:47 - 02:33:48
聽不懂

02:33:48 - 02:33:49
舉個例

02:33:50 - 02:33:52
小明調皮搗蛋有沒有？

02:33:52 - 02:33:55
媽媽就跟小明說：

02:33:56 - 02:33:57
「從現在起

02:33:58 - 02:34:00
下課後你不準跑出去玩

02:34:02 - 02:34:04
除非你考試考第一名。」

02:34:05 - 02:34:05
懂喔

02:34:05 - 02:34:06
聽懂了

02:34:07 - 02:34:07
好

02:34:07 - 02:34:11
後來小明就參加學校的這個課後活動

02:34:12 - 02:34:12
哎

02:34:13 - 02:34:15
去參加扯鈴比賽

02:34:17 - 02:34:19
他就用唬扯那一招有沒有

02:34:19 - 02:34:21
得了冠軍了

02:34:22 - 02:34:23
獎盃上寫兩個字

02:34:23 - 02:34:24
豪扯

02:34:27 - 02:34:28
請問你

02:34:28 - 02:34:31
他下課放學後可不可以出去玩？

02:34:33 - 02:34:34
你到底有沒有在聽我上課？

02:34:34 - 02:34:35
有喔

02:34:35 - 02:34:35
好

02:34:36 - 02:34:36
有沒有

02:34:36 - 02:34:37
可不可以出去玩？

02:34:38 - 02:34:40
媽媽下了禁足令，怎麼辦？

02:34:42 - 02:34:44
原則上下課後就不能出去玩

02:34:44 - 02:34:46
除非考試考第一名

02:34:46 - 02:34:47
對不對？

02:34:47 - 02:34:49
他現在是得什麼？

02:34:49 - 02:34:51
扯鈴冠軍啊！

02:34:51 - 02:34:52
可不可以出去玩啊？

02:34:52 - 02:34:53
不行

02:34:54 - 02:34:56
因為例外要從嚴

02:34:57 - 02:34:58
你你給我

02:34:58 - 02:35:00
你當我在跟你嘻哈是不是?

02:35:01 - 02:35:03
例外要從嚴

02:35:03 - 02:35:05
不可以擴張解釋

02:35:05 - 02:35:07
更不可以類推適用

02:35:08 - 02:35:09
這樣有沒有聽懂？

02:35:12 - 02:35:13
我舉這個例子

02:35:13 - 02:35:14
每個同學都覺得很有道理啊

02:35:14 - 02:35:16
為什麼你們沒有？

02:35:16 - 02:35:16
好

02:35:17 - 02:35:17
好

02:35:17 - 02:35:18
然後再講什麼

02:35:18 - 02:35:19
懂不懂啊

02:35:20 - 02:35:20
好

02:35:20 - 02:35:21
所以

02:35:21 - 02:35:22
請問你

02:35:23 - 02:35:25
119條2項是不是故意不賠的例外？

02:35:27 - 02:35:27
是嗎？

02:35:28 - 02:35:30
那例外不是應該從嚴解釋嗎？

02:35:31 - 02:35:32
不能擴張解釋

02:35:32 - 02:35:33
更不能類推適用

02:35:33 - 02:35:34
不是嗎?

02:35:34 - 02:35:36
所以當然不能承認什麼效力?

02:35:38 - 02:35:42
投保兩年後,故意造成失能理賠條款的效力

02:35:42 - 02:35:43
這樣理解了嗎？

02:35:45 - 02:35:45
你看

02:35:45 - 02:35:47
法律就是這麼有趣，有沒有？

02:35:48 - 02:35:51
兩說都採取一個法學方法

02:35:52 - 02:35:55
但是可以得到完全不同的結果

02:35:55 - 02:35:56
懂喔？

02:35:56 - 02:35:58
好，最後才來說

02:36:01 - 02:36:02
第二說

02:36:04 - 02:36:05
第二說

02:36:07 - 02:36:09
所以我們目前只承認什麼效力？

02:36:10 - 02:36:13
投保兩年後故意自殺理賠

02:36:13 - 02:36:16
不承認投保兩年後故意自成失能理賠條款效力

02:36:18 - 02:36:19
但是後來做比較啦

02:36:20 - 02:36:22
後來做比較啦

02:36:23 - 02:36:23
是不是？

02:36:24 - 02:36:25
有人說這樣很好啊

02:36:26 - 02:36:30
因為就實務上自殺機率高還是造成失能機率高？

02:36:31 - 02:36:35
如果自殺跟造成失能都可以解決經濟困境，你會選哪一個？

02:36:36 - 02:36:37
好難選喔

02:36:41 - 02:36:44
這個造成失能還是比較有可能

02:36:44 - 02:36:49
因為保險金拿去還債，剩下有剩的還是你的

02:36:51 - 02:36:53
所以從這個角度來看，這個結局不錯啊

02:36:54 - 02:36:57
把那個比較有可能發生的失能給堵住

02:36:57 - 02:36:58
但是有人怕說

02:37:01 - 02:37:05
你這樣，只會造成人口更加少子化

02:37:05 - 02:37:07
生不如死而已啊

02:37:07 - 02:37:08
是不是？

02:37:08 - 02:37:09
因為本來怎樣？

02:37:10 - 02:37:12
本來自殺就可以解決問題了

02:37:13 - 02:37:14
現在被迫選什麼？

02:37:15 - 02:37:17
被迫選自殺

02:37:18 - 02:37:21
因為自承失能，兩年後自承失能拿不到錢了

02:37:22 - 02:37:23
要自殺才可以

02:37:23 - 02:37:27
對，所以本來自承失能就可以解決了，變成被迫要選自殺

02:37:28 - 02:37:29
這樣理解啊？

02:37:29 - 02:37:31
後派做派共欸

02:37:32 - 02:37:33
Okay?

02:37:33 - 02:37:33
好吧

02:37:33 - 02:37:35
時間關係我們今天先講到這邊

02:37:36 - 02:37:37
其他我們下次說